



بازنگری، بازنویسی، تطبیق و احیای قانون بانک مرکزی ایران نوین برای دوران گذار



نویسنده و ویرایشگر

رضا استاد

(وکیل و مدرس حقوق تجارت و بانکداری بین الملل و متخصص حقوق تطبیقی)



مقدمه

این قانون در چارچوب شرایط ویژه دوران گذار پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار دولت گذار تدوین گردیده است؛ دورانی که هدف اصلی آن ایجاد ثبات نهادی، بازسازی اعتماد عمومی و بازپیوند نظام مالی کشور با اقتصاد جهانی می‌باشد. در این مقطع حساس، طراحی یک نظام پولی و بانکی کارآمد، مستقل و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، از الزامات بنیادین برای تضمین ثبات اقتصادی و جلوگیری از تکرار بی‌ثباتی‌های ساختاری گذشته به شمار می‌رود. بر این اساس، این قانون با تأکید بر استقلال نهادی بانک مرکزی و تفکیک روشن میان سیاست‌گذاری پولی و مداخلات سیاسی، به‌گونه‌ای تنظیم شده است که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای، غیرسیاسی و پاسخگو، نقش محوری خود را در حفظ ثبات قیمت‌ها و سلامت نظام مالی ایفا نماید.

در طراحی این قانون، اصول و استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی، از جمله الزامات و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و در چارچوب‌های نظارتی کمیته بازل، به‌عنوان مبنای فنی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته و در عین حال تلاش شده است تا ساختار نهادی پیش‌بینی‌شده، با حفظ هویت ملی و اقتضائات اقتصادی ایران، قابلیت انطباق با نظام‌های پیشرفته بانکداری مرکزی را داشته باشد. در این راستا، با الهام از تجارب موفق نظام‌های بانکداری مرکزی در کشورهای دارای حاکمیت قانون و اقتصادهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در چارچوب‌های مبتنی بر مدل پادشاهی پارلمانی، تلاش شده است تا توازن میان استقلال، پاسخگویی و کارآمدی نهادی به صورت دقیق برقرار گردد.

با توجه به ماهیت انتقالی این دوره، در این قانون نقش «رهبر دوران گذار» به‌عنوان مرجع موقت انتصابات و تصمیمات کلان در نظر گرفته شده است، به‌گونه‌ای که این اختیار در چهارچوبی حقوقی، محدود و قابل انتقال طراحی شده و فاقد ماهیت دائمی یا شخصی می‌باشد. بدین ترتیب، پس از پایان دوره گذار و تعیین نوع نظام سیاسی کشور از طریق مراجعه به آرای عمومی، ترتیبات مربوط به انتصابات و نظارت بر ارکان بانک مرکزی، حسب مورد، به رئیس‌جمهور در نظام جمهوری یا نخست‌وزیر در نظام پادشاهی پارلمانی واگذار

خواهد شد، بدون آنکه اصول بنیادین استقلال بانک مرکزی و چارچوب‌های حرفه‌ای این قانون دچار خدشه گردد.

این قانون همچنین با هدف فاصله‌گیری از رویکردهای ایدئولوژیک و غیرکارآمد پیشین، به‌صورت کامل از هرگونه ارجاع به ملاحظات فقهی، مذهبی یا ساختارهای مبتنی بر شریعت فاصله گرفته و بر پایه اصول علمی، حرفه‌ای و تجربیات تثبیت‌شده در حقوق بانکی و مالی بین‌المللی تدوین شده است. در عین حال، تلاش شده است که این چارچوب حقوقی، ضمن برخورداری از بالاترین استانداردهای جهانی، با شرایط اقتصادی، نهادی و تاریخی ایران سازگار بوده و ظرفیت پذیرش و اجرای مؤثر در بستر ملی را دارا باشد.

گزارش حقوقی بازنگری ماده ۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ضرورت حذف عناصر مبتنی بر شریعت و دین از ساختار حقوقی بانک مرکزی و جایگزینی آن با رویکردی مبتنی بر استانداردهای جهانی، پیشنهاد می‌شود که اصلاحات ذیل در ماده اعمال گردد.

اولاً، اصطلاح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» باید به «بانک مرکزی ایران» تغییر یابد تا وابستگی به یک نهاد دینی حذف شود. همچنین، «شورای فقهی» که مبتنی بر مبانی شریعت است، باید حذف گردد و جای آن را یک «شورای سیاستگذاری مستقل» بگیرد که بر اساس اصول حرفه‌ای و غیر دینی عمل کند.

ثانیاً، تعریف «بانکداری اسلامی» باید حذف شود، و به جای آن، بانکداری باید به طور کلی مطابق با اصول بانکداری متعارف بین‌المللی تعریف گردد که از شریعت مستقل باشد.

ثالثاً، سایر اصطلاحات مانند عملیات بانکی، خدمات بانکی، مؤسسات اعتباری، و نظام پرداخت باید به صورتی اصلاح شوند که مطابق با اصول کلی استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و بازل باشد. به عبارت دیگر، باید بر شفافیت، کنترل ریسک، نظارت مستقل، و تفکیک وظایف تأکید شود.

در نتیجه، پس از این اصلاحات، ماده یک از نظر استانداردهای بین‌المللی، شامل الزامات لازم برای ارتقاء شفافیت، پاسخگویی و انطباق با الزامات ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواهد بود.

ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

- الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران
- ب - هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی
- پ - رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی
- ت - معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی
- ث - معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی
- ج - شورای فقهی: حذف می‌شود
- چ - عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار
- ح - مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به‌موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند
- خ - خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری میتواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د - بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد. حذف می‌شود

ذ - شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر - اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرافیها، شرکتهای مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد میشوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ز - اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ - گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون، اجراء میشود.

س - بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخصهای احتیاطی خود انجام دهند.

ش - سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب میشود.

ص - نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوریهایی که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار گرفته میشود.

ض - رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله میشود.

گزارش حقوقی بازنگری ماده ۲ قانون بانک مرکزی ایران

با هدف سازگاری قانون با استانداردهای بین‌المللی و حذف ارجاعات مبتنی بر شریعت، پیشنهاد می‌شود اهداف این قانون به شکل زیر بازتعریف شود:

این اصلاحات باعث می‌شود اهداف قانون به جای ارجاع به اصول شرعی، بر مبنای اصول حقوقی و اقتصادی مدرن و جهانی استوار گردد و در نتیجه با الزامات گروه ویژه اقدام مالی و بازل همخوانی داشته باشد

ماده ۲

الف - کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در دفترچه پروژه شکوفایی ایران و در آینده قانون اساسی ایران ، با تمرکز بر اصول عدالت اقتصادی و توسعه پایدار.

ب - افزایش استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای تحقق اهداف مندرج در ماده ۳ این قانون.

«پ - افزایش ظرفیت نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت

ت - ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی.

ث - مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت منابع مالی به سمت توسعه زیرساخت‌ها، تأمین مالی پایدار برای واحدهای اقتصادی و خانوارها، و جلوگیری از انباشت غیرقانونی ثروت.

گزارش حقوقی بازنگری ماده ۳ قانون بانک مرکزی ایران

با توجه به حذف ارجاعات دینی و جایگزینی رویکردهای مبتنی بر استانداردهای جهانی، پیشنهاد می‌شود که مسئولیت بانک مرکزی به شکل زیر بازتعریف گردد.

این بازتعریف تضمین می‌کند که بانک مرکزی بر اساس اصول حقوقی جهانی، با رویکردی حرفه‌ای، تورم، ثبات مالی، رشد اقتصادی و عدالت را در اولویت قرار دهد و این امر با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و بازل همخوان خواهد بود.

پیشنهاد بازنگری ماده ۳ قانون بانک مرکزی

با هدف هماهنگی بانک مرکزی با الزامات بین‌المللی و استقلال نهادی، پیشنهاد می‌شود که مسئولیت بانک مرکزی بر استقرار یک نظام پولی مستقل، بر اساس قوانین حقوقی مدرن و نظارت دقیق بر اشخاص تحت نظارت، تعریف گردد. همچنین، اهداف بانک مرکزی باید بر اصول کنترل تورم، ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و عدالت تمرکز داشته باشد تا با رویه‌های جهانی و الزامات گروه ویژه اقدام مالی و بازل همخوانی یابد.

ماده ۳

الف - مسئولیت استقرار بانکداری حرفه‌ای و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب - بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام محقق کند.

۱- کنترل تورم

۲- حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت

۳- حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال

۴- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

۵- کمک به تحقق عدالت اجتماعی

گزارش حقوقی بازنگری ماده ۴ قانون بانک مرکزی

با هدف همسویی کامل با مقررات بین‌المللی و نظام مالی انگلستان، پیشنهاد می‌شود که وظایف بانک مرکزی به طور کامل بر مبنای نظارت حرفه‌ای بر اشخاص تحت نظارت، ایجاد زیرساخت‌های داده و فناوری مدرن، و گسترش ابزارهای مالی خرد، تعریف گردد. همچنین، بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی، مدیریت بازار ارز و همکاری با نهادهای بین‌المللی برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی استفاده کند. این اصلاحات همگام با اصول بانکداری مدرن، پاسخگو و شفاف خواهد بود.

ماده ۴ - وظایف و اختیارات بانک مرکزی

وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است

الف - وظایف

- ۱- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و اعمال اقدامات لازم نسبت به متخلفان
- ۲- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور
- ۳- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، از جمله تشکیل پایگاه‌های جامع جمع‌آوری و تحلیل داده
- ۴- توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی
- ۵- ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
- ۶- ایجاد زیرساخت‌های لازم و پیگیری انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها
- ۷- ایجاد و تقویت ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر
- ۸- توسعه فرهنگ تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق گسترش مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول
- ۹- جلوگیری از صوری‌سازی عقود اسلامی و رفع موانع اجرای آن‌ها
- ۱۰- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های علمی و ارائه پیشنهادها و قانونی مرتبط
- ۱۱- برنامه‌ریزی برای دسترسی عادلانه خانوارها، بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به خدمات و تسهیلات بانکی
- ۱۲- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید
- ۱۳- تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادلات آن‌ها در چهارچوب قوانین
- ۱۴- تنظیم‌گری و توسعه فناوری‌های نوین مالی (فینتک) در حوزه پرداخت و انتقال پول
- ۱۵- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های دوره‌ای در خصوص تحقق اهداف بانک مرکزی
- ۱۶- پایش عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های دوره‌ای در خصوص میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی
- ۱۷- ارائه مشاوره تخصصی به مراجع قانون‌گذاری و اجرایی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط
- ۱۸- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری
- ۱۹- اعمال نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات شمش و مسکوک
- ۲۰- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور از جمله ارز و طلا
- ۲۱- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن
- ۲۲- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور در چهارچوب قوانین

۲۳- نگهداری و حفاظت از جواهرات ملی

ب - اختیارات

- ۱- به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی
- ۲- خرید و فروش ارز و طلا به‌منظور مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی
- ۳- طراحی، انتشار و معامله انواع اوراق مالی و اوراق بهادار به‌منظور کنترل نقدینگی و اعتبارات
- ۴- انتشار اسکناس، مسکوک و پول دیجیتال بانک مرکزی
- ۵- دریافت کارمزد در قبال ارائه خدمات در چهارچوب ضوابط مصوب
- ۶- مشارکت و عضویت در نهادها و سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی در چهارچوب قوانین مربوط
- ۷- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای بین‌المللی
- ۸- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها
- ۹- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور
- ۱۰- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز
- ۱۱- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی

تبصره‌ها

تبصره ۱ - تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول، در چهارچوب قانون، بر عهده هیأت عالی است.

تبصره ۲ - سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته، به‌عنوان سهام ممتاز تلقی می‌شود و کلیه اختیارات مدیریتی آن‌ها با بانک مرکزی است.
بانک مرکزی موظف است خسارات احتمالی سهامداران قبلی را جبران نموده و در صورت درخواست، نسبت به خرید سهام آنان اقدام نماید.
رعایت قوانین مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این خصوص الزامی است.

گزارش حقوقی ماده ۵

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۵ معمولاً مربوط به «ارکان بانک مرکزی» است. این ماده از نظر حقوقی یکی از حساس‌ترین مواد قانون است، زیرا ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در بانک مرکزی را تعیین می‌کند. هرگونه ضعف در این ماده مستقیماً استقلال بانک مرکزی را تضعیف می‌کند. زیرا که اولاً ساختار ارکان در قوانین مدرن بانکداری بسیار با اهمیت هستند. ساختار این ارکان می‌بایست شفاف، محدود و تخصصی باشند. تعدد نهادها، تداخل وظایف و نفوذ سیاسی و رانتی از مشکلات رایج در قوانین سنتی بانکداری جمهوری اسلامی می‌بودند که در ساختار جدید اصلاح و بر اساس قوانین روز بانکداری جهانی تصحیح می‌شوند. دوماً بر اساس اصل استقلال نهادی ساختار ارکان باید به‌گونه‌ای باشد که تصمیمات سیاست پولی سیاسی نشود و دولت نتواند به صورت مستقیم مداخله کند و در نهایت تصمیم‌گیری در یک نهاد تخصصی

متمرکز باشد. بنابراین هیأت عالی باید مرکز واقعی قدرت باشد. سوما ارکان نام برده شده به صورت استاندارد جهانی تفکیک شوند. هرگونه هم پوشانی می تواند خطر فساد یا ناکارآمدی را به دنبال داشته باشد. ساختار پیشنهادی حرفه ای از قبیل زیر است:

۱. هیأت عالی = سیاست گذاری

۲. هیأت عامل = اجرا

۳. هیأت نظار = نظارت

و چهارماً حذف نهادهای غیرضروری در اولویت دولت گذار قرار گیرد. برای مثال در برخی ساختارها مانند شورای پول و اعتبار سابق تعدد شوراها باعث کندی در تصمیم گیری و همچنین سیاسی شدن سیاست پولی شده بود که در سیستم بانکداری نوین ایران به این قبیل ساختارهای ناکارآمد رسیدگی خواهد شد.

پنجماً نکته بسیار مهم این است که در سیستم بانکداری نوین ایران تصمیم گیرنده، مجری. ناظر چه فرد یا بخشی از بدنه ی بانک مرکزی خواهد بود و البته که این سه فرد یا بخش نباید یکی باشند.

ماده ۵ - ارکان بانک مرکزی

ارکان بانک مرکزی عبارتند از:

الف - هیأت عالی

هیأت عالی، بالاترین رکن سیاست گذاری و تصمیم گیری بانک مرکزی است و مسئول تعیین سیاست های پولی، ارزی و نظارتی در چهارچوب این قانون می باشد.

ب - هیأت عامل

هیأت عامل، رکن اجرایی بانک مرکزی بوده و مسئول اجرای تصمیمات هیأت عالی و اداره امور جاری بانک مرکزی است.

پ - هیأت نظار

هیأت نظار، رکن نظارتی بانک مرکزی بوده و مسئول نظارت بر عملکرد مالی، اداری و اجرایی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون می باشد.

ت - سایر ارکان تخصصی

تشکیل شوراها، کمیته ها و ارکان تخصصی مورد نیاز، در چهارچوب این قانون و به منظور پشتیبانی از وظایف بانک مرکزی، با تصویب هیأت عالی امکان پذیر است.

گزارش حقوقی ماده ۶

(ترکیب و انتصاب هیأت عالی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۶ که به ترکیب و نحوه انتصاب هیأت عالی می‌پردازد، از حیث حقوقی یکی از بنیادی‌ترین مواد این قانون محسوب می‌شود، چراکه استقلال واقعی بانک مرکزی نه در شعار، بلکه در همین ساختار نهادی و نحوه انتخاب اعضای رکن اصلی تصمیم‌گیری آن متجلی می‌گردد. در واقع، اگرچه ماده ۱ اهداف و ماده ۵ ارکان را تعریف می‌کند، اما این ماده است که تعیین می‌کند آیا آن اهداف قابلیت تحقق عملی دارند یا خیر.

اولاً، در نظام‌های پیشرفته بانکداری مرکزی، ترکیب هیأت تصمیم‌گیر باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از یک سو تخصص لازم برای تحلیل پیچیدگی‌های اقتصاد کلان و نظام مالی را داشته باشد و از سوی دیگر، از هرگونه وابستگی سیاسی یا نهادی که بتواند بر استقلال تصمیم‌گیری اثر بگذارد، مصون بماند. در ساختارهای سنتی، به‌ویژه در نظام بانکی جمهوری اسلامی، حضور نمایندگان دولت یا نهادهای اجرایی در ارکان تصمیم‌گیر موجب شده بود که سیاست پولی در بسیاری موارد به ابزاری در خدمت سیاست‌های کوتاه‌مدت مالی و بودجه‌ای تبدیل شود. در حالی که در طراحی جدید، تلاش بر آن است که ترکیب هیأت عالی بر مبنای شایستگی حرفه‌ای و استقلال نهادی شکل گیرد، نه نمایندگی سیاسی.

دوماً، نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورتی که فرآیند انتصاب فاقد معیارهای شفاف و مبتنی بر صلاحیت باشد، عملاً امکان نفوذ غیررسمی و انتصاب‌های رانتی فراهم می‌شود. از این رو، در طراحی نوین، تأکید بر این است که انتصاب اعضا بر اساس تخصص، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای انجام گیرد و نه بر مبنای وابستگی‌های نهادی یا سیاسی. این موضوع به‌طور مستقیم با کیفیت تصمیمات پولی و ثبات اقتصادی کشور مرتبط است.

سوماً، تعیین مدت مأموریت ثابت برای اعضای هیأت عالی از دیگر الزامات یک نظام بانکداری مدرن است. در فقدان دوره‌های زمانی مشخص و تضمین‌شده، اعضای هیأت تصمیم‌گیر در معرض فشارهای بیرونی قرار می‌گیرند و استقلال آنان تضعیف می‌شود. دوره‌های ثابت و محدود، همراه با امکان تمدید محدود، موجب ایجاد تعادل میان ثبات در سیاست‌گذاری و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت می‌گردد. به‌همین ترتیب، محدود کردن امکان عزل پیش از پایان دوره، مگر در موارد مشخص و مستند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تضمین استقلال نهادی محسوب می‌شود.

چهارماً، تفکیک میان اعضای اجرایی و اعضای مستقل در ترکیب هیأت عالی، یکی از اصول کلیدی در حکمرانی مدرن بانک‌های مرکزی است. حضور اعضای مستقل، که در ساختار اجرایی بانک مرکزی نقشی ندارند، به‌عنوان یک سازوکار کنترل داخلی عمل کرده و از تمرکز قدرت در دست مدیران اجرایی جلوگیری می‌کند. این امر به‌ویژه در نظام‌هایی که سابقه ضعف در نظارت نهادی دارند، اهمیت دوچندان می‌یابد.

در نهایت، باید توجه داشت که این ماده به‌طور مستقیم با ماده ۶۰ (تعارض منافع) مرتبط است. بدون پیش‌بینی سازوکارهای دقیق برای جلوگیری از تعارض منافع، حتی بهترین طراحی نهادی نیز در عمل می‌تواند دچار انحراف شود. بنابراین، ترکیب حرفه‌ای، انتصاب مبتنی بر صلاحیت، دوره‌های مأموریت مشخص و محدودیت‌های پس از خدمت، در کنار یکدیگر چارچوبی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند استقلال بانک مرکزی را به‌صورت واقعی و نه صرفاً صوری تضمین نماید.

ماده ۶ - ترکیب و انتصاب هیأت عالی

الف - ترکیب

هیأت عالی بانک مرکزی متشکل از:

۱- رئیس کل بانک مرکزی = رئیس هیأت

۲- اعضای اجرایی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل و تایید رهبر دوره گذار

۳- حداقل سه عضو مستقل متخصص در حوزه‌های اقتصاد، مالی، بانکداری یا حقوق مالی می‌باشد.

ب - شرایط اعضا

اعضای هیأت عالی باید:

- ۱- دارای تخصص و تجربه حرفه‌ای مرتبط باشند
- ۲- از حسن شهرت و استقلال رأی برخوردار باشند
- ۳- فاقد هرگونه تعارض منافع با «اشخاص تحت نظارت» باشند

پ - نحوه انتصاب

رئیس کل و اعضای هیأت عالی همگی بر اساس شایستگی حرفه‌ای و در چهارچوب ضوابط این قانون در زمان دوران گذار توسط رهبر دوران گذار منصوب می‌شوند. در صورتی که رهبر دوران گذار پس از همه پرسی در صندوق‌های رأی در مقام درجه یک سیاسی کشور حضور نداشته باشد، ابقای اعضای هیأت علمی به دستور ریاست جمهور و یا نخست وزیر خواهد بود.

ت - مدت مأموریت

مدت مأموریت اعضای هیأت عالی پنج سال است و انتخاب مجدد آنان صرفاً برای یک دوره دیگر مجاز می‌باشد.

ث - عزل

عزل اعضای هیأت عالی پیش از پایان دوره، صرفاً در صورت:

- ۱- نقض جدی قوانین
- ۲- فقدان صلاحیت حرفه‌ای
- ۳- تخلف مؤثر

و بر اساس فرآیند قانونی و توسط فرمان اجرایی رهبر دوران گذار و یا دستور رئیس جمهور یا نخست وزیر آتی امکان‌پذیر است.

ج - استقلال

اعضای هیأت عالی در انجام وظایف خود مستقل بوده و هیچ مقام یا نهادی حق مداخله در تصمیمات تخصصی آنان را ندارد.

چ - منع اشتغال

اعضای هیأت عالی در طول دوره مسئولیت و تا مدت مشخص پس از آن، حق اشتغال در «اشخاص تحت نظارت» را ندارند.

گزارش حقوقی بازنگری ماده ۷

در قانون سابق بانک مرکزی، بند هفت به ترکیب اعضای هیأت عالی تخصیص واوه شده که ما در ماده ی شش قانون جدید فوق از ایشان نام بردیم. بنابراین ماده ی هفت جدید پیشنهادی را به اختیارات ایشان تخصیص می دهیم.

(اختیارات هیأت عالی در سیاست پولی و ارزی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۷ که به تعیین اختیارات هیأت عالی در حوزه سیاست پولی و ارزی اختصاص دارد، در واقع یکی از تعیین کننده ترین مواد کل قانون محسوب می شود، زیرا این ماده مشخص می کند که بانک مرکزی چگونه و از چه ابزارهایی برای تحقق هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمت ها استفاده خواهد کرد. اگر ماده ۶ «چه کسی تصمیم می گیرد» را مشخص می کرد، این ماده «دقیقاً چه چیزی را و چگونه تصمیم می گیرد» را تعیین می کند. در نظام های مدرن بانکداری مرکزی، مانند ساختارهای مورد استفاده در بانک های مرکزی پیشرفته، سیاست پولی نه بر اساس دستورات اداری یا مداخلات مستقیم، بلکه از طریق مجموعه ای از ابزارهای غیرمستقیم و بازارمحور اعمال می شود. در مقابل، در نظام های سنتی، از جمله تجربه پیشین ایران، سیاست پولی غالباً به ابزارهایی مانند تعیین دستوری نرخ سود، تخصیص اعتبارات و فشار بر شبکه بانکی برای تأمین مالی دولت محدود می شد که نتیجه آن، بی ثباتی پولی و تورم مزمن بوده است. بنابراین، در بازطراحی این ماده، باید به صورت صریح و بدون ابهام، گذار از «سیاست پولی دستوری» به «سیاست پولی مبتنی بر بازار» تثبیت گردد.

اولاً، لازم است که اختیارات هیأت عالی در تعیین چارچوب سیاست پولی، شامل تعیین اهداف عملیاتی، نرخ های سیاستی و ابزارهای مداخله، به صورت متمرکز و انحصاری تعریف شود. این تمرکز نه به معنای تمرکز قدرت غیر پاسخگو، بلکه به معنای جلوگیری از پراکندگی تصمیم گیری و مداخلات بیرونی است. در بسیاری از نظام های ناکارآمد، تعدد نهادهای تصمیم گیر یا دخالت نهادهای غیر تخصصی موجب شده است که سیاست پولی فاقد انسجام و اعتبار باشد.

دوماً، ابزارهای سیاست پولی باید به صورت شفاف و محدود به ابزارهای استاندارد تعریف شوند، از جمله عملیات بازار باز، تعیین نرخ های بهره سیاستی، مدیریت ذخایر بانکی و ابزارهای احتیاطی کلان. استفاده از این ابزارها باید در چهارچوب سازوکارهای بازار و با هدف اثرگذاری غیرمستقیم بر نقدینگی و انتظارات تورمی صورت گیرد، نه از طریق دخالت مستقیم در تخصیص منابع یا قیمت گذاری دستوری.

سوماً، یکی از مهم ترین ابعاد سیاست پولی مدرن، «مدیریت انتظارات» است. در این چارچوب، هیأت عالی نه تنها سیاست ها را تعیین می کند، بلکه از طریق اطلاع رسانی شفاف، انتشار گزارش ها و اعلام جهت گیری آینده سیاست پولی، بر رفتار فعالان اقتصادی اثر می گذارد. در نتیجه، این ماده باید به طور ضمنی یا صریح، نقش هیأت عالی در شکل دهی به انتظارات بازار را به رسمیت بشناسد.

چهارماً، استقلال در اعمال سیاست پولی زمانی معنا دارد که هیأت عالی در انتخاب ابزارها و زمان بندی اجرای آن ها آزاد باشد. هرگونه محدودیت قانونی که این اختیار را مقید به ملاحظات بیرونی کند، عملاً استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید. از این رو، در طراحی این ماده، باید تصریح شود که انتخاب ابزارها، نحوه اجرا و زمان بندی سیاست ها، در صلاحیت انحصاری هیأت عالی است.

در نهایت، باید توجه داشت که این ماده باید به گونه ای تنظیم شود که هم از انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط متغیر اقتصادی برخوردار باشد و هم از انحراف به سمت مداخلات غیر شفاف و غیر پاسخگو جلوگیری

کند. این تعادل، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های طراحی حقوقی در حوزه بانکداری مرکزی است و تحقق آن نیازمند زبانی دقیق، غیرمبهم و مبتنی بر اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی است.

ماده ۷ - اختیارات هیأت عالی در سیاست پولی و ارزی

الف - تعیین سیاست‌ها

هیأت عالی مسئول تعیین و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در چهارچوب اهداف این قانون می‌باشد.

ب - تعیین ابزارها

هیأت عالی اختیار دارد در راستای تحقق اهداف خود، ابزارهای سیاست پولی و ارزی را تعیین و به‌کار گیرد، از جمله:

- ۱- عملیات بازار باز
- ۲- تعیین و تنظیم نرخ‌های سیاستی
- ۳- مدیریت ذخایر و نقدینگی در نظام بانکی
- ۴- ابزارهای احتیاطی کلان

پ - اجرای بازارمحور

اجرای سیاست‌های پولی و ارزی باید از طریق سازوکارهای بازار و به‌صورت غیرمستقیم انجام شود و مداخلات مستقیم در تخصیص منابع یا قیمت‌گذاری، صرفاً در موارد استثنایی و موقت مجاز است.

ت - مدیریت انتظارات

هیأت عالی موظف است با انتشار اطلاعات، گزارش‌ها و اعلام جهت‌گیری سیاستی، نسبت به مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی اقدام نماید.

ث - استقلال در اجرا

انتخاب ابزارها، نحوه اجرا و زمان‌بندی سیاست‌های پولی و ارزی در صلاحیت انحصاری هیأت عالی است و هیچ مقام یا نهادی حق مداخله در این تصمیمات را ندارد.

ج - انعطاف‌پذیری

هیأت عالی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی، ابزارهای جدید سیاستی را طراحی و به‌کار گیرد، مشروط بر آنکه با اهداف این قانون مغایرت نداشته باشد.

گزارش حقوقی بازنگری ماده ۸ قانون بانک مرکزی

(وظایف هیأت عالی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۸ که به وظایف هیأت عالی اختصاص دارد، در واقع ستون فقرات نظام تصمیم‌گیری در بانک مرکزی محسوب می‌شود، زیرا این ماده مشخص می‌کند که بالاترین رکن سیاست‌گذاری دقیقاً چه صلاحیت‌هایی دارد و تا چه میزان می‌تواند در حوزه‌های مختلف مداخله کند. اهمیت این ماده از آن جهت است که مرز میان «سیاست‌گذاری کلان» و «مداخله اجرایی» را تعیین می‌نماید و هرگونه ابهام در این مرز می‌تواند به تضعیف کارایی نهادی یا تمرکز نامطلوب قدرت منجر شود.

اولاً، در متن فعلی، هیأت عالی به‌درستی به‌عنوان مرجع تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری معرفی شده است، اما در برخی بندها، دامنه اختیارات آن از سطح سیاست‌گذاری فراتر رفته و وارد حوزه تصمیمات اجرایی یا حتی عملیاتی می‌شود. برای مثال، تعیین نرخ‌های سود، کارمزدها یا ورود به جزئیات هدایت اعتبارات بانکی، اگرچه در نظام‌های سنتی رایج بوده، اما در چارچوب‌های مدرن بانکداری مرکزی، این سطح از مداخله معمولاً به‌صورت غیرمستقیم و از طریق ابزارهای بازار محور اعمال می‌شود، نه از طریق تصمیمات دستوری. بنابراین، باقی ماندن این نوع اختیارات در متن قانون، می‌تواند با رویکرد کلی ما مبنی بر حرکت به سمت نظام بازار محور در تعارض قرار گیرد.

دوماً، در برخی بندها، مفاهیمی مانند «هدایت تسهیلات» یا «تعیین سقف نرخ سود» مشاهده می‌شود که به‌طور سنتی ابزارهای مداخله مستقیم دولت در نظام بانکی بوده‌اند. در حالی که در طراحی پیشرفته، بانک مرکزی باید از طریق تنظیم نرخ‌های سیاستی، عملیات بازار باز و ابزارهای احتیاطی، به‌صورت غیرمستقیم بر این متغیرها اثر بگذارد. باقی ماندن این عبارات در متن، می‌تواند موجب بازتولید همان مشکلات ساختاری گذشته، از جمله تخصیص غیربهبینه منابع و ایجاد رانت در بازار پول شود.

سوماً، یکی از نقاط قوت این ماده، پیش‌بینی نقش نظارتی هیأت عالی بر عملکرد هیأت عامل و نیز در حوزه بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری است. این بخش با استانداردهای بین‌المللی هم‌راستا بوده و نشان‌دهنده حرکت به سمت یک چارچوب نظارتی حرفه‌ای است. با این حال، لازم است این اختیارات به‌گونه‌ای تنظیم شود که از ورود هیأت عالی به مدیریت اجرایی مستقیم جلوگیری گردد و نقش آن در سطح «تصمیم‌گیری راهبردی» باقی بماند.

چهارماً، بندهای مربوط به گزارش‌دهی، شفافیت و تصویب گزارش‌ها از منظر حکمرانی بسیار مهم هستند، اما ارجاع به نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی در برخی قسمت‌ها، با چارچوب بازطراحی‌شده شما که مبتنی بر ساختار دوران گذار است، نیازمند بازنگری و بی‌طرف‌سازی نهادی می‌باشد. این ارجاعات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم پاسخگویی حفظ شود و هم وابستگی به ساختارهای خاص سیاسی حذف گردد.

در نهایت، این ماده باید به‌گونه‌ای بازنویسی شود که هیأت عالی به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار کلان باقی بماند و از ورود به جزئیات اجرایی یا تعیین مستقیم قیمت‌ها و نرخ‌ها اجتناب نماید. تحقق این امر، نه تنها موجب افزایش کارایی سیاست پولی می‌شود، بلکه از بازگشت به الگوهای ناکارآمد گذشته نیز جلوگیری خواهد کرد.

ماده ۸ - وظایف هیأت عالی

وظایف هیأت عالی بانک مرکزی، با رعایت قوانین مربوط، به شرح زیر است:

۱- تعیین و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری و چارچوب‌های اجرایی آن در راستای اهداف این قانون

۲- تصویب برنامه‌های اجرایی پیشنهادی رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی

۳- نظارت بر عملکرد هیأت عامل و ارزیابی میزان انطباق اقدامات آن با سیاست‌های مصوب

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص بازسازی، ساماندهی یا گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

۵- اتخاذ تصمیم درباره تأسیس، توسعه یا تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها و نهادهای وابسته به بانک مرکزی در چهارچوب قوانین

۶- اتخاذ تدابیر کلان برای مدیریت نقدینگی و ثبات مالی از طریق ابزارهای سیاست پولی و سازوکارهای بازارمحور

۷- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

۸- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار، اصلاح یا خروج از گردش انواع پول رسمی کشور

۹- تعیین چارچوب‌های کلی نرخ‌های سیاستی و شرایط اعتباری، بدون ورود به قیمت‌گذاری دستوری مستقیم

۱۰- تعیین اصول و ضوابط مربوط به کار مزد خدمات بانکی در چهارچوب هزینه تمام‌شده و رقابت‌پذیری بازار

۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص حمایت‌های اعتباری از صندوق ضمانت سپرده‌ها در چهارچوب ثبات مالی

۱۲- تصویب اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی برای بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت

۱۳- بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل پیش از انتشار یا ارائه به مراجع ذیصلاح

۱۴- تعیین حدود و ضوابط نگهداری و نقل و انتقال پول نقد و ابزارهای پرداخت در نظام بانکی

گزارش حقوقی ماده ۹

(نحوه تشکیل جلسات و آیین کار هیأت عالی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۹ که به نحوه تشکیل جلسات، نصاب تصمیم‌گیری و آیین کار هیأت عالی می‌پردازد، از حیث حقوقی نقشی تعیین‌کننده در کارآمدی واقعی این رکن دارد. اگر مواد پیشین، ترکیب و اختیارات هیأت عالی را مشخص می‌کردند، این ماده تعیین می‌کند که آن اختیارات در عمل چگونه و تحت چه قواعدی اعمال می‌شود. به بیان دیگر، این ماده «حکمرانی درون‌سازمانی» هیأت عالی را تنظیم می‌کند و هرگونه ضعف در آن می‌تواند به اختلال در تصمیم‌گیری یا تمرکز نامطلوب قدرت منجر شود.

اولاً، پیش‌بینی نصاب رسمیت جلسات (دو سوم اعضا) و اتخاذ تصمیم با اکثریت مطلق اعضای حاضر، از منظر تضمین جدیت تصمیمات و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های حداقلی، قابل دفاع است. با این حال، باید توجه داشت که اگر ترکیب هیأت عالی محدود باشد، این نصاب می‌تواند در شرایط خاص منجر به تأخیر در تصمیم‌گیری شود. بنابراین، اهمیت دارد که قواعد دعوت به جلسه و تشکیل جلسات فوق‌العاده به‌گونه‌ای طراحی شود که از ایجاد بن‌بست نهادی جلوگیری کند.

دوماً، استقرار دبیرخانه در حوزه قائم مقام رئیس کل و ایفای نقش دبیر بدون حق رأی، از منظر اداری قابل قبول است، اما از حیث حکمرانی، تمرکز کارکرد دبیرخانه در زیرمجموعه رئیس کل می‌تواند شائبه وابستگی دستور جلسات به مدیریت اجرایی را ایجاد کند. در نظام‌های پیشرفته، اگرچه دبیرخانه معمولاً از نظر اداری به رئیس کل نزدیک است، اما از حیث کارکردی باید بی‌طرفی خود را حفظ کرده و به‌عنوان بازوی سازمانی کل هیأت عالی عمل کند، نه صرفاً رئیس آن.

سوماً، قاعده قرار گرفتن موضوعات در دستور جلسه با موافقت رئیس کل، یکی از حساس‌ترین بخش‌های این ماده است. این قاعده، اگر بدون تعدیل باقی بماند، می‌تواند عملاً اختیار کنترل دستور جلسات را در دست رئیس کل متمرکز کند و به‌صورت غیرمستقیم بر جریان تصمیم‌گیری هیأت عالی اثر بگذارد. استثنایی که برای برخی بندهای ماده ۸ پیش‌بینی شده، گامی در جهت کاهش این تمرکز است، اما از منظر طراحی نهادی پیشرفته، بهتر است امکان طرح موضوع توسط حداقل تعداد مشخصی از اعضا به‌صورت عام به رسمیت شناخته شود تا توازن قدرت در درون هیأت حفظ گردد.

چهارماً، پیش‌بینی حداقل تعداد جلسات در ماه و امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده، از منظر پویایی تصمیم‌گیری مثبت است. با این حال، در شرایط اقتصادی پرنوسان، ممکن است نیاز به انعطاف بیشتر در تعداد و زمان‌بندی جلسات وجود داشته باشد. بنابراین، این حکم باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که حداقل جلسات را تضمین کند، نه اینکه سقفی برای آن ایجاد نماید.

در نهایت، امکان حضور اعضای هیأت عامل و سایر اشخاص ذی‌ربط بدون حق رأی، از حیث کیفیت تصمیم‌گیری مفید است، زیرا دسترسی هیأت عالی به اطلاعات تخصصی را افزایش می‌دهد. با این حال، باید دقت شود که این حضور به ابزاری برای تأثیرگذاری غیررسمی بر تصمیمات تبدیل نشود و مرز میان «ارائه اطلاعات» و «مداخله در تصمیم‌گیری» حفظ گردد.

در مجموع، این ماده باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حفظ کارآمدی و سرعت تصمیم‌گیری، از تمرکز بیش از حد قدرت در دست رئیس کل جلوگیری کرده و توازن نهادی در درون هیأت عالی را تضمین نماید. تحقق این هدف، یکی از نشانه‌های بلوغ حقوقی در طراحی حکمرانی بانک مرکزی است.

ماده ۹ - نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری هیأت عالی

الف - نصاب جلسات

جلسات هیأت عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.

ب - دبیرخانه

دبیرخانه هیأت عالی زیر نظر قائم مقام رئیس کل فعالیت می‌کند. قائم مقام رئیس کل به‌عنوان دبیر هیأت عالی، بدون حق رأی، در جلسات شرکت می‌نماید.

پ - دستور جلسات

تعیین دستور جلسات هیأت عالی با رئیس کل است. با این حال، هر یک از اعضای هیأت عالی می‌تواند موضوعات پیشنهادی خود را به دبیرخانه ارائه نماید. در صورتی که حداقل دو عضو هیأت عالی درخواست طرح موضوعی را داشته باشند، درج آن در دستور جلسه الزامی است.

ت - برگزاری جلسات

هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل جلسه می‌دهد.
جلسات فوق‌العاده به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو هیأت عالی برگزار می‌شود.

ث - حضور اشخاص غیر عضو

اعضای هیأت عامل و سایر اشخاص مرتبط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل، می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند.

گزارش حقوقی ماده ۱۰

(نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۱۰ که نهاد «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی» را پیش‌بینی می‌کند، از منظر حقوقی تلاشی برای ایجاد پیوند میان سیاست پولی و واقعیت‌های اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود. این ایده، در ذات خود، دارای جنبه‌های مثبت مهمی است، زیرا سیاست پولی در خلأ شکل نمی‌گیرد و نیازمند دریافت بازخورد از بخش‌های مختلف اقتصاد است. با این حال، نحوه طراحی این سازوکار در متن فعلی، از حیث استقلال بانک مرکزی و مرزبندی میان سیاستگذاری تخصصی و مداخلات بیرونی، با چالش‌های جدی مواجه است.

اولاً، در قانون قبلی الزام به حضور مقامات اجرایی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در کنار دعوت الزامی از نمایندگان بخش‌های اقتصادی، اگرچه با هدف افزایش هماهنگی سیاستی پیش‌بینی شده، اما از منظر حقوقی می‌تواند به تضعیف استقلال بانک مرکزی منجر شود. در نظام‌های پیشرفته بانکداری مرکزی، ارتباط با دولت و بخش خصوصی عمدتاً در قالب‌های مشورتی و غیرالزام‌آور برقرار می‌شود و حضور نهادهای اجرایی در جلسات تصمیم‌گیری سیاست پولی، به‌ویژه در سطحی که تصمیمات الزام‌آور اتخاذ می‌شود، به‌عنوان یک ریسک نهادی تلقی می‌گردد. این امر می‌تواند منجر به «فشار غیررسمی» بر تصمیمات هیأت عالی شود، حتی اگر حق رأی نداشته باشند. همچنین از آنجایی که این قانون عمدتاً برای استفاده در دوره گذار تهیه شده پس در این دوران وزیری و سازمان برنامه و بودجه ای وجود نخواهند داشت که از ایشان دعوت به عمل آید.

دوماً، قاعده‌ای که تصمیمات مهم سیاست پولی را منحصرراً به این نشست‌ها محدود می‌کند، از حیث تمرکز تصمیم‌گیری قابل دفاع است، اما در عین حال می‌تواند انعطاف‌پذیری سیاست پولی را کاهش دهد. در شرایطی که بازارهای مالی نیازمند واکنش سریع هستند، محدود کردن تصمیمات به جلسات از پیش تعیین‌شده ممکن است باعث تأخیر در واکنش سیاستی شود. در نظام‌های پیشرفته، اگرچه جلسات سیاستگذاری منظم وجود دارد، اما بانک مرکزی همواره امکان اقدام فوری در شرایط اضطراری را حفظ می‌کند.

سوماً، ساختار گزارش‌دهی رئیس کل در این ماده از نقاط قوت آن محسوب می‌شود. پیش‌بینی گزارش‌های تحلیلی شامل نقدینگی، تورم، عملکرد شبکه بانکی و تراز خارجی، نشان‌دهنده حرکت به سمت یک چارچوب تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است. با این حال، دامنه این گزارش‌ها بسیار گسترده و در برخی موارد نزدیک به گزارش‌های دولت یا نهادهای آماری است. لازم است تمرکز این گزارش‌ها بر متغیرهایی باشد که مستقیماً در حوزه سیاست پولی و ثبات مالی قرار دارند تا از پراکندگی تحلیلی جلوگیری شود.

چهارماً، پیش‌بینی امکان درج نظرات مخالف در گزارش نهایی، از منظر شفافیت و حکمرانی مدرن بسیار مثبت است و به تقویت پاسخگویی کمک می‌کند. این امر مشابه رویه‌هایی است که در برخی بانک‌های مرکزی

پیشرفته نیز مشاهده می‌شود. با این حال، نحوه انتشار این نظرات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ شفافیت، از ایجاد سیگنال‌های متناقض در بازار جلوگیری گردد.

در نهایت، بخش مربوط به ارسال گزارش‌ها به مقامات مختلف سیاسی، یکی از چالش‌برانگیزترین قسمت‌های این ماده است. چنین ترتیبی، اگرچه در راستای پاسخگویی طراحی شده، اما از منظر استقلال نهادی می‌تواند به ایجاد کانال‌های نفوذ سیاسی در سیاست پولی منجر شود. در طراحی پیشرفته، پاسخگویی بانک مرکزی باید وجود داشته باشد، اما در قالب‌های نهادی مشخص و بدون ایجاد وابستگی یا الزام به تبعیت از نهادهای سیاسی.

در مجموع، این ماده نیازمند بازطراحی به‌گونه‌ای است که ضمن حفظ مزایای آن در زمینه شفافیت و ارتباط با اقتصاد واقعی، استقلال تصمیم‌گیری بانک مرکزی و انعطاف‌پذیری سیاست پولی نیز به‌طور کامل حفظ شود. این تعادل، یکی از حساس‌ترین نقاط طراحی حقوقی در قوانین بانک‌های مرکزی مدرن است.

ماده ۱۰ - نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی

الف - برگزاری نشست

رئیس کل موظف است حداقل یک‌بار در هر فصل، جلسه هیأت عالی را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی» برگزار نماید.

در این نشست، اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بررسی شده و تصمیمات کلان سیاستی اتخاذ می‌گردد.

ب - حدود تصمیم‌گیری

تصمیمات راهبردی در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری که دارای آثار قابل‌توجه بر اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار باشند، در این نشست اتخاذ می‌شود.

در موارد اضطراری، هیأت عالی می‌تواند خارج از این نشست‌ها نیز تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

پ - مشارکت مشورتی

رئیس کل می‌تواند برای بهره‌گیری از نظرات تخصصی، نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، مقامات اجرایی یا کارشناسان مستقل را به‌صورت موردی و بدون حق رأی به این نشست دعوت نماید.

حضور این اشخاص جنبه مشورتی داشته و تأثیری در استقلال تصمیم‌گیری هیأت عالی ندارد.

ت - گزارش رئیس کل

رئیس کل موظف است حداقل سه روز پیش از برگزاری نشست، گزارش تحلیلی عملکرد بانک مرکزی و وضعیت اقتصاد کلان را در اختیار اعضای هیأت عالی قرار دهد.

این گزارش شامل موارد زیر است:

- ۱- تحولات نقدینگی، پایه پولی و نرخ‌های سود
- ۲- وضعیت تورم و عوامل مؤثر بر آن
- ۳- وضعیت ثبات و سلامت نظام بانکی
- ۴- وضعیت رشد اقتصادی و تأمین مالی

- ۵- وضعیت بازار ارز و تراز پرداخت‌ها
۶- ارزیابی سیاست‌های قبلی و پیشنهاد‌های دوره آتی

ث - بررسی و تصویب گزارش

هیأت عالی پس از بررسی، گزارش رئیس کل را تأیید یا اصلاح می‌نماید. نظرات مخالف اعضا، در صورت درخواست، به‌صورت پیوست به گزارش افزوده می‌شود.

ج - شفافیت

اطلاع‌رسانی عمومی درباره نتایج نشست‌های سیاست‌گذاری صرفاً توسط رئیس کل و در چهارچوب ضوابط شفافیت بانک مرکزی انجام می‌شود.

گزارش حقوقی ماده ۱۱

(قواعد افشاء و محرمانگی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۱۱ که به قواعد افشاء و محرمانگی اختصاص دارد، یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین مواد این قانون محسوب می‌شود، زیرا این ماده نقطه تلاقی دو اصل بنیادین در حکمرانی مالی را تنظیم می‌کند: از یک‌سو اصل شفافیت و پاسخ‌گویی، و از سوی دیگر ضرورت حفظ محرمانگی اطلاعات حساس. هرگونه عدم تعادل میان این دو، می‌تواند یا به بی‌اعتمادی عمومی و فساد پنهان منجر شود، یا به بی‌ثباتی مالی و سوءاستفاده از اطلاعات.

اولاً، اصل «غیرمحرمانه بودن مذاکرات و مصوبات» که در متن پیش‌بینی شده، از منظر حکمرانی مدرن بسیار پیشرو و قابل دفاع است، زیرا شفافیت در تصمیمات سیاست پولی، به‌ویژه در حوزه مدیریت انتظارات، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. با این حال، در نظام‌های پیشرفته بانکداری مرکزی، این شفافیت همواره با تأخیر زمانی و با ملاحظات دقیق انتشار انجام می‌شود تا از ایجاد نوسانات در بازار جلوگیری گردد. بنابراین، الزام به انتشار کامل و سریع مذاکرات، بدون پیش‌بینی لایه‌های کنترلی، می‌تواند در شرایط خاص به بی‌ثباتی در بازارهای مالی منجر شود.

دوماً، تعریف «اطلاعات محرمانه» در متن اولیه، اگرچه به‌صورت موردی به برخی مصادیق اشاره کرده، اما از نظر حقوقی نیازمند یک تعریف جامع و فراگیر است. اطلاعات محرمانه در نظام بانکی تنها محدود به اسرار دولتی یا تجاری نیست، بلکه شامل طیف وسیعی از داده‌ها از جمله اطلاعات مشتریان، تراکنش‌ها، تصمیمات سیاستی قبل از اعلام عمومی و حتی داده‌های تحلیلی داخلی می‌شود. عدم تعریف دقیق این مفهوم، می‌تواند در عمل موجب تفسیرهای متفاوت و ایجاد خلأهای اجرایی شود.

سوماً، دامنه اشخاص مشمول محرمانگی باید به‌صورت گسترده تعریف شود. در بسیاری از موارد نقض محرمانگی، اطلاعات نه از طریق کارکنان رسمی، بلکه از طریق مشاوران، پیمانکاران یا اشخاص دارای دسترسی غیرمستقیم افشاء می‌شود. بنابراین، محدود کردن این الزام به کارکنان رسمی، از منظر حقوقی ناکافی است و باید تمامی اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات دسترسی دارند را در بر گیرد.

چهارماً، یکی از خلأهای مهم در بسیاری از قوانین سنتی، عدم تفکیک میان «افشای غیرمجاز» و «افشای قانونی» است. در حالی که در نظام‌های مدرن، افشای اطلاعات در چارچوب قانون، به‌ویژه در راستای کشف

تخلفات، نهتنها مجاز بلکه مورد حمایت قرار می‌گیرد. از این‌رو، پیش‌بینی سازوکار حمایت از افشاگران در کنار ممنوعیت افشای غیرمجاز، یکی از عناصر کلیدی این ماده محسوب می‌شود. (whistleblowers)

پنجماً، استفاده از اطلاعات محرمانه برای منفعت شخصی یا اشخاص ثالث، یکی از خطرناک‌ترین اشکال سوءاستفاده در نظام مالی است که می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده و اخلال در بازار منجر شود. در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، این رفتار به‌عنوان تخلف سنگین یا حتی جرم مالی جدی تلقی می‌شود. بنابراین، لازم است این موضوع به‌صورت صریح در متن قانون ممنوع گردد.

در نهایت، پیش‌بینی مسئولیت جبران خسارت و حتی مسئولیت تضامنی در صورت تعدد مرتکبان، از منظر حقوقی ضروری است، زیرا افشای اطلاعات محرمانه می‌تواند خسارات گسترده و بعضاً غیرقابل جبرانی به اشخاص و حتی کل نظام مالی وارد کند. همچنین، حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف، در صورتی که با حسن نیت انجام شده باشد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشف فساد از درون سیستم است و نبود آن می‌تواند فرهنگ سکوت و پنهان‌کاری را تقویت کند.

در مجموع، این ماده باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از یک‌سو شفافیت و پاسخگویی را تقویت کند و از سوی دیگر، با ایجاد یک نظام جامع محرمانگی و حمایت از افشاگران، از نشت اطلاعات حساس و سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری نماید. تحقق این تعادل، یکی از نشانه‌های پیشرفت و بلوغ حقوقی در نظام بانکداری مرکزی است.

ماده ۱۱ - قواعد افشاء، محرمانگی و حمایت از افشاگران

الف - اصل شفافیت

اصل در مذاکرات، تصمیمات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آن‌هاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مصوبات و خلاصه مذاکرات را در مهلت مناسب و با رعایت ملاحظات ثبات مالی منتشر نماید.

ب - موارد محرمانه

اطلاعات زیر محرمانه تلقی شده و از انتشار عمومی مستثنی است:

- ۱- اطلاعات مرتبط با امنیت ملی و منافع حاکمیتی
- ۲- اطلاعاتی که افشای آن موجب نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص شود
- ۳- اطلاعات و تصمیماتی که افشای پیش از موعد آن‌ها موجب اخلال در بازارها یا سوءاستفاده مالی گردد

پ - تعریف اطلاعات محرمانه

اطلاعات محرمانه شامل هرگونه اطلاعات غیرعمومی مرتبط با بانک مرکزی، اشخاص تحت نظارت، مشتریان آن‌ها، حساب‌ها، تراکنش‌ها، قراردادهای سیاست‌ها، تصمیمات داخلی و داده‌های تحلیلی می‌باشد.

ت - ممنوعیت افشاء

افشای اطلاعات محرمانه توسط اشخاصی که به موجب شغل، سمت یا قرارداد به این اطلاعات دسترسی دارند، بدون مجوز قانونی، ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

ث - منع سوءاستفاده

استفاده از اطلاعات محرمانه برای کسب منفعت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا اشخاص ثالث ممنوع بوده و مشمول مجازات قانونی خواهد بود.

ج - اشخاص مشمول

احکام این ماده شامل کلیه کارکنان، مدیران، اعضای ارکان بانک مرکزی، کارکنان و مدیران اشخاص تحت نظارت، سهامداران مؤثر، مشاوران، پیمانکاران و هر شخصی است که به هر نحو به اطلاعات محرمانه دسترسی یافته باشد.

چ - موارد مجاز افشاء

افشای اطلاعات در موارد زیر مجاز است:

- ۱- به موجب قانون
- ۲- به دستور مرجع قضائی
- ۳- در چهارچوب مقررات مصوب بانک مرکزی

ح - مسئولیت و جبران خسارت

مرتکبان افشای غیرمجاز اطلاعات محرمانه، علاوه بر مجازات‌های مقرر، موظف به جبران کامل خسارات وارده بوده و در صورت تعدد، مسئولیت آنان تضامنی خواهد بود.

در مواردی که افشاء منجر به اخلال در ثبات مالی یا خسارات گسترده شود، مجازات متناسب تشدید می‌گردد. میزان جریمه در این نوع جرایم توسط دادگاه ویژه بررسی جرایم اقتصادی و بر مبنای گزارش رسمی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

خ - حمایت از افشاگران

اشخاصی که با حسن نیت، اطلاعات مربوط به تخلفات، جرائم یا نقض مقررات را به بانک مرکزی گزارش می‌دهند، از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود.

د - سازوکار گزارش‌دهی

بانک مرکزی موظف است سازوکارهای امن، محرمانه و قابل دسترس برای دریافت و بررسی گزارش‌ها ایجاد نماید. از جمله یک صفحه ی ویژه روی وب سایت بانک مرکزی با دسترسی همگانی و نیروی ویژه جهت بررسی، راستی آزمایی و ارجاع به ارگانهای دادرسی و حتی انتظامی در شرایط خاص.

ذ - حفاظت از هویت

هویت گزارش‌دهندگان باید محرمانه نگه داشته شود و افشای آن بدون رضایت ایشان ممنوع است، مگر در موارد قانونی.

ر - منع اقدامات تلافی‌جویانه

هرگونه اقدام تلافی‌جویانه علیه گزارش‌دهنده ممنوع بوده و موجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

ز - سوءاستفاده از گزارش‌دهی

ارائه گزارش خلاف واقع با سوءنیت، موجب مسئولیت قانونی و جبران خسارت خواهد بود.

گزارش حقوقی ماده ۱۲

(شوراهای تخصصی هیأت عالی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۱۲ که به پیش‌بینی شوراهای تخصصی ذیل هیأت عالی می‌پردازد، در واقع مکمل طبیعی مواد ۵ تا ۸ محسوب می‌شود. در مواد پیشین، ارکان اصلی بانک مرکزی و حدود صلاحیت‌های هیأت عالی به‌عنوان رکن سیاست‌گذار کلان تعریف شده است؛ از این‌رو، ایجاد نهادهای تخصصی در این ماده نه برای ایجاد سطح جدیدی از تصمیم‌گیری، بلکه برای تقویت کیفیت کارشناسی و تخصصی تصمیمات هیأت عالی ضروری است. به همین دلیل، این ماده باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از یک‌سو کارآمدی تحلیلی را افزایش دهد و از سوی دیگر، از ایجاد مراکز موازی تصمیم‌گیری یا تضعیف تمرکز سیاست‌گذاری جلوگیری کند.

اولاً، تجربه نظام‌های پیشرفته بانکداری مرکزی نشان می‌دهد که تفکیک کارکرد «سیاست‌گذاری پولی» از «نظارت بانکی و تنظیم‌گری» یک اصل بنیادین در حکمرانی مالی مدرن است. در بسیاری از نظام‌های سنتی، ادغام این دو حوزه در یک ساختار واحد، منجر به تعارض منافع، کاهش شفافیت و ضعف در پاسخگویی شده است. از این‌رو، پیش‌بینی دو شورای تخصصی مجزا در این ماده، گامی در جهت انطباق با استانداردهای بین‌المللی و رفع یکی از نارسایی‌های ساختاری نظام پیشین محسوب می‌شود.

دوماً، باید تأکید شود که شوراهای تخصصی، علی‌رغم اهمیت نقش کارشناسی خود، فاقد صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی هستند و صرفاً به‌عنوان بازوی مشورتی و تحلیلی هیأت عالی عمل می‌کنند. این نکته از منظر حقوقی بسیار حائز اهمیت است، زیرا در غیر این صورت، خطر انتقال تدریجی قدرت تصمیم‌گیری از رکن اصلی به نهادهای فرعی به وجود خواهد آمد؛ امری که در برخی ساختارهای ناکارآمد گذشته نیز مشاهده شده است. بنابراین، این ماده باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که جایگاه هیأت عالی به‌عنوان مرجع انحصاری تصمیم‌گیری کلان، حفظ گردد.

سوماً، با توجه به اینکه در مواد قبلی، به‌ویژه ماده ۸، وظایف سیاست‌گذاری پولی و نظارتی هیأت عالی به‌صورت جامع تبیین شده است، در این ماده از تکرار آن وظایف خودداری می‌شود و تمرکز صرفاً بر ساختار نهادی پشتیبان قرار می‌گیرد. این رویکرد، هم موجب انسجام قانون می‌شود و هم از پراکندگی و تورم مقررات جلوگیری می‌کند.

چهارماً، در چارچوب دوران گذار که این قانون برای آن طراحی شده، وجود شوراهای تخصصی می‌تواند به ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی کمک نماید، زیرا نشان‌دهنده حرکت به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل، داده و تخصص است. در عین حال، طراحی این شوراها به‌گونه‌ای انجام شده که در دوره پس از گذار نیز بدون نیاز به تغییرات اساسی، قابل استمرار و انطباق با ساختارهای منتخب نظام سیاسی آینده باشد.

در نهایت، این ماده باید به عنوان بخشی از یک معماری نهادی منسجم دیده شود که در آن، هیأت عالی به عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیری، از طریق شوراهای تخصصی، به تحلیل‌های عمیق‌تر و تصمیمات با کیفیت بالاتر دست می‌یابد، بدون آنکه از استقلال یا تمرکز خود عدول نماید.

ماده ۱۲ - شوراهای تخصصی هیأت عالی

شوراهای تخصصی هیأت عالی به منظور پشتیبانی کارشناسی از فرآیند تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری، به شرح زیر تشکیل می‌شوند:

۱- شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی

این شورا مسؤول بررسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد در خصوص سیاست‌های پولی، ارزی و ابزارهای مرتبط بوده و نتایج بررسی‌های خود را برای تصمیم‌گیری به هیأت عالی ارائه می‌کند.

۲- شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی

این شورا مسؤول بررسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد در حوزه نظارت بانکی، ثبات مالی و تنظیم‌گری «اشخاص تحت نظارت» بوده و نتایج بررسی‌های خود را به هیأت عالی ارائه می‌نماید.

تبصره - شوراهای موضوع این ماده دارای نقش مشورتی بوده و اتخاذ تصمیم نهایی در کلیه موارد در صلاحیت انحصاری هیأت عالی می‌باشد.

گزارش حقوقی ماده ۱۳

(ترکیب و وظایف شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۱۳ که به ترکیب و وظایف شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی می‌پردازد، در واقع یکی از مهم‌ترین اجزای معماری تصمیم‌سازی در این قانون محسوب می‌شود. همان‌گونه که در ماده ۱۲ پیش‌بینی شد، شوراهای تخصصی به عنوان بازوی کارشناسی هیأت عالی عمل می‌کنند و نه به عنوان نهادهای مستقل تصمیم‌گیر. از این‌رو، نحوه ترکیب این شورا و حدود وظایف آن باید به گونه‌ای تنظیم در شود که از یک سو کیفیت تحلیل‌های سیاستی را ارتقاء دهد و از سوی دیگر، تمرکز نهایی تصمیم‌گیری هیأت عالی را مخدوش نسازد.

اولاً، ترکیب پیش‌بینی شده در متن اولیه، از حیث حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و نیز پیش‌بینی اعضای متخصص بیرونی، گامی مثبت در جهت تلفیق تجربه اجرایی و دانش تخصصی است. با این حال، تمرکز اختیار انتخاب بخش قابل توجهی از اعضا در دست رئیس کل، در صورت عدم وجود ملاحظات نهادی کافی، می‌تواند به کاهش تنوع دیدگاه‌ها و شکل‌گیری همگرایی بیش از حد در تحلیل‌ها منجر شود. در نظام‌های می‌شود که پیشرفته، اگرچه نقش رئیس کل در تعیین ترکیب شوراها پذیرفته شده است، اما همواره تلاش حضور کارشناسان مستقل به گونه‌ای تضمین شود که از «یک‌صدایی نهادی» جلوگیری گردد.

دوماً، پیش‌بینی حضور اعضای هیأت عامل در شورا، از منظر ارتباط میان سیاست‌گذاری و اجرا قابل توجیه است، اما باید توجه داشت که این حضور نباید موجب غلبه دیدگاه اجرایی بر تحلیل‌های مستقل شود. در واقع، یکی از کارکردهای اصلی این شورا، ایجاد فضایی برای ارزیابی انتقادی سیاست‌های جاری است، نه صرفاً

تأیید آن‌ها. بنابراین، حفظ توازن میان اعضای اجرایی و اعضای مستقل، برای کارآمدی واقعی شورا ضروری است.

سوماً، شرط تخصص و سابقه برای اعضای بیرونی شورا، از منظر حرفه‌ای بودن تصمیم‌سازی، کاملاً ضروری و منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. با این حال، ارجاع به شرایط مندرج در ماده‌ای دیگر، در حالی که این شرایط پیش‌تر در ماده ۶ (ترکیب و صلاحیت اعضای ارکان) به‌صورت کلی تنظیم شده، نیازمند بازنگری است. بر اساس اصل عدم تکرار که در این قانون رعایت می‌شود، شرایط عمومی صلاحیت و عدم تعارض منافع قبلاً در مواد پیشین پوشش داده شده و در این ماده صرفاً به شرایط تخصصی اشاره می‌شود.

چهارماً، در خصوص وظایف شورا، تمرکز بر «آماده‌سازی دستورکار»، «ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها» و «پایش عملکرد نظام بانکی» کاملاً منطبق با نقش یک نهاد مشورتی حرفه‌ای است. با این حال، عبارت «پیشنهاد اقدامات تشویقی یا تنبیهی» باید با دقت تنظیم شود، زیرا این شورا نباید به‌صورت مستقیم وارد حوزه در تصمیم‌گیری نظارتی یا اعمال اقدامات اجرایی شود. این وظیفه، همان‌گونه که در ماده ۸ تصریح شده، صلاحیت هیأت عالی قرار دارد و شورا صرفاً باید نقش پیشنهاددهنده داشته باشد.

در نهایت، با توجه به اینکه این قانون برای دوران گذار طراحی شده، ساختار این شورا باید به‌گونه‌ای باشد که هم پاسخگوی نیاز به تصمیم‌سازی سریع و تخصصی در شرایط ناپایدار باشد و هم در دوره پس از گذار، بدون نیاز به تغییرات اساسی، در چارچوب نظام سیاسی منتخب (اعم از جمهوری یا پادشاهی پارلمانی) قابل استمرار باشد. از این منظر، انعطاف‌پذیری در ترکیب شورا و تأکید بر معیارهای حرفه‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ماده ۱۳ - شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی

الف - ترکیب شورا

اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از:

۱- قائم مقام رئیس کل (رئیس شورا)

۲- معاون سیاست‌گذاری پولی (دبیر شورا)

۳- معاون ارزی رئیس کل

۴- اعضای منتخب از میان هیأت عامل به تشخیص رئیس کل

۵- سه نفر کارشناس متخصص در حوزه اقتصاد کلان و سیاست پولی، دارای مدرک دکتری و حداقل ده سال سابقه حرفه‌ای مرتبط

۶- دو نفر متخصص در حوزه سیاست‌ها و بازارهای ارزی

تبصره ۱ - اعضای موضوع بندهای (۵) و (۶) برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ - اعضای خارج از بانک مرکزی به‌صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می‌کنند.

تبصره ۳ - شرایط عمومی صلاحیت حرفه‌ای و عدم تعارض منافع اعضا، مطابق احکام مقرر در مواد پیشین این قانون اعمال می‌شود و از تکرار آن در این ماده خودداری می‌گردد.

ب - وظایف شورا

وظایف شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارت است از:

- ۱- تهیه و تدوین دستورکار و پیش‌نویس مصوبات هیأت عالی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی
- ۲- ارزیابی مستمر اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی و ارائه گزارش تحلیلی به هیأت عالی
- ۳- پایش عملکرد نظام بانکی از حیث انطباق با سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی و ارائه پیشنهادها لازم به هیأت عالی
- ۴- انجام سایر امور محوله از سوی هیأت عالی یا رئیس کل در چهارچوب این قانون

گزارش حقوقی ماده ۱۴

(شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی)

با توجه به ساختار کلی قانون بانک مرکزی، ماده ۱۴ که به ترکیب و وظایف شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی اختصاص دارد، مکمل مستقیم ماده ۱۳ محسوب می‌شود و در کنار آن، تفکیک نهادی میان «سیاست پولی» و «نظارت بانکی» را تکمیل می‌کند. این تفکیک، یکی از اصول بنیادین در حکمرانی مالی مدرن است، زیرا تجربه نظام‌های بانکی نشان داده است که ادغام این دو حوزه در یک ساختار واحد، می‌تواند به تعارض منافع، کاهش شفافیت و در نهایت تضعیف ثبات مالی منجر شود.

اولاً، ترکیب پیش‌بینی‌شده برای این شورا، با تأکید بر حضور معاون تنظیم‌گری، معاون حقوقی و کارشناس متخصص حقوق بانکی، نشان‌دهنده توجه به ماهیت حقوقی و نظارتی این حوزه است. این امر از منظر تطبیقی نیز قابل دفاع است، زیرا نظارت بانکی صرفاً یک فرآیند اقتصادی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، تصمیمات آن دارای آثار حقوقی مستقیم بر اشخاص تحت نظارت است. با این حال، مشابه ملاحظاتی که در ماده ۱۳ مطرح شد، تمرکز اختیار انتخاب اعضای متخصص در دست رئیس کل، در صورت عدم وجود سازوکارهای تعادلی، می‌تواند به کاهش تنوع دیدگاه‌ها منجر شود. از این‌رو، این ماده باید در چهارچوب کلی حاکمیت حرفه‌ای که در مواد ۶ و ۶۰ پیش‌بینی شده، تفسیر گردد و از تکرار آن شرایط در اینجا خودداری می‌شود.

دوماً، حضور اعضای هیأت عامل در این شورا، اگرچه از منظر ارتباط میان سیاست‌گذاری و اجرا قابل توجیه است، اما باید با دقت مدیریت شود تا شورا به بازوی اجرایی تبدیل نگردد. در واقع، این شورا باید بتواند عملکرد نظارتی بانک مرکزی را حتی به‌صورت انتقادی ارزیابی کند، نه اینکه صرفاً ادامه‌دهنده دیدگاه‌های اجرایی باشد. این تمایز، برای جلوگیری از «خودنظارتی ناکارآمد» در نظام بانکی اهمیت اساسی دارد.

سوماً، در بخش وظایف شورا، تأکید بر «آماده‌سازی دستورکار»، «ارزیابی اثربخشی» و «پایش عملکرد اشخاص تحت نظارت» کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. با این حال، عبارت «پیشنهاد اقدامات تشویقی یا تنبیهی» باید به‌صورت محدود به نقش پیشنهادی تفسیر شود، زیرا اعمال این اقدامات، همان‌گونه که

در ماده ۸ تصریح شده، در صلاحیت هیأت عالی قرار دارد. از این رو، در بازنویسی ماده، تلاش شده است این مرزبندی نهادی به صورت دقیق حفظ شود.

چهارماً، از منظر تطبیقی و با توجه به الزامات نظام‌های نظارتی بین‌المللی، این شورا نقش کلیدی در هم‌راستاسازی نظام بانکی کشور با استانداردهای جهانی خواهد داشت. در دوران گذار، این اهمیت دوچندان است، زیرا بازسازی اعتبار بین‌المللی نظام بانکی ایران، مستلزم وجود یک نهاد نظارتی حرفه‌ای، مستقل و مبتنی بر قواعد شفاف است. به همین دلیل، این شورا باید به گونه‌ای طراحی شود که هم توانایی تحلیل دقیق ریسک‌های سیستماتیک را داشته باشد و هم از استقلال لازم برای ارائه ارزیابی‌های بی‌طرفانه برخوردار باشد.

در نهایت، این ماده نیز همانند ماده ۱۳، باید در چهارچوب اصل عدم تکرار تفسیر شود؛ به این معنا که شرایط عمومی صلاحیت، استقلال و عدم تعارض منافع اعضا که در مواد پیشین (به ویژه مواد ۶ و ۶۰) تنظیم شده‌اند، در اینجا تکرار نشده و به همان احکام ارجاع داده می‌شود. این رویکرد، موجب انسجام قانون و جلوگیری از تورم مقررات خواهد شد.

ماده ۱۴ - شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی

الف - ترکیب شورا

اعضای شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:

۱- قائم‌مقام رئیس کل (رئیس شورا)

۲- معاون تنظیم‌گری و نظارت (دبیر شورا)

۳- معاون حقوقی رئیس کل

۴- اعضای منتخب از میان هیأت عامل به تشخیص رئیس کل

۵- سه نفر کارشناس متخصص در حوزه حقوق بانکی، تنظیم‌گری مالی یا حقوق تطبیقی بانکی، دارای مدرک تحصیلی مرتبط که بر اساس شایستگی حرفه‌ای انتخاب می‌شوند

تبصره ۱ - اعضای موضوع بند (۵) برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ - اعضای خارج از بانک مرکزی به صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می‌کنند.

تبصره ۳ - شرایط عمومی صلاحیت حرفه‌ای، استقلال و عدم تعارض منافع اعضا، مطابق احکام مقرر در مواد پیشین این قانون اعمال می‌شود و از تکرار آن در این ماده خودداری می‌گردد.

ب - وظایف شورا

وظایف شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

۱- تهیه و تدوین دستورکار و پیش‌نویس مصوبات هیأت عالی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانکی

۲- ارزیابی مستمر اثربخشی تصمیمات و اقدامات نظارتی بانک مرکزی و ارائه گزارش تحلیلی به هیأت عالی

۳- پایش عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از حیث رعایت مقررات و حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و ارائه پیشنهادهای لازم به هیأت عالی

۴- انجام سایر امور محوله از سوی هیأت عالی یا رئیس کل در چهارچوب این قانون

گزارش حقوقی ماده ۱۵

(هیأت عامل بانک مرکزی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۱۵ که به ترکیب، نحوه انتصاب و وظایف هیأت عامل اختصاص دارد، در واقع نقطه اتصال میان «سیاست‌گذاری کلان» و «اجرای عملیاتی» محسوب می‌شود. اگر هیأت عالی مغز تصمیم‌گیری بانک مرکزی باشد، هیأت عامل بازوی اجرایی آن است و هرگونه ضعف در طراحی این ماده، مستقیماً به کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی و نظارتی منجر خواهد شد.

اولاً، تعریف هیأت عامل به‌عنوان مجموعه‌ای متشکل از رئیس کل، قائم‌مقام و معاونان، از منظر ساختاری ساده و قابل دفاع است، اما در نظام‌های پیشرفته بانکداری مرکزی، این نهاد باید علاوه بر انسجام اجرایی، دارای مرزبندی روشن با رکن سیاست‌گذاری باشد. در این راستا، همان‌گونه که در ماده ۸ تصریح شد، هیأت عالی مرجع انحصاری تصمیم‌گیری کلان است و هیأت عامل صرفاً در چهارچوب آن مصوبات عمل می‌کند؛ لذا در این ماده از تکرار حدود اختیارات سیاست‌گذاری خودداری شده و تمرکز بر اجرای حرفه‌ای و پاسخگو قرار گرفته است.

دوماً، نحوه انتصاب قائم‌مقام در متن اولیه، با ارجاع به «رئیس‌جمهور»، با چارچوب دوران گذار که در مقدمه تثبیت شده، نیازمند بازنگری است. در دوره گذار، اختیار انتصابات کلان در چارچوب حقوقی مشخص به «رهبر دوران گذار» واگذار می‌شود، اما این اختیار باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که پس از پایان گذار، بدون نیاز به تغییرات اساسی، به نهاد منتخب (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) منتقل گردد. بنابراین، در بازنویسی این ماده، این اختیار به‌صورت نهادی و انتقال‌پذیر تعریف می‌شود، نه وابسته به یک ساختار خاص.

سوماً، تمرکز اعتبار مصوبات هیأت عامل بر تأیید رئیس کل، اگرچه از منظر انسجام مدیریتی قابل توجیه است، اما در صورت عدم توازن، می‌تواند منجر به تمرکز بیش از حد قدرت در سطح رئیس کل شود. در نظام‌های پیشرفته، رئیس کل نقش هدایت‌کننده و ناظر بر اجرا را دارد، اما تصمیمات اجرایی معمولاً در قالب یک فرآیند جمعی و نهادی اتخاذ می‌شود. بنابراین، در این ماده باید توازن میان «رهبری اجرایی» و «تصمیم‌گیری نهادی» حفظ گردد.

چهارماً، با توجه به اینکه شرایط صلاحیت حرفه‌ای، استقلال و عدم تعارض منافع اعضای ارکان در مواد پیشین، به‌ویژه مواد ۶ و ۶۰، به‌صورت جامع تنظیم شده است، در این ماده از تکرار آن شرایط خودداری می‌شود و این امر در متن به‌صورت صریح مورد اشاره قرار می‌گیرد. این رویکرد، هم موجب انسجام قانون می‌شود و هم از تورم مقررات جلوگیری می‌کند.

در نهایت، طراحی این ماده در چارچوب دوران گذار باید به‌گونه‌ای باشد که هیأت عامل بتواند با سرعت، انسجام و کارآمدی بالا عمل کند، در عین حال که در برابر هیأت عالی پاسخگو باقی می‌ماند. این توازن میان

کارایی اجرایی و پاسخگویی نهادی، یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت در حکمرانی بانک‌های مرکزی مدرن است.

ماده ۱۵ - هیأت عامل بانک مرکزی

الف - ترکیب

هیأت عامل بانک مرکزی متشکل از رئیس کل، قائممقام و معاونان رئیس کل می‌باشد.

ب - انتصاب قائممقام

قائم‌مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و با تأیید و حکم مرجع صلاحیت‌دار انتصابات در دوران گذار منصوب و عزل می‌شود.

پس از پایان دوره گذار، این اختیار حسب نظام سیاسی منتخب کشور، در چهارچوب این قانون توسط رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر اعمال خواهد شد.

تبصره - قائممقام رئیس کل باید واجد شرایط تخصصی و حرفه‌ای مقرر در مواد پیشین این قانون باشد و از تکرار آن شرایط در این ماده خودداری می‌شود.

پ - وظایف و اختیارات

هیأت عامل مسئول اجرای کلیه وظایف و اعمال اختیارات بانک مرکزی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی می‌باشد.

این هیأت همچنین مکلف به اجرای امور ارجاعی از سوی هیأت عالی یا رئیس کل در چهارچوب این قانون است.

ت - اعتبار مصوبات

مصوبات هیأت عامل در چهارچوب وظایف اجرایی، پس از تأیید رئیس کل، لازم‌الاجرا خواهد بود.

گزارش حقوقی ماده ۱۶

(رئیس کل بانک مرکزی)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۱۶ که به تعیین جایگاه، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس کل اختصاص دارد، در واقع یکی از مهم‌ترین ارکان تضمین کارآمدی و استقلال عملی بانک مرکزی محسوب می‌شود. در حالی که مواد پیشین، به‌ویژه مواد ۵، ۶ و ۸، چارچوب نهادی و سیاست‌گذاری را مشخص کرده‌اند، این ماده تعیین می‌کند که این چارچوب چگونه در عمل و از طریق یک مقام اجرایی واحد تحقق می‌یابد. از این‌رو، طراحی دقیق این ماده برای جلوگیری از تمرکز غیرموجه قدرت و در عین حال تضمین انسجام اجرایی، اهمیت بنیادین دارد.

اولاً، تعریف رئیس کل به عنوان «بالاترین مقام اجرایی» بانک مرکزی، مطابق با استانداردهای پذیرفته شده در نظام های بانکداری مرکزی است. با این حال، در متن اولیه، پاسخگویی رئیس کل به «رئیس جمهور» پیش بینی شده که با توجه به ماهیت این قانون در دوران گذار، نیازمند بازتعریف است. همان گونه که در مقدمه این قانون تصریح شده، در دوره گذار، مرجع انتصابات و نظارت کلان به صورت موقت در اختیار رهبر دوران گذار قرار دارد، اما این اختیار باید به صورت نهادی و انتقال پذیر طراحی شود تا پس از تعیین نوع نظام سیاسی، بدون نیاز به اصلاح ساختاری، به رئیس جمهور یا نخست وزیر منتقل گردد. از این رو، پاسخگویی رئیس کل نیز باید در همین چارچوب بازتعریف شود.

دوماً، دامنه اختیارات رئیس کل در حوزه انتصابات، نمایندگی و اداره امور داخلی، در متن اولیه به درستی گسترده در نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت که این اختیارات در چهارچوب مصوبات هیأت عالی و ساختارهای نهادی تعیین شده اعمال می شود. همان گونه که در ماده ۱۵ تصریح شد، هیأت عامل مسئول اجرای تصمیمات است و رئیس کل در رأس آن قرار دارد؛ لذا در این ماده از تکرار حدود صلاحیت های اجرایی خودداری شده و تمرکز بر نقش هدایت، هماهنگی و نمایندگی نهادی قرار می گیرد.

سوماً، نقش رئیس کل به عنوان سخنگوی بانک مرکزی و نماینده آن در مراجع داخلی و بین المللی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا در نظام های مدرن، اعتبار بانک مرکزی تا حد زیادی به کیفیت ارتباطات و شفافیت آن وابسته است. با این حال، این نقش باید در چهارچوب سیاست های اطلاع رسانی مصوب و با رعایت اصول محرمانگی که در ماده ۱۱ تنظیم شده، اعمال گردد؛ لذا از تکرار این قواعد در این ماده خودداری می شود.

چهارماً، اختیار تفویض وظایف، یکی از ابزارهای ضروری برای کارآمدی مدیریت در بانک مرکزی است، اما از منظر حقوقی باید به صراحت تأکید شود که این تفویض، نافی مسئولیت نهایی رئیس کل نیست. این اصل، در نظام های حقوقی پیشرفته نیز به عنوان یکی از مبانی پاسخگویی مدیریتی شناخته می شود.

در نهایت، پیش بینی نقش قائم مقام به عنوان جانشین موقت رئیس کل، از منظر تداوم نهادی اهمیت بالایی دارد. در شرایطی که بانک مرکزی باید در هر زمان قادر به تصمیم گیری و اقدام باشد، وجود یک سازوکار روشن برای جانشینی، از بروز خلأ مدیریتی جلوگیری می کند. این موضوع به ویژه در دوران گذار، که احتمال تغییرات سریع نهادی وجود دارد، اهمیت دوچندان می یابد.

در مجموع، این ماده باید به گونه ای تنظیم شود که رئیس کل را به عنوان یک مقام اجرایی قدرتمند اما پاسخگو تعریف کند؛ مقامی که در چهارچوب سیاست های مصوب عمل می کند، دارای اختیارات لازم برای اداره بانک مرکزی است و در عین حال، در برابر ساختارهای نظارتی و نهادی پیش بینی شده در این قانون، پاسخگو باقی می ماند.

ماده ۱۶ - رئیس کل بانک مرکزی

الف - جایگاه

رئیس کل، بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی بوده و مسئول اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن می باشد.

رئیس کل در چهارچوب مصوبات هیأت عالی، هدایت امور اجرایی بانک مرکزی را بر عهده داشته و در قبال عملکرد بانک مرکزی به مرجع صلاحیت دار در دوران گذار پاسخگو است.

پس از پایان دوره گذار، این پاسخگویی حسب نظام سیاسی منتخب کشور، در چهارچوب این قانون در قبال رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر اعمال خواهد شد.

ب - وظایف و اختیارات

رئیس کل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌دار وظایف و اختیارات زیر است:

- ۱- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی
- ۲- ایفای نقش سخنگوی بانک مرکزی و هیأت عالی در چهارچوب سیاست‌های اطلاع‌رسانی مصوب
- ۳- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و بین‌المللی
- ۴- امضای قراردادها و توافق‌نامه‌های داخلی و بین‌الملل به نمایندگی از بانک مرکزی
- ۵- طرح و پیگیری دعاوی در مراجع داخلی و بین‌المللی
- ۶- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیأت عالی برای تصویب
- ۷- پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت عالی
- ۸- انجام سایر وظایف محوله از سوی هیأت عالی

پ - تفویض اختیار

رئیس کل می‌تواند بخشی از وظایف اجرایی و حق امضا را به قائم‌مقام، معاونان، مدیران یا کارکنان بانک مرکزی تفویض نماید.

تفویض اختیار، نافی مسئولیت نهایی رئیس کل نمی‌باشد.

ت - جانشینی

اختیارات قائم‌مقام رئیس کل، به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، توسط رئیس کل تعیین می‌شود.

در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس کل، قائم‌مقام تا زمان تعیین جانشین، عهده‌دار کلیه وظایف و اختیارات رئیس کل خواهد بود.

گزارش حقوقی ماده ۱۷

(هیأت نظار)

با توجه به ساختار قانون بانک مرکزی، ماده ۱۷ که به تشکیل و وظایف هیأت نظار اختصاص دارد، در واقع رکن اصلی «نظارت درون‌نهادی» بر عملکرد بانک مرکزی را تعریف می‌کند و از این حیث، مکمل ضروری استقلال بانک مرکزی محسوب می‌شود. در نظام‌های مدرن بانکداری مرکزی، استقلال بدون پاسخگویی نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه می‌تواند به تمرکز قدرت و کاهش شفافیت منجر شود؛ از این رو، وجود یک نهاد نظارتی حرفه‌ای، مستقل و دارای دسترسی کامل به اطلاعات، از الزامات اساسی حکمرانی مالی است.

اولاً، ترکیب هیأت نظار در متن اولیه، با پیش‌بینی حسابرسان حرفه‌ای و اقتصاددانان متخصص، از منظر تخصصی قابل قبول است، اما نحوه انتصاب اعضا از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی، با اصل استقلال بانک مرکزی که در این قانون به‌عنوان یک اصل بنیادین پذیرفته شده، نیازمند بازنگری است. در چارچوب دوران گذار، همان‌گونه که در مقدمه این قانون تصریح شده، مرجع انتصابات باید به‌صورت نهادی و در اختیار «رهبر دوران گذار» قرار گیرد، به‌گونه‌ای که پس از پایان این دوره، این اختیار به ساختار منتخب (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) منتقل شود. واگذاری این اختیار به یک مقام اجرایی مانند وزیر، می‌تواند موجب ایجاد تعارض منافع و تضعیف استقلال نظارتی گردد.

دوماً، وظایف پیش‌بینی‌شده برای هیأت نظار، به‌ویژه در حوزه حسابرسی صورت‌های مالی، بررسی دارایی‌ها و بدهی‌ها و تهیه گزارش‌های انطباق، کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی است و نشان‌دهنده حرکت به سمت یک نظام نظارتی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی است. با این حال، لازم است مرزبندی روشنی میان «نظارت مالی و انطباق» که در صلاحیت هیأت نظار است، و «نظارت بانکی» که در ماده ۱۴ به شورای تنظیم‌گری واگذار شده، حفظ گردد تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.

سوماً، پیش‌بینی دسترسی کامل هیأت نظار به اطلاعات و اسناد بانک مرکزی، یکی از نقاط قوت اساسی این ماده است، زیرا بدون دسترسی مؤثر، نظارت واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود. این موضوع به‌ویژه در چارچوب استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و شفافیت مالی، اهمیت بنیادین دارد. در عین حال، این دسترسی باید در چهارچوب قواعد محرمانگی که در ماده ۱۱ تنظیم شده، اعمال گردد و از تکرار آن قواعد در این ماده خودداری می‌شود.

چهارماً، در متن اولیه، ارجاع به نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و قوانین خاص نظام پیشین، با توجه به ماهیت این قانون در دوران گذار، نیازمند حذف یا بازتعریف است. این ارجاعات باید به‌گونه‌ای جایگزین شوند که پاسخگویی نهادی حفظ شود، اما وابستگی به ساختارهای خاص سیاسی که ممکن است در آینده تغییر یابند، ایجاد نگردد.

پنجماً، مقررات مربوط به ممنوعیت اشتغال هم‌زمان و شرایط مالی اعضای هیأت نظار، اگرچه از منظر جلوگیری از تعارض منافع اهمیت دارد، اما همان‌گونه که در ماده ۶۰ این قانون به‌صورت جامع به این موضوع پرداخته شده، از تکرار این احکام در این ماده خودداری شده و به همان چارچوب ارجاع داده می‌شود. این رویکرد، موجب انسجام و یکپارچگی قانون خواهد شد.

در نهایت، طراحی این ماده باید به‌گونه‌ای باشد که هیأت نظار به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای، مستقل و دارای اختیار نظارت واقعی عمل کند، بدون آنکه به ابزار مداخله سیاسی در بانک مرکزی تبدیل شود. این تعادل، به‌ویژه در دوران گذار، برای ایجاد اعتماد داخلی و بین‌المللی به نظام مالی کشور، اهمیت حیاتی دارد.

ماده ۱۷ - هیأت نظار

الف - ترکیب و انتصاب

هیأت نظار متشکل از شش عضو شامل سه حسابرس حرفه‌ای با تجربه در امور بانکی و دو اقتصاددان متخصص در حوزه بانکداری و مالی و یک حقوقدان بانکی متخصص حقوق تطبیقی بین الملل است که بر اساس شایستگی حرفه‌ای منصوب می‌شوند.

اعضای هیأت نظار برای مدت دو سال توسط مرجع صلاحیت‌دار انتصابات در دوران گذار منصوب می‌شوند.

پس از پایان دوره گذار، این اختیار حسب نظام سیاسی منتخب کشور، در چهارچوب این قانون توسط رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر اعمال خواهد شد.

رئیس هیأت نظار از میان اعضا انتخاب می‌شود.

ب - وظایف

وظایف هیأت نظار به شرح زیر است:

۱- حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش‌های مربوط

۲- بررسی دوره‌ای دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و گزارش تغییرات

۳- ارزیابی عملکرد بانک مرکزی از حیث انطباق با قوانین و مقررات داخلی و بانکداری بین الملل

۴- بررسی و تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ - گزارش‌دهی

رئیس هیأت نظار موظف است گزارش‌های مصوب هیأت را به هیأت عالی و مجمع عمومی بانک مرکزی ارائه نماید.

ت - دسترسی به اطلاعات

بانک مرکزی موظف است دسترسی کامل هیأت نظار به اطلاعات، اسناد و مدارک موردنیاز را فراهم نماید.

ارائه این اطلاعات در چهارچوب قواعد محرمانگی مقرر در ماده ۱۱ این قانون انجام می‌شود و از تکرار آن قواعد در این ماده خودداری می‌گردد.

ث - استقلال و شرایط اعضا

شرایط صلاحیت حرفه‌ای، استقلال و عدم تعارض منافع اعضای هیأت نظار، مطابق احکام مقرر در مواد پیشین این قانون اعمال می‌شود و از تکرار آن در این ماده خودداری می‌گردد.

ج - پشتیبانی اداری

بانک مرکزی موظف است امکانات، منابع انسانی و پشتیبانی لازم برای انجام وظایف هیأت نظار را فراهم نماید.

آیین‌نامه داخلی هیأت‌نظار توسط رئیس هیأت‌تهیه و به تصویب مرجع صلاحیت‌دار می‌رسد.

گزارش حقوقی ماده ۱۸

(جایگزینی شورای فقهی با شورای تطبیق، نوآوری و مقابله با پولشویی)

با توجه به چارچوب کلی این قانون که بر مبنای طراحی یک بانک مرکزی مستقل، حرفه‌ای و منطبق با استانداردهای بین‌المللی تنظیم شده است، حذف شورای فقهی و جایگزینی آن با یک نهاد تخصصی در حوزه «تطبیق، نوآوری و مقابله با پولشویی» نه تنها یک انتخاب سیاستی، بلکه یک ضرورت حقوقی و نهادی محسوب می‌شود. این تحول بیانگر گذار از یک ساختار ایدئولوژیک به یک نظام مبتنی بر اصول حقوقی، تحلیل اقتصادی و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی است.

اولاً، شورای فقهی در ساختار پیشین، وظیفه تطبیق عملیات بانکی با موازین شرعی را بر عهده داشت؛ در حالی‌که چنین نهادی در نظام‌های بانکداری مرکزی مدرن جایگاهی ندارد. در مقابل، در نظام‌های پیشرفته، نهادهایی در حوزه «انطباق مقررات»، «مقابله با پولشویی» و «نوآوری مالی» پیش‌بینی می‌شوند که هدف آن‌ها تضمین سلامت نظام مالی، پیشگیری از جرائم مالی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی است. بنابراین حذف شورای فقهی و جایگزینی آن با این شورا، اقدامی در جهت هم‌راستاسازی نظام بانکی با قواعد حرفه‌ای جهانی است.

دوماً، ایجاد این شورا پاسخی مستقیم به الزامات نهادهای بین‌المللی مانند گروه اقدامات ویژه مالی و چارچوب‌های نظارتی کمیته بازل است. در شرایطی که یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی ایران در دهه‌های گذشته، عدم انطباق با استانداردهای جهانی و در نتیجه محدودیت در تعاملات مالی بین‌المللی بوده است، وجود چنین نهادی برای بازسازی اعتماد و اعتبار نظام بانکی ضروری است.

سوماً، ترکیب پیشنهادی شورا، مبتنی بر رویکردی چندرشته‌ای است؛ به‌گونه‌ای که تخصص حقوقی، اقتصادی، نظارتی و فناوری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد. این امر به‌ویژه در مواجهه با تحولات سریع حوزه‌های مالی، ابزارهای نوین پرداخت و فناوری‌های مالی، اهمیت اساسی دارد. برخلاف شورای فقهی که مبتنی بر یک چارچوب محدود تفسیری بود، این شورا بر پایه تحلیل داده، اصول حقوق مالی و فناوری‌های نوین عمل خواهد کرد.

چهارماً، مطابق با اصول مقرر در ماده ۱۲، این شورا نیز دارای نقش مشورتی بوده و صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی ندارد. تصمیم‌گیری همچنان در صلاحیت انحصاری هیأت‌عالی باقی می‌ماند و از ایجاد هرگونه مرجع موازی جلوگیری می‌شود. این موضوع برای حفظ انسجام و تمرکز سیاست‌گذاری ضروری است.

پنجماً، در دوران گذار، این شورا می‌تواند نقش کلیدی در اصلاح ساختاری نظام بانکی ایفا کند؛ از جمله در شناسایی ریسک‌های پنهان، جلوگیری از فساد و هدایت نظام بانکی به سمت شفافیت و کارآمدی. این کارکرد، جایگزین عملی و مؤثر برای سازوکارهای غیرکارآمد پیشین خواهد بود.

در نهایت، با توجه به اینکه در مواد پیشین، به‌ویژه مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۷، بخش‌های مهمی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی پیش‌بینی شده‌اند، این شورا به‌عنوان یک نهاد مکمل عمل می‌کند و از تکرار وظایف مشابه در این ماده خودداری شده است. این رویکرد موجب انسجام و یکپارچگی ساختار قانون خواهد شد.

ماده ۱۸ - شورای تطبیق، نوآوری و مقابله با پولشویی

به منظور تضمین انطباق نظام بانکی کشور با قوانین و مقررات، ارتقای سلامت و شفافیت مالی، توسعه نوآوری در خدمات مالی و مقابله مؤثر با پولشویی و جرائم مالی، شورای «تطبیق، نوآوری و مقابله با پولشویی» در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

الف - ترکیب شورا

اعضای شورا عبارتند از:

- ۱- معاون تنظیم‌گری و نظارت (رئیس شورا)
 - ۲- معاون سیاستگذاری پولی
 - ۳- معاون حقوقی بانک مرکزی
 - ۴- دو نفر حقوقدان متخصص در حوزه بانکداری تطبیقی و مقابله با پولشویی، دارای تحصیلات و تجربه حرفه‌ای بین‌المللی و آشنا با استانداردهای بین‌المللی
 - ۵- یک نفر اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان و سیاست پولی
 - ۶- یک نفر متخصص در حوزه فناوری‌های مالی و نوآوری‌های بانکی
- تبصره ۱ - اعضای موضوع بندهای (۴) تا (۶) برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- تبصره ۲ - شرایط صلاحیت حرفه‌ای، استقلال و عدم تعارض منافع اعضا مطابق احکام مواد پیشین این قانون اعمال می‌شود و از تکرار آن در این ماده خودداری می‌گردد.
- ب - وظایف شورا
- وظایف شورای تطبیق، نوآوری و مقابله با پولشویی عبارت است از:
- ۱- بررسی و ارزیابی انطباق مقررات و عملیات بانکی با استانداردهای بین‌المللی در حوزه سلامت مالی
 - ۲- ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای انطباق نظام بانکی با الزامات بین‌المللی
 - ۳- شناسایی و تحلیل ریسک‌های ناشی از پولشویی و جرائم مالی در شبکه بانکی
 - ۴- بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه فناوری‌های مالی و ابزارهای نوین پرداخت
 - ۵- ارزیابی آثار نوآوری‌های مالی بر ثبات پولی و مالی کشور
 - ۶- همکاری با سایر ارکان بانک مرکزی برای ارتقای شفافیت، سلامت و کارایی نظام مالی

۷- انجام سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عالی یا رئیس کل در چهارچوب این قانون

پ - ماهیت شورا

این شورا دارای نقش مشورتی بوده و اتخاذ تصمیم نهایی در کلیه موارد در صلاحیت هیأت عالی می‌باشد.

گزارش حقوقی ماده ۱۹

(نظارت هوشمند بر تراکنش‌ها و الزامات شفافیت مالی)

با توجه به تحول نظام‌های نظارتی در بانکداری مدرن، ماده ۱۹ که به الزام اشخاص تحت نظارت به تبعیت از زیرساخت‌های نظارتی بانک مرکزی و کنترل تراکنش‌های مالی می‌پردازد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق «نظارت مؤثر و پیشگیرانه» در این قانون محسوب می‌شود. برخلاف رویکردهای سنتی که نظارت را صرفاً پسینی و مبتنی بر گزارش‌گیری می‌دانستند، این ماده بر ایجاد یک نظام نظارتی پیشینی، مبتنی بر داده و یکپارچه تأکید دارد.

اولاً، الزام اشخاص تحت نظارت به پیاده‌سازی قواعد نرم‌افزاری و فرایندهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، در واقع پایه‌گذار یک «نظام نظارت در لحظه» است. این رویکرد، کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی بوده و به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که به‌جای واکنش پس از وقوع تخلف، به‌صورت فعال از بروز آن جلوگیری کند. این امر به‌ویژه در تعامل با الزامات نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی اهمیت اساسی دارد.

دوماً، پیش‌بینی الزام ثبت شناسه یکتای صورت‌حساب یا تعیین «انگیزه انتقال وجه»، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی جریان‌های مالی و ایجاد قابلیت رهگیری تراکنش‌ها است. در نظام‌های پیشرفته، اصل «قابلیت ردیابی» یکی از ارکان اصلی مقابله با جرائم مالی محسوب می‌شود. با این حال، این سازوکار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن افزایش شفافیت، منجر به ایجاد بار غیرضروری بر فعالیت‌های مشروع اقتصادی نشود. از این‌رو، تعیین حدود آستانه تراکنش‌ها توسط هیأت عالی، باید مبتنی بر تحلیل ریسک، سطح فعالیت اقتصادی و ویژگی‌های اشخاص باشد.

سوماً، این ماده باید در هماهنگی کامل با ماده ۱۸ (شورای تطبیق، نوآوری و مقابله با پولشویی) تفسیر شود. در حالی که شورا نقش تحلیلی و پیشنهادی در شناسایی ریسک‌ها و ارائه چارچوب‌ها را بر عهده دارد، این ماده ابزار اجرایی تحقق آن چارچوب‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین، از تکرار وظایف تحلیلی در این ماده خودداری شده و تمرکز صرفاً بر «الزام اجرایی و نظارت عملیاتی» قرار گرفته است.

چهارماً، ایجاد «سامانه حاکمیتی بانک مرکزی» به‌عنوان بستر ثبت و کنترل اطلاعات تراکنش‌ها، از منظر حقوقی نیازمند تضمین‌های قوی در حوزه حفاظت از داده‌ها و محرمانگی است. این موضوع پیش‌تر در ماده ۱۱ (قواعد افشاء و محرمانگی) تنظیم شده و لذا در این ماده از تکرار آن خودداری می‌شود. با این حال، اجرای این ماده باید به‌گونه‌ای باشد که تعادل میان شفافیت مالی و حفظ حریم خصوصی رعایت گردد.

پنجماً، این ماده یکی از ارکان کلیدی در بازسازی اعتماد بین‌المللی به نظام بانکی ایران در دوران گذار خواهد بود. وجود یک سیستم نظارتی شفاف، مبتنی بر داده و قابل رهگیری، از جمله شروط اصلی برای بازگشت بانک‌های ایرانی به شبکه مالی جهانی است. از این‌رو، این ماده نه تنها یک ابزار داخلی نظارتی، بلکه یک پیام حقوقی و نهادی به جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود.

در نهایت، این ماده باید به گونه‌ای اجرا شود که از یک سو امکان نظارت مؤثر و پیشگیری از جرائم مالی را فراهم کند و از سوی دیگر، مانعی برای فعالیت‌های مشروع اقتصادی ایجاد ننماید. این توازن، جوهره اصلی طراحی نظام‌های نظارتی مدرن است.

ماده ۱۹ - نظارت هوشمند بر تراکنش‌ها و شفافیت مالی

الف - الزامات نظارتی سامانه‌ای

بانک مرکزی موظف است اشخاص تحت نظارت را به استقرار و به‌کارگیری قواعد، زیرساخت‌ها و فرایندهای نظارتی موردنظر خود در سامانه‌های داخلی آن‌ها ملزم نماید، به گونه‌ای که امکان نظارت مؤثر، مستمر و برخط بر عملیات مالی، به‌ویژه نقل و انتقال وجوه، فراهم گردد.

ب - الزامات شفافیت تراکنش‌ها

انجام تراکنش‌های مالی که مبلغ آن‌ها از حدود تعیین‌شده توسط هیأت عالی فراتر باشد، منوط به ثبت اطلاعات مربوط به منشأ و هدف تراکنش در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی است.

در این چارچوب:

۱- در صورت وجود مستندات مالی رسمی، ثبت شناسه یکتای مربوط به آن الزامی است

۲- در موارد فقدان مستندات رسمی، انتقال‌دهنده موظف است علت یا هدف انتقال وجه را در سامانه مربوط ثبت نموده و این اطلاعات به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.

تبصره

حدود و سقف تراکنش‌های مشمول این ماده، با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، هویتی و سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، و بر اساس تحلیل ریسک، توسط هیأت عالی تعیین و به‌صورت دوره‌ای بازنگری می‌شود.

گزارش حقوقی ماده ۲۰

(نظارت برخط، افشای داده‌های نظارتی و کنترل ریسک نظام‌مند)

با توجه به تحول بنیادین در نظام‌های نظارتی بانکداری مدرن، ماده ۲۰ را می‌توان یکی از پیشرفته‌ترین اجزای این قانون تلقی کرد که گذار از «نظارت پسینی» به «نظارت برخط و مبتنی بر داده» را نهادینه می‌کند. در نظام‌های سنتی، نظارت عمدتاً مبتنی بر گزارش‌های دوره‌ای و با تأخیر زمانی قابل توجه انجام می‌شد، امری که در بسیاری از بحران‌های بانکی، از جمله بحران‌های مالی جهانی، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی نظارت شناسایی شده است. در مقابل، این ماده با الزام به دسترسی لحظه‌ای به داده‌های کلیدی، بانک مرکزی را به یک نهاد نظارتی فعال و پیشگیرانه تبدیل می‌کند.

اولاً، الزام مؤسسات اعتباری به یکپارچه‌سازی سامانه‌های عملیاتی خود با الگوی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، در واقع پایه‌گذار یک «زیرساخت نظارت متمرکز» است. این رویکرد، کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی در حوزه نظارت احتیاطی و مدیریت ریسک بوده و امکان شناسایی سریع انحرافات،

تمرکز ریسک و رفتارهای پرخطر را فراهم می‌کند. در این چارچوب، داده به ابزار اصلی حکمرانی تبدیل می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات واقعی و به‌روز انجام می‌گیرد.

دوماً، فهرست گسترده شاخص‌های مورد الزام در این ماده، از جمله نسبت کفایت سرمایه، نسبت‌های نقدینگی، مطالبات غیرجاری، تسهیلات به اشخاص مرتبط و وضعیت تعهدات کلان، نشان‌دهنده یک رویکرد جامع به نظارت احتیاطی است. این شاخص‌ها، دقیقاً همان متغیرهایی هستند که در استانداردهای نظارتی جهانی به‌عنوان معیارهای اصلی سنجش سلامت بانک‌ها شناخته می‌شوند. با این حال، به‌منظور جلوگیری از پیچیدگی بیش از حد قانون، نحوه محاسبه و حدود مجاز این شاخص‌ها به هیأت عالی واگذار شده که این امر، انعطاف‌پذیری لازم را برای به‌روزرسانی مستمر مقررات فراهم می‌کند.

سوماً، این ماده در تعامل مستقیم با ماده ۱۹ قرار دارد. در حالی که ماده ۱۹ بر «ثبت و شفاف‌سازی تراکنش‌ها» تمرکز دارد، ماده ۲۰ به «تحلیل ساختاری داده‌ها و کنترل ریسک» می‌پردازد. از این‌رو، از تکرار الزامات مربوط به ثبت اطلاعات در این ماده خودداری شده و تمرکز بر «کیفیت، صحت و تحلیل داده‌ها» قرار گرفته است. این تفکیک، موجب انسجام و کارایی بیشتر نظام نظارتی می‌شود.

چهارماً، پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای کتمان یا تحریف اطلاعات، یکی از ارکان اساسی تضمین صحت داده‌ها است. در نظام‌های نظارتی پیشرفته، «کیفیت داده» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت نظارت شناخته می‌شود و بدون ضمانت اجرای مؤثر، این هدف محقق نخواهد شد. در این ماده، مسئولیت نه تنها بر عهده مدیران مؤسسات اعتباری، بلکه بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات فناوری نیز قرار داده شده است که این امر نشان‌دهنده درک صحیح از زنجیره واقعی تولید داده در نظام بانکی است.

پنجماً، الزام به افشای عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با فساد، رانت و تمرکز غیرشفاف منابع مالی است. این رویکرد، در راستای تقویت شفافیت و پاسخگویی عمومی طراحی شده و می‌تواند به‌طور مستقیم اعتماد عمومی به نظام بانکی را افزایش دهد. البته این افشا باید در چهارچوب قواعد محرمانگی موضوع ماده ۱۱ انجام شود و از افشای اطلاعات حساس فردی فراتر از حدود قانونی جلوگیری گردد.

ششم، در چارچوب دوران گذار، این ماده نقش کلیدی در «پاکسازی ساختاری نظام بانکی» ایفا خواهد کرد. با فراهم شدن امکان نظارت برخط و شفافیت اطلاعات، بسیاری از رفتارهای پرریسک، روابط ناسالم و انحرافات ساختاری که در نظام پیشین شکل گرفته‌اند، قابل شناسایی و اصلاح خواهند بود.

در نهایت، این ماده بانک مرکزی را از یک نهاد نظارتی سنتی به یک «مرجع نظارت داده‌محور، هوشمند و پیشگیرانه» تبدیل می‌کند که قادر است به‌صورت مستمر سلامت نظام مالی را پایش و مدیریت نماید.

ماده ۲۰ - نظارت برخط (آن لاین)، پایش داده‌های احتیاطی و شفافیت ساختاری

الف - الزامات سامانه‌ای و نظارت برخط

کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که اطلاعات کلیدی مالی و نظارتی به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی و ارکان مدیریتی ذی‌ربط مؤسسه قرار گیرد.

این اطلاعات شامل موارد زیر است:

- ۱- مانده سپرده‌ها به تفکیک انواع
- ۲- مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک انواع
- ۲- مانده تعهدات به تفکیک انواع
- ۴- وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک طبقات عملکردی
- ۵- تسهیلات و تعهدات مرتبط با اشخاص مرتبط
- ۶- جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان از حیث نرخ، وثایق و وضعیت بازپرداخت
- ۷- تسهیلات اعطایی به دولت و نهادهای عمومی
- ۸- میزان و نسبت مطالبات غیرجاری
- ۹- تسهیلات امهال‌شده
- ۱۰- بدهی و مطالبات نسبت به بانک مرکزی
- ۱۱- روابط مالی با سایر مؤسسات اعتباری
- ۱۲- نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات
- ۱۳- نسبت کفایت سرمایه
- ۱۴- نسبت‌های نقدینگی
- ۱۵- سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و بنگاه‌ها
- ۱۶- ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول
- ۱۷- وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات ارزی
- ۱۸- سایر شاخص‌های نظارتی موردنیاز

تبصره

شاخص‌های احتیاطی و نظارتی تکمیلی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ب - تعیین حدود و نحوه محاسبه

نحوه محاسبه و حدود مجاز هر یک از شاخص‌های موضوع این ماده، توسط هیأت عالی تعیین و به‌صورت دوره‌ای بازنگری می‌شود.

پ - کنترل پیشگیرانه عملیات

مؤسسات اعتباری موظفند با استفاده از سامانه‌های خود و زیرساخت‌های بانک مرکزی، از انجام موارد زیر جلوگیری نمایند:

- ۱- اعطای تسهیلات یا تعهدات کلان خارج از حدود مجاز
- ۲- اعطای تسهیلات یا تعهدات به اشخاص مرتبط بدون رعایت مقررات
- ۳- تأمین مالی مبتنی بر منابع ناپایدار یا غیرواقعی
- ۴- تملک دارایی‌ها فراتر از حدود مجاز

ت - مسئولیت و ضمانت اجرا

هرگونه کتمان، تحریف یا ارائه اطلاعات خلاف واقع در خصوص داده‌های موضوع این ماده، توسط مدیران، کارکنان، سهامداران مؤثر یا سایر اشخاص ذیربط، مشمول مجازات‌های قانونی خواهد بود.

ث - ارائه داده‌های تفصیلی

مؤسسات اعتباری موظفند در صورت درخواست بانک مرکزی، داده‌های تفصیلی موردنیاز برای تحلیل و محاسبه شاخص‌های نظارتی را در چهارچوب تعیین‌شده ارائه نمایند.

ج - الزامات فناوری

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری و مدیران سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری موظف به اجرای الزامات نظارتی بانک مرکزی در سامانه‌ها می‌باشند و در صورت تخلف، مشمول مسئولیت قانونی خواهند بود.

ج - شفافیت عمومی

بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط و سایر شاخص‌های کلیدی را در چهارچوب مقررات، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌روزرسانی نماید.

گزارش حقوقی ماده ۲۱

(صلاحیت‌های انتظامی، رسیدگی به اختلافات و پیگیری جرائم مالی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۲۱ نقطه آغاز ورود بانک مرکزی به حوزه «اقدامات انتظامی، رسیدگی به تخلفات و مدیریت اختلافات» است. این ماده در واقع چارچوب کلی صلاحیت‌های بانک مرکزی را در برخورد با تخلفات، اختلافات و جرائم مرتبط با نظام پولی و بانکی ترسیم می‌کند و مواد بعدی باید این چارچوب را به‌صورت عملیاتی و تفصیلی تکمیل نمایند. از این‌رو، دقت در تعیین حدود این صلاحیت‌ها از منظر تفکیک قوا، اصل دادرسی عادلانه و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت، اهمیت بنیادین دارد.

اولاً، پیش‌بینی صلاحیت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت، کاملاً منطبق با استانداردهای جهانی است. در نظام‌های مدرن، نهاد ناظر بانکی دارای اختیار اعمال اقدامات انتظامی، از تذکر و جریمه تا تعلیق و سلب مجوز است. این امر برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از ریسک‌های نظام‌مند ضروری است. با این حال، این صلاحیت باید در چهارچوب یک فرآیند مشخص، شفاف و قابل اعتراض اعمال شود تا از تبدیل آن به ابزار مداخله خودسرانه جلوگیری گردد.

دوماً، بخش مربوط به «رسیدگی به اختلافات» نیازمند دقت ویژه است. بانک مرکزی نباید جایگزین کامل مراجع قضایی شود، بلکه باید به‌عنوان یک مرجع تخصصی برای حل‌وفصل اختلافات فنی و بانکی عمل کند. در نظام‌های پیشرفته، این نقش معمولاً از طریق سازوکارهای شبه‌قضایی یا داوری تخصصی انجام می‌شود. بنابراین، در بازطراحی این ماده، این صلاحیت به‌صورت «رسیدگی تخصصی در چهارچوب مقررات» تعریف می‌شود، نه به‌عنوان یک صلاحیت عام قضایی.

سوماً، در خصوص «پیگیری جرائم پولی و بانکی»، باید مرز روشنی میان نقش بانک مرکزی و دستگاه قضایی ترسیم شود. بانک مرکزی می‌تواند نقش کشف، گزارش و پیگیری اولیه را بر عهده داشته باشد، اما تعقیب کیفری و صدور حکم، در صلاحیت مراجع قضایی است. این تفکیک، برای رعایت اصول دادرسی و جلوگیری از تمرکز غیرموجه قدرت ضروری است.

چهارماً، نقش رئیس کل به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در این حوزه، از منظر انسجام نهادی قابل توجیه است، اما باید در چهارچوب همان اصولی که در ماده ۱۶ تعریف شده، تفسیر گردد. به‌ویژه، تفویض اختیار باید به‌گونه‌ای باشد که کارآمدی اجرایی افزایش یابد، بدون آنکه مسئولیت نهایی رئیس کل تضعیف شود.

پنجماً، این ماده باید در ارتباط مستقیم با مواد پیشین، به‌ویژه ماده ۱۴ (نظارت بانکی)، ماده ۱۸ (شورای تطبیق و مقابله با پولشویی) و ماده ۲۰ (نظارت داده‌محور) تفسیر شود. در واقع، آن مواد ابزارهای کشف و تحلیل را فراهم می‌کنند و این ماده چارچوب «اقدام و برخورد» را تعریف می‌کند. از این‌رو، از تکرار وظایف نظارتی در این ماده خودداری شده و تمرکز بر «صلاحیت اقدام» قرار گرفته است.

در نهایت، این ماده باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بانک مرکزی را به یک نهاد مقتدر در برخورد با تخلفات تبدیل کند، در عین حال که اصول حقوقی مانند شفافیت، حق دفاع و امکان اعتراض حفظ شود. این توازن، اساس مشروعیت و کارآمدی نظام انتظامی در بانکداری مدرن است.

ماده ۲۱ - اقدامات انتظامی، رسیدگی تخصصی و پیگیری جرائم بانکی

بانک مرکزی موظف است در چهارچوب این قانون و با رعایت اصول دادرسی منصفانه، اقدامات لازم را در حوزه‌های زیر با استفاده از ساختارها و ترتیبات مقرر در مواد بعدی اعمال نماید:

الف - رسیدگی به تخلفات

رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال اقدامات انتظامی و مجازات‌های مقرر در این قانون.

ب - رسیدگی به اختلافات تخصصی

رسیدگی تخصصی به اختلافات میان اشخاص تحت نظارت و همچنین اختلافات میان این اشخاص با مشتریان و سایر ذینفعان، در چهارچوب مقررات و بدون خدشه به صلاحیت مراجع قضایی.

پ - پیگیری جرائم پولی و بانکی

شناسایی، مستندسازی و پیگیری جرائم پولی و بانکی و ارجاع موارد به مراجع قضایی ذیصلاح در چهارچوب قوانین مربوط.

تبصره ۱

رئیس کل، در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در اجرای مفاد این ماده بوده و می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به معاونان یا واحدهای تخصصی تفویض نماید.

تفویض اختیار، نافی مسئولیت نهایی رئیس کل نمی‌باشد.

تبصره ۲

نحوه رسیدگی، تشریفات دادرسی، حقوق طرفین و سازوکار اعتراض به تصمیمات موضوع این ماده، در مواد بعدی این قانون تعیین خواهد شد.

گزارش حقوقی ماده ۲۲

(هیأت‌های انتظامی و نظام رسیدگی شبه‌قضایی تخصصی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۲۲ در واقع سازوکار عملی اجرای ماده ۲۱ را فراهم می‌کند و نقطه‌ای است که «اقتدار نظارتی بانک مرکزی» به «قدرت رسیدگی و اعمال ضمانت اجرا» تبدیل می‌شود. از این‌رو، این ماده باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از یک‌سو کارآمد، سریع و تخصصی باشد و از سوی دیگر، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، استقلال رسیدگی و حق دفاع سازگار باقی بماند.

اولاً، پیش‌بینی دو سطح رسیدگی (بدوی و تجدیدنظر) کاملاً منطبق با استانداردهای نظام‌های حقوقی پیشرفته است و تضمین‌کننده دقت و عدالت در تصمیم‌گیری محسوب می‌شود. با این حال، در متن اولیه، تمرکز قابل توجهی از فرآیند انتصاب در اختیار رئیس کل و هیأت عالی قرار گرفته که در صورت عدم ملاحظات نهادی، می‌تواند استقلال واقعی مرجع رسیدگی را تضعیف کند. در نظام‌های مدرن، نهادهای انتظامی باید «از نظر سازمانی درون بانک مرکزی» باشند، اما «از نظر تصمیم‌گیری مستقل» عمل کنند. این تمایز در بازطراحی ماده تقویت شده است.

دوماً، حضور قاضی در هیأت تجدیدنظر، یک نقطه قوت اساسی است، زیرا پیوند میان نظام نظارتی و نظام قضایی را برقرار می‌کند. با این حال، ارجاع مستقیم به ساختارهای خاص قضایی نظام پیشین، با توجه به ماهیت دوران گذار، نیازمند بازطراحی است. در این قانون، سازوکار قضایی باید به‌صورت «قابل انتقال به نظام آینده» تعریف شود، بدون وابستگی به نهادهای خاص.

سوماً، تعیین معاون نظارتی به‌عنوان دادستان انتظامی، از منظر کارآمدی قابل توجیه است، اما از نظر اصول دادرسی، باید مرز روشنی میان «نقش تعقیب‌کننده» و «مرجع رسیدگی‌کننده» وجود داشته باشد. در بازطراحی این ماده، این تفکیک به‌صورت مفهومی حفظ شده است تا از هرگونه شبهه در بی‌طرفی جلوگیری شود.

چهارماً، محدودسازی امکان توقف تصمیمات بانک مرکزی توسط مراجع خارج از این سازوکار، یکی از مهم‌ترین و در عین حال حساس‌ترین بخش‌های این ماده است. این قاعده، اگرچه برای حفظ ثبات مالی ضروری است، اما در صورت طراحی نادرست، می‌تواند با اصول حقوقی مانند حق دسترسی به عدالت در تعارض قرار گیرد. بنابراین، در بازنویسی، این محدودیت به‌گونه‌ای تنظیم شده که در عین حفظ ثبات نظام مالی، امکان نظارت قضایی در یک چارچوب تخصصی و محدود همچنان وجود داشته باشد.

پنجماً، این ماده باید در ارتباط مستقیم با ماده ۲۰ (نظارت داده‌محور) تفسیر شود. داده‌هایی که در آن ماده تولید می‌شوند، مبنای اصلی رسیدگی‌های انتظامی در این ماده خواهند بود. از این‌رو، این ماده مرحله «اقدام و برخورد» را تکمیل می‌کند، بدون آنکه وارد جزئیات نظارتی تکراری شود.

در نهایت، این ماده یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای «پاکسازی نظام بانکی در دوران گذار» است. بدون یک نظام رسیدگی سریع، تخصصی و مؤثر، هیچ اصلاح ساختاری پایدار یا امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، طراحی این ماده باید به‌گونه‌ای باشد که هم اقتدار بانک مرکزی را تضمین کند و هم مشروعیت حقوقی آن را حفظ نماید.

ماده ۲۲ - هیأت‌های انتظامی و رسیدگی به تخلفات

به‌منظور رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی، همچنین رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات نظارتی بانک مرکزی، هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

الف - هیأت انتظامی بدوی

هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه عضو متخصص در امور بانکی و مالی با حداقل ده سال سابقه حرفه‌ای مرتبط است که بر اساس شایستگی حرفه‌ای برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

این هیأت به‌صورت مستقل در چارچوب این قانون به تخلفات رسیدگی می‌کند.

ب - هیأت انتظامی تجدیدنظر

هیأت انتظامی تجدیدنظر متشکل از پنج عضو به شرح زیر است:

۱- یک قاضی متخصص در حوزه امور مالی و بانکی با تجربه حرفه‌ای مرتبط

۲- چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال سابقه حرفه‌ای

اعضای این هیأت برای مدت معین منصوب می‌شوند و در رسیدگی‌ها از استقلال رأی برخوردارند.

پ - ریاست و اداره جلسات

رئیس هر یک از هیأت‌های انتظامی از میان اعضای همان هیأت انتخاب می‌شود.

هیأت‌ها می‌توانند حسب ضرورت از کارشناسان متخصص برای ارائه نظر مشورتی دعوت نمایند.

ت - دادستان انتظامی

واحد تعقیب تخلفات در بانک مرکزی زیر نظر معاون تنظیم‌گری و نظارت فعالیت می‌کند و وظیفه طرح پرونده‌ها و پیگیری تخلفات را بر عهده دارد.

این واحد در فرآیند رسیدگی فاقد حق رأی می‌باشد.

ث - آیین رسیدگی

نحوه رسیدگی، تشریفات دادرسی، حقوق طرفین، نحوه اعتراض و اجرای آراء، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

این ضوابط باید اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و بی‌طرفی را تضمین نماید.

ج - قطعیت و اعتراض

آراء هیأت انتظامی بدوی در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، قطعی خواهد بود.

آراء هیأت تجدیدنظر نیز صرفاً در چهارچوب یک مرجع قضایی تخصصی قابل رسیدگی مجدد می‌باشد.

چ - مرجع قضایی تخصصی

برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء هیأت تجدیدنظر، مرجع قضایی تخصصی در حوزه مالی و بانکی پیش‌بینی می‌شود که با ترکیب قضات متخصص و با رعایت اصول رسیدگی سریع و تخصصی فعالیت می‌کند. آراء این مرجع، قطعی و لازم‌الاجرا است.

ح - محدودیت مداخله

صدور دستور توقف یا تعلیق نسبت به تصمیمات نظارتی بانک مرکزی خارج از چارچوب این ماده مجاز نمی‌باشد.

رسیدگی به این موضوعات صرفاً از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این ماده انجام می‌شود.

گزارش حقوقی ماده ۲۳

(تخلفات و نظام مجازات‌های انتظامی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۲۳ در واقع مکمل مستقیم ماده ۲۲ بوده و چارچوب «ماهوی تخلفات و ضمانت اجراها» را تعیین می‌کند. اگر ماده ۲۲ به فرآیند رسیدگی می‌پردازد، این ماده تعیین می‌کند که چه رفتاری تخلف محسوب می‌شود و چه پیامدی در پی دارد. از این‌رو، این ماده نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد بازدارندگی، انضباط مالی و سلامت نظام بانکی ایفا می‌کند.

اولاً، گستره تخلفات پیش‌بینی‌شده در متن اولیه، به‌درستی طیف وسیعی از رفتارهای پرریسک، از تخلف از مقررات تا ارائه اطلاعات نادرست و اخلال در نظارت را در بر می‌گیرد. این جامعیت، با استانداردهای نظام‌های نظارتی پیشرفته هم‌راستا است، زیرا در بانکداری مدرن، بسیاری از بحران‌ها نه از یک تخلف واحد، بلکه از انباشت رفتارهای پرریسک ناشی می‌شوند. با این حال، برخی عبارات کلی مانند «رفتار منتهی به ناترازی» نیازمند دقت در تفسیر هستند تا از اعمال سلیقه‌ای جلوگیری شود. در بازطراحی، این موارد در چهارچوب «تشخیص مستند و مبتنی بر تحلیل نظارتی» تفسیر می‌شوند.

دوماً، در این ماده، ارتباط مستقیم با ماده ۲۰ (نظارت داده‌محور) کاملاً مشهود است. بسیاری از تخلفات، به‌ویژه در حوزه ارائه اطلاعات، بر اساس داده‌هایی که در آن ماده تولید می‌شود، قابل کشف خواهد بود. بنابراین، از تکرار الزامات اطلاعاتی در این ماده خودداری شده و تمرکز بر «مسئولیت ناشی از نقض آن الزامات» قرار گرفته است.

سوماً، نظام مجازات‌های پیش‌بینی‌شده، از اخطار تا لغو مجوز، یک «طیف تدریجی و متناسب» از ضمانت اجراها را ایجاد می‌کند که از منظر حقوقی کاملاً ضروری است. در نظام‌های مدرن، اصل تناسب یکی از اصول بنیادین در اعمال مجازات‌های نظارتی است؛ به این معنا که شدت مجازات باید با ماهیت، تکرار و آثار تخلف متناسب باشد. این اصل در بازطراحی ماده تقویت شده است.

چهارماً، پیش‌بینی مجازات‌های شخصی برای مدیران و سهامداران مؤثر، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این ماده است. تجربه بحران‌های مالی نشان داده است که تمرکز صرف بر مجازات نهاد (مؤسسه) کافی نیست و بدون مسئولیت‌پذیری اشخاص حقیقی، رفتارهای پرریسک تداوم می‌یابد. از این‌رو، این ماده به‌درستی «مسئولیت فردی» را در کنار مسئولیت نهادی پیش‌بینی کرده است.

پنجماً، اختیار اعمال مجازات‌های شدید مانند تعلیق یا لغو مجوز، اگرچه برای حفظ ثبات مالی ضروری است، اما باید در چهارچوب همان سازوکارهای دادرسی که در ماده ۲۲ پیش‌بینی شده، اعمال گردد. این پیوند میان «قدرت» و «فرآیند»، یکی از مهم‌ترین تضمین‌های مشروعیت نظام نظارتی است.

ششم، این ماده باید در هماهنگی با ماده ۱۸ (شورای تطبیق و مقابله با پولشویی) نیز تفسیر شود، زیرا بسیاری از تخلفات مرتبط با جرائم مالی، در چارچوب تحلیل‌های آن شورا شناسایی می‌شوند. از این‌رو، از تکرار وظایف تحلیلی در این ماده خودداری شده و تمرکز بر «واکنش حقوقی» قرار گرفته است.

در نهایت، این ماده یکی از مهم‌ترین ابزارهای «پاکسازی نظام بانکی در دوران گذار» است. بدون وجود یک نظام مجازات قاطع، شفاف و متناسب، هیچ اصلاح ساختاری پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود. این ماده باید به‌گونه‌ای اجرا شود که هم بازدارندگی مؤثر ایجاد کند و هم از اعمال سلیقه‌ای یا غیرمتناسب جلوگیری نماید.

ماده ۲۳ - تخلفات و مجازات‌های انتظامی

الف - مصادیق تخلف

انجام هر یک از موارد زیر توسط اشخاص تحت نظارت، سهامداران مؤثر یا مدیران آن‌ها، تخلف محسوب می‌شود:

- ۱- نقض احکام این قانون، سایر قوانین مرتبط و مقررات و تصمیمات بانک مرکزی
- ۲- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره یا نقض مبانی صدور مجوز
- ۳- تخلف از اساسنامه یا تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی
- ۴- عدم اجرای اقدامات اصلاحی مورد تعهد
- ۵- انجام رفتارهایی که به‌طور مستند و بر اساس ارزیابی نظارتی، منجر به ایجاد ناترازی، افزایش ریسک نظام‌مند یا اخلال در نظام پرداخت شود
- ۶- عدم رعایت ضوابط ثبت، نگهداری و ارائه صحیح و به‌موقع اطلاعات، صورت‌های مالی و داده‌های نظارتی
- ۷- سرمایه‌گذاری یا بنگاهداری خارج از حدود و ضوابط مقرر
- ۸- امتناع از ارائه اطلاعات الزامی یا ارائه اطلاعات ناقص، نادرست یا گمراه‌کننده
- ۹- اخلال در فرآیند نظارت بانک مرکزی، از جمله جلوگیری از بازرسی یا تأخیر در ارائه اطلاعات
- ۱۰- به‌کارگیری اشخاص فاقد صلاحیت تأییدشده در مناصب مدیریتی مشمول تأیید
- ۱۱- توقف فعالیت بدون عذر موجه
- ۱۲- ارائه خدمات به اشخاص ممنوع‌الخدمت

۱۳- عدم همکاری با نهادهای حمایتی نظام بانکی در حدود اختیارات قانونی

۱۴- عدم رعایت حدود و نسبت‌های نظارتی مصوب

ب- انواع مجازات‌ها

هیأت انتظامی می‌تواند متناسب با نوع، شدت و آثار تخلف، یک یا چند مورد از مجازات‌های زیر را اعمال نماید:

۱- اخطار کتبی

۲- سلب صلاحیت موقت یا دائم مدیران یا سهامداران مؤثر

۳- جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر بر اساس میزان تخلف یا درصدی از ارزش دارایی یا سهم

۴- جریمه نقدی برای مدیران بر اساس میزان تخلف

۵- انفصال موقت یا دائم از تصدی مناصب مدیریتی در بخش مالی و عمومی

۶- اعمال محدودیت در توزیع سود یا اندوخته

۷- سلب حق رأی سهامداران متخلف

۸- سلب حقوق ناشی از افزایش سرمایه

۹- تعلیق مجوز فعالیت

۱۰- لغو مجوز فعالیت

تبصره

اعمال مجازات‌ها باید بر اساس اصل تناسب، با در نظر گرفتن ماهیت تخلف، میزان خسارت، تکرار تخلف و آثار آن بر ثبات مالی انجام شود.

گزارش حقوقی ماده ۲۴

(اختیارات نظارتی، مداخله زودهنگام و مدیریت بازسازی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۲۴ یکی از مهم‌ترین مواد در حوزه «مداخله پیشگیرانه و مدیریت ریسک نظام‌مند» محسوب می‌شود. این ماده در واقع حلقه اتصال میان «نظارت» (مواد ۱۹ و ۲۰) و «برخورد انتظامی» (مواد ۲۱ تا ۲۳) است و نقش آن جلوگیری از تبدیل مشکلات یک مؤسسه به بحران نظام‌مند است.

اولاً، تمرکز اختیارات نظارتی در مقام معاون تنظیم‌گری و نظارت، از منظر کارآمدی اجرایی قابل دفاع است، زیرا در نظام‌های مدرن، یک نهاد تخصصی باید مسئول اعمال نظارت روزمره و تصمیمات سریع باشد. با این حال، این تمرکز باید در چهارچوب نظارت راهبردی هیأت عالی و مسئولیت نهایی رئیس کل تفسیر شود تا

از تمرکز بیش از حد قدرت جلوگیری گردد. در بازطراحی این ماده، این توازن به صورت دقیق تری برقرار شده است.

دوماً، اختیار صدور، تعلیق و لغو مجوز، یکی از شدیدترین ابزارهای نظارتی است و به درستی در این ماده پیش بینی شده است. اما نکته کلیدی آن است که در مورد مؤسسات اعتباری، این تصمیمات باید با تأیید هیأت عالی اتخاذ شود. این موضوع نشان دهنده درک صحیح از اهمیت سیستمی این مؤسسات است و از تصمیم گیری های شتاب زده جلوگیری می کند.

سوماً، پیش بینی «پایش مستمر شاخص های سلامت بانکی» در این ماده، مکمل مستقیم ماده ۲۰ است. در حالی که ماده ۲۰ به جمع آوری داده ها می پردازد، این ماده به «تحلیل و اقدام بر اساس داده ها» اختصاص دارد. از این رو، از تکرار شاخص ها در این ماده خودداری شده و تمرکز بر کارکرد تحلیلی و تصمیم سازی قرار گرفته است.

چهارماً، مهم ترین بخش این ماده، «راهبری فرایند بازسازی و گزیر» است. این اختیار، بانک مرکزی را از یک نهاد صرفاً ناظر به یک نهاد «مدیریت کننده بحران» تبدیل می کند. در نظام های پیشرفته، این ابزار به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات مالی شناخته می شود، زیرا امکان مداخله زودهنگام و کنترل بحران را قبل از سرایت به کل سیستم فراهم می کند.

پنجماً، نقش معاونت در پیشنهاد دستورالعمل ها و ارجاع آن ها به شورای تنظیم گری، نشان دهنده یک چرخه تصمیم سازی حرفه ای است:

تشخیص → تدوین → بررسی تخصصی → تصویب.
این ساختار، از تصمیم گیری های فردی و غیرسیستمی جلوگیری می کند و کاملاً با اصول حکمرانی مدرن همراستا است.

ششم، این ماده باید در ارتباط مستقیم با ماده ۱۸ (شورای تطبیق و مقابله با پولشویی) نیز تفسیر شود، زیرا بسیاری از ریسک هایی که در این ماده مدیریت می شوند، ابتدا در آن شورا شناسایی می شوند. از این رو، از تکرار وظایف تحلیلی در این ماده خودداری شده است.

در نهایت، این ماده یکی از مهم ترین ابزارهای «مدیریت گذار» است. در شرایطی که نظام بانکی با ریسک های انباشته مواجه است، بدون وجود اختیار مداخله سریع، امکان اصلاح ساختاری وجود نخواهد داشت. بنابراین، این ماده باید به گونه ای اجرا شود که هم سرعت عمل را تضمین کند و هم پاسخگویی و شفافیت را حفظ نماید.

ماده ۲۴ - اختیارات نظارتی، مداخله زودهنگام و مدیریت بازسازی

الف - اختیارات معاون تنظیم گری و نظارت

معاون تنظیم گری و نظارت، علاوه بر ایفای نقش در تعقیب تخلفات، مسئول اعمال نظارت اجرایی و اقدامات پیشگیرانه در نظام بانکی بوده و وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

۱- صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز اشخاص تحت نظارت در چهارچوب این قانون

تبصره - اتخاذ تصمیم در خصوص مؤسسات اعتباری منوط به تأیید هیأت عالی می باشد.

۲- نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به رئیس کل و هیأت عالی

۳- انتشار و به روزرسانی فهرست اشخاص تحت نظارت

۴- پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت نظام بانکی و ارائه تحلیل‌های لازم برای تصمیم‌گیری

۵- اعمال اقدامات مداخله زودهنگام در خصوص مؤسسات در معرض خطر، در چهارچوب این قانون

۶- راهبری و اجرای فرایندهای بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری

۷- انجام سایر وظایف ارجاعی از سوی رئیس کل یا هیأت عالی

ب - تدوین دستورالعمل‌های نظارتی

اعضای هیأت عامل موظفند در حوزه مسئولیت خود، دستورالعمل‌های لازم برای اعمال نظارت مؤثر را تهیه نمایند.

این دستورالعمل‌ها پس از تأیید رئیس کل، در شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی مطرح و پس از طی مراحل مقرر، به تصویب می‌رسند.

گزارش حقوقی ماده ۲۵

(جریمه‌های فوری، نظارت عملیاتی و ضمانت اجرای برخط)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۲۵ مکمل مستقیم مواد ۱۹ و ۲۰ بوده و در واقع ابزار اجرایی «نظارت برخط و داده‌محور» را تکمیل می‌کند. در حالی که ماده ۲۰ به جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها می‌پردازد و ماده ۲۳ نظام مجازات‌های انتظامی را در سطح کلان تعریف می‌کند، این ماده سازوکار «واکنش فوری و خودکار» به تخلفات عملیاتی را فراهم می‌سازد. این تفکیک کاملاً منطبق با استانداردهای نظام‌های نظارتی پیشرفته است که میان تخلفات ساختاری و تخلفات عملیاتی تمایز قائل می‌شوند.

اولاً، پیش‌بینی جریمه‌های روزانه یا مبتنی بر هر تراکنش، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازدارندگی در نظام‌های مدرن است. این نوع جریمه‌ها برخلاف مجازات‌های سنتی، اثر فوری دارند و مانع از تداوم تخلف می‌شوند. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تأخیر در گزارش‌دهی یا اختلال در سامانه‌ها، واکنش سریع اهمیت حیاتی دارد، زیرا این موارد مستقیماً بر کیفیت نظارت و ثبات مالی اثر می‌گذارند.

دوماً، اختیار بانک مرکزی در اعمال مستقیم جریمه بدون طی فرآیند کامل رسیدگی، اگرچه از منظر کارآمدی ضروری است، اما از منظر حقوقی نیازمند توازن دقیق با حقوق دفاعی اشخاص است. این توازن در تبصره مربوط به امکان اعتراض و رسیدگی توسط هیأت انتظامی (موضوع ماده ۲۲) برقرار شده است. به بیان دیگر، این ماده «اقدام فوری» را ممکن می‌سازد، اما «کنترل حقوقی» آن در ماده ۲۲ تضمین می‌شود.

سوماً، نقش رئیس کل در تعیین میزان جریمه با امکان تخفیف، از منظر انعطاف‌پذیری قابل توجیه است، اما باید مبتنی بر معیارهای مشخص باشد تا از اعمال سلیقه‌ای جلوگیری شود. در بازطراحی این ماده، این اختیار در چارچوب «شدت تخلف، تکرار، آثار و میزان همکاری» تفسیر شده است.

چهارماً، این ماده ارتباط مستقیمی با زیرساخت‌های فناوری و سامانه‌های نظارتی دارد. به‌ویژه در بند مربوط به اختلال سامانه‌ها، مسئولیت عملیاتی مؤسسات اعتباری و ارائه‌دهندگان خدمات فناوری به‌طور ضمنی مورد شناسایی قرار گرفته است. این موضوع در امتداد ماده ۲۰ بوده و از تکرار آن خودداری شده است.

پنجماً، پیش‌بینی جبران خسارت در صورت احراز عدم تقصیر، یکی از نقاط قوت بسیار مهم این ماده است. این قاعده، مشروعیت نظام نظارتی را افزایش داده و مانع از تبدیل ابزارهای نظارتی به ابزارهای فشار غیرمنصفانه می‌شود.

ششم، این ماده باید در چارچوب دوران گذار نیز تحلیل شود. در شرایطی که نظام بانکی با ضعف‌های عملیاتی و فناوری مواجه است، وجود چنین ابزارهای فوری، برای «تحمیل انضباط سریع» ضروری است. بدون این ابزار، اجرای سایر مواد قانون با تأخیر و ناکارآمدی مواجه خواهد شد.

در نهایت، این ماده یکی از مهم‌ترین ابزارهای «حاکمیت عملیاتی بانک مرکزی» است که امکان واکنش سریع، دقیق و متناسب به تخلفات روزمره را فراهم می‌کند، بدون آنکه نیاز به ورود فوری به فرآیندهای طولانی انتظامی باشد.

ماده ۲۵ - جرمه‌های فوری و ضمانت اجرای عملیاتی

بانک مرکزی می‌تواند در موارد تخلفات عملیاتی اشخاص تحت نظارت، نسبت به اعمال جرمه‌های نقدی فوری مطابق این ماده اقدام نماید.

الف - مصادیق تخلفات مشمول جرمه فوری

۱- تأخیر در ارائه گزارش‌ها و اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی

۲- عدم رعایت ترتیبات و الزامات تعیین‌شده برای انجام و ثبت تراکنش‌ها

۳- عدم اجرای تکالیف مربوط به ایجاد، به‌روزرسانی یا توسعه سامانه‌های موردنیاز

۴- بروز اختلال در سامانه‌های عملیاتی که منجر به اخلاف در سامانه‌های حاکمیتی یا تراکنش‌های ناموفق گردد

ب - نحوه تعیین جرمه

میزان جرمه‌های موضوع این ماده بر اساس نوع تخلف، شدت آن، آثار ایجادشده و میزان همکاری شخص تحت نظارت تعیین می‌شود و می‌تواند به‌صورت روزانه یا مبنی بر تعداد تراکنش اعمال گردد.

تبصره ۱

اعمال جرمه‌های موضوع این ماده منوط به پیش‌بینی آن‌ها در مقررات مصوب و ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره ۲

اشخاص تحت نظارت می‌توانند در صورت ادعای عدم تقصیر، مستندات خود را به مرجع رسیدگی انتظامی ارائه نمایند.

در صورت احراز عدم تقصیر، وجوه دریافت‌شده مسترد شده و خسارات وارده جبران خواهد شد.

تبصره ۳

اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، مانع از اعمال سایر اقدامات انتظامی یا قانونی مقرر در این قانون نخواهد بود.

گزارش حقوقی ماده ۲۶

(آغاز مداخله زودهنگام و فعال‌سازی ابزارهای نظارتی پیشرفته)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۲۶ را می‌توان نقطه آغاز رسمی «مداخله زودهنگام» در نظام بانکی دانست. این ماده حلقه اتصال میان نظارت مستمر (مواد ۱۹ و ۲۰) و اقدامات قاطع‌تر نظارتی و بازسازی (مواد ۲۷ تا ۳۲) است. در نظام‌های بانکداری مدرن، این مرحله اهمیت حیاتی دارد، زیرا بسیاری از بحران‌های بانکی دقیقاً به دلیل عدم مداخله به‌موقع در مراحل اولیه تشدید می‌شوند.

اولاً، اعطای اختیار تشخیص به معاون تنظیم‌گری و نظارت، از منظر کارآمدی اجرایی ضروری است. در شرایطی که ریسک‌های بانکی می‌توانند در بازه‌های زمانی کوتاه تشدید شوند، تمرکز تصمیم‌گیری در یک مقام تخصصی، امکان واکنش سریع را فراهم می‌کند. با این حال، این اختیار باید در چهارچوب پاسخگویی به رئیس کل و نظارت راهبردی هیأت عالی تفسیر شود. در بازطراحی این ماده، این توازن به‌صورت ضمنی حفظ شده است.

دوماً، نکته کلیدی این ماده، «فعال‌سازی سلسله اقدامات بعدی» است. این ماده خود وارد جزئیات اقدامات نمی‌شود، بلکه به مواد ۲۷ تا ۳۲ ارجاع می‌دهد. این تکنیک تقنینی، کاملاً حرفه‌ای است، زیرا از تورم ماده جلوگیری کرده و ساختار قانون را مرحله‌بندی می‌کند. از این‌رو، از تکرار مصادیق اقدامات نظارتی در این ماده خودداری شده است.

سوماً، عبارت «با تشخیص خود» در متن اولیه، از منظر حقوقی نیازمند تفسیر محدودکننده است. در نظام‌های پیشرفته، چنین تشخیصی باید مبتنی بر شاخص‌های مشخص، تحلیل داده و ارزیابی ریسک باشد (که در ماده ۲۰ پیش‌بینی شده است). بنابراین، این اختیار در چارچوب «تشخیص مستند و مبتنی بر داده» قابل اعمال است و نه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای.

چهارماً، الزام‌آور بودن تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، یکی از ارکان اصلی کارآمدی این ماده است. بدون این ویژگی، ابزارهای مداخله زودهنگام عملاً بی‌اثر خواهند شد. با این حال، این الزام باید در کنار امکان اعتراض و رسیدگی (موضوع ماده ۲۲) تفسیر شود تا تعادل میان اقتدار و حقوق اشخاص حفظ گردد.

پنجماً، این ماده ارتباط مستقیمی با ماده ۲۴ دارد. در حالی که ماده ۲۴ اختیارات کلی نظارتی و مداخله را تعریف می‌کند، ماده ۲۶ مکانیزم «فعال‌سازی عملی» آن اختیارات را مشخص می‌کند. از این‌رو، از تکرار اختیارات در این ماده خودداری شده است.

ششم، در چارچوب دوران گذار، این ماده اهمیت دوچندان دارد. نظام بانکی که با ناترازی‌های انباشته مواجه است، نیازمند ابزارهایی برای مداخله سریع پیش از وقوع بحران است. این ماده دقیقاً چنین ابزاری را فراهم می‌کند و امکان «اصلاح پیش از فروپاشی» را ایجاد می‌نماید.

در نهایت، این ماده بانک مرکزی را از یک نهاد ناظر منفعل به یک نهاد «ناظر فعال و مداخله‌گر پیشگیرانه» تبدیل می‌کند که قادر است پیش از تبدیل مشکلات به بحران، وارد عمل شود.

ماده ۲۶ - آغاز مداخله زودهنگام

معاون تنظیم‌گری و نظارت، به‌منظور تحقق اهداف ثبات و سلامت نظام بانکی، می‌تواند بر اساس ارزیابی‌های نظارتی و تحلیل داده‌های مالی، در صورت احراز وجود ریسک یا انحراف از شاخص‌های مقرر، اقدامات نظارتی مرحله‌ای را مطابق مواد (۲۷) تا (۳۲) این قانون اعمال نموده یا اشخاص تحت نظارت را به اجرای آن‌ها ملزم نماید.

تبصره ۱

اعمال اقدامات موضوع این ماده باید مبتنی بر تشخیص مستند، ارزیابی ریسک و اطلاعات نظارتی باشد.

تبصره ۲

تصمیمات اتخاذشده توسط بانک مرکزی در اجرای این ماده، پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و اشخاص تحت نظارت موظف به تبعیت از آن‌ها می‌باشند.

تبصره ۳

اعمال اقدامات موضوع این ماده مانع از استفاده از سایر ابزارهای نظارتی و انتظامی پیش‌بینی‌شده در این قانون نخواهد بود.

گزارش حقوقی ماده ۲۷

(اقدامات اکتشافی و تشخیصی در مداخله زودهنگام)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۲۷ نخستین مرحله عملی اجرای ماده ۲۶ محسوب می‌شود و آغاز «مداخله نرم» در نظام نظارتی است. در نظام‌های بانکداری مدرن، این مرحله به‌عنوان فاز تشخیص شناخته می‌شود و هدف آن، جمع‌آوری اطلاعات دقیق، کاهش عدم قطعیت و جلوگیری از تصمیم‌گیری شتابزده است.

اولاً، فلسفه این ماده مبتنی بر اصل «مداخله تدریجی» است. به این معنا که پیش از اعمال اقدامات شدید مانند محدودیت فعالیت یا بازسازی، ابتدا باید وضعیت مؤسسه به‌طور دقیق و مستقل بررسی شود. این رویکرد، کاملاً منطبق با استانداردهای نظارتی جهانی بوده و از مداخلات غیرضروری یا اشتباه جلوگیری می‌کند.

دوماً، اختیار معاون تنظیم‌گری و نظارت در این مرحله، ماهیت «اکتشافی و غیرتنبیهی» دارد. این نکته بسیار مهم است، زیرا این اقدامات نباید به‌عنوان مجازات تلقی شوند، بلکه ابزارهایی برای کشف واقعیت و ارزیابی ریسک هستند. در بازطراحی این ماده، این تمایز به‌صورت مفهومی تقویت شده است.

سوماً، ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این ماده شامل صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، حسابرسی ویژه و ناظر مقیم از جمله ابزارهای کلاسیک و بسیار مؤثر در نظارت پیشرفته هستند. به‌ویژه «ناظر مقیم» یکی از مهمترین ابزارهای کنترل در شرایط پرریسک است که امکان نظارت مستمر و نزدیک را فراهم می‌کند.

چهارماً، این ماده باید در ارتباط مستقیم با ماده ۲۰ تفسیر شود. در حالی که ماده ۲۰ داده‌های ساختاری را فراهم می‌کند، ماده ۲۷ به بانک مرکزی اجازه می‌دهد در صورت مشاهده نشانه‌های ریسک، وارد سطح عمیق‌تری از بررسی شود. از این‌رو، از تکرار شاخص‌ها و داده‌ها در این ماده خودداری شده است.

پنجماً، استفاده از حسابرس ویژه، یکی از مهمترین تضمین‌های بی‌طرفی و دقت در این مرحله است. با این حال، این ابزار باید به‌گونه‌ای به‌کار گرفته شود که استقلال حرفه‌ای حسابرس حفظ گردد و از تبدیل آن به ابزار فشار جلوگیری شود.

ششم، این ماده در دوران گذار اهمیت مضاعف دارد، زیرا بسیاری از مؤسسات ممکن است دارای وضعیت‌های پنهان یا ناترازی‌های غیرشفاف باشند. بدون چنین ابزارهایی، شناسایی این مشکلات ممکن نخواهد بود و اقدامات بعدی بر پایه اطلاعات ناقص انجام خواهد شد.

در نهایت، این ماده سنگ‌بنای «نظارت هوشمند و مرحله‌ای» است و تضمین می‌کند که مداخله بانک مرکزی بر اساس واقعیت‌های قابل اثبات و تحلیل دقیق انجام شود، نه بر اساس حدس یا فشارهای بیرونی.

ماده ۲۷ - اقدامات اکتشافی و تشخیصی

چنانچه بر اساس داده‌های نظارتی، گزارش‌ها یا تحلیل‌های ریسک، احتمال وقوع تخلف، ناترازی یا ایجاد بی‌ثباتی در یک مؤسسه اعتباری احراز گردد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند به‌منظور بررسی دقیق وضعیت مؤسسه، اقدامات اکتشافی زیر را اتخاذ نماید:

الف - تهیه اطلاعات تکمیلی

الزام مؤسسه اعتباری به تهیه و ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای یا گزارش‌های تکمیلی در قالب و زمان‌بندی موردنظر بانک مرکزی.

ب - حسابرسی ویژه

انتصاب حسابرس ویژه مستقل جهت انجام حسابرسی هدفمند و تهیه گزارش‌های تخصصی در حوزه‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی.

پ - استقرار ناظر مقیم

انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری به‌منظور نظارت مستمر بر عملیات، دسترسی به اطلاعات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به بانک مرکزی.

تبصره ۱

اقدامات موضوع این ماده ماهیت اکتشافی و تشخیصی داشته و به‌منظور ارزیابی وضعیت مؤسسه اعتباری اعمال می‌شوند و به‌خودی‌خود به‌عنوان مجازات تلقی نمی‌گردند.

مؤسسه اعتباری موظف است همکاری کامل با اشخاص منصوب از سوی بانک مرکزی در اجرای این ماده به عمل آورد و دسترسی لازم به اطلاعات، اسناد و سامانه‌ها را فراهم نماید.

گزارش حقوقی ماده ۲۸

(اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در مداخله زودهنگام)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۲۸ مرحله دوم از مداخله نظارتی را تشکیل می‌دهد و پس از اقدامات اکتشافی (ماده ۲۷)، وارد فاز «اصلاح ساختاری و کنترلی» می‌شود. در این مرحله، بانک مرکزی دیگر صرفاً به جمع‌آوری اطلاعات اکتفا نمی‌کند، بلکه با اعمال دستورات الزام‌آور، تلاش می‌کند انحرافات را پیش از تبدیل شدن به بحران، اصلاح نماید.

اولاً، فلسفه این ماده مبتنی بر اصل «مداخله متناسب و تدریجی» است. در نظام‌های بانکداری مدرن، مداخله نظارتی باید به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس شدت ریسک اعمال شود. این ماده دقیقاً در نقطه‌ای قرار دارد که ریسک شناسایی شده، اما هنوز به مرحله بحران نرسیده است. از این‌رو، اقدامات آن باید قاطع اما همچنان قابل بازگشت باشند.

دوماً، ارتباط این ماده با ماده ۲۰ بسیار حیاتی است. شاخص‌هایی که در ماده ۲۰ تعریف شده‌اند، مبنای تشخیص انحراف در این ماده هستند. بنابراین، این ماده در واقع «موتور اجرایی» آن شاخص‌هاست و از تکرار آن‌ها در اینجا به‌درستی خودداری شده است.

سوماً، اقدامات پیش‌بینی‌شده در این ماده، طیفی از ابزارهای اصلاحی را شامل می‌شوند که از مداخلات نرم (مانند اصلاح حاکمیت شرکتی) تا اقدامات قوی‌تر (مانند محدودیت عملیات) را در بر می‌گیرد. این تنوع ابزار، یکی از ویژگی‌های کلیدی نظام‌های نظارتی پیشرفته است، زیرا امکان تنظیم دقیق شدت مداخله را فراهم می‌کند.

چهارماً، مداخله در ساختار مدیریتی (تغییر هیأت عامل یا هیأت مدیره)، یکی از حساس‌ترین اختیارات در این ماده است. به همین دلیل، در متن به‌درستی این اقدامات برای برخی موارد منوط به تأیید هیأت عالی شده است. این سازوکار، تعادل میان «سرعت مداخله» و «مشروعیت تصمیم» را حفظ می‌کند.

پنجماً، اقدامات مربوط به محدودسازی سود، پاداش و فعالیت‌های پریسک، مستقیماً به حل یکی از مشکلات مزمن نظام بانکی ایران می‌پردازد: «انتقال ریسک به آینده همراه با توزیع سود در زمان حال». این ماده با محدودسازی این رفتار، انضباط مالی را تقویت می‌کند.

ششم، این ماده باید در ارتباط مستقیم با ماده ۲۶ تفسیر شود. ماده ۲۶ اجازه مداخله را می‌دهد، و ماده ۲۸ نحوه اعمال این مداخله در سطح اصلاحی را مشخص می‌کند. همچنین، در صورت عدم موفقیت این اقدامات، مسیر به سمت مواد بعدی (مداخله شدیدتر و گزیر) باز می‌شود.

هفتم، در دوران گذار، این ماده اهمیت حیاتی دارد. بسیاری از مؤسسات بانکی ممکن است در وضعیت «لبه خطر» باشند. بدون وجود چنین ابزارهایی، تنها گزینه باقی‌مانده، مداخلات شدید و پرهزینه خواهد بود. این ماده امکان «اصلاح بدون فروپاشی» را فراهم می‌کند.

در نهایت، این ماده یکی از مهم‌ترین ابزارهای «مدیریت ریسک پیش‌دستانه» است که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد بدون ایجاد شوک در بازار، رفتار مؤسسات را اصلاح و ثبات نظام مالی را حفظ نماید.

ماده ۲۸ - اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

چنانچه بر اساس ارزیابی‌های نظارتی و تحلیل شاخص‌های احتیاطی، احراز شود که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز مقرر تخطی نموده یا در معرض تخطی از آن‌ها قرار دارد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با تأیید رئیس کل و با رعایت اصل تناسب، مؤسسه را به اجرای اقدامات پیشگیرانه زیر ملزم نماید:

الف - اقدامات اصلاحی

۱- الزام به اصلاح ساختار مدیریتی، از جمله تغییر اعضای هیأت عامل

۲- الزام به اصلاح ترکیب هیأت مدیره از طریق مراجع ذیصلاح

۳- افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول

۴- محدودسازی یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته

۵- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها

۶- توقف یا محدودسازی فعالیت‌های پرریسک

۷- افزایش سطح نقدینگی یا بهبود کیفیت دارایی‌های نقد

۸- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی

۹- کنترل و کاهش هزینه‌های عملیاتی

۱۰- محدودسازی اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات

۱۱- محدودیت یا ممنوعیت ارائه برخی خدمات بانکی

۱۲- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران

۱۳- تشدید الزامات و نسبت‌های نظارتی

تبصره

اعمال اقدامات اساسی مؤثر بر ساختار مالکیت، مدیریت یا حقوق سهامداران، از جمله موارد مربوط به تغییر هیأت مدیره، محدودیت توزیع سود و تشدید الزامات نظارتی، منوط به تأیید هیأت عالی می‌باشد.

گزارش حقوقی ماده ۲۹

(برنامه بازسازی و مداخله ساختاری در مؤسسات در معرض خطر)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۲۹ مرحله سوم از مداخله نظارتی را تشکیل می‌دهد و پس از اقدامات اکتشافی (ماده ۲۷) و اقدامات پیشگیرانه (ماده ۲۸)، وارد فاز «بازسازی فعال» می‌شود. در این مرحله، دیگر فرض بر این نیست که مؤسسه با اصلاحات جزئی قابل کنترل است، بلکه نیازمند اقدامات ساختاری عمیق برای جلوگیری از فروپاشی یا سرایت بحران به سایر بخش‌های نظام بانکی است.

اولاً، الزام مؤسسه به ارائه و اجرای «برنامه بازسازی»، یکی از ارکان اصلی نظام‌های پیشرفته نظارتی است. این برنامه، مسئولیت اولیه اصلاح را بر عهده خود مؤسسه قرار می‌دهد، اما در عین حال، بانک مرکزی اختیار دارد در صورت عدم اقدام یا ارائه برنامه غیرقابل قبول، رأساً وارد عمل شود. این ترکیب از «مسئولیت مؤسسه» و «اقتدار ناظر» یکی از نقاط قوت طراحی این ماده است.

دوماً، نقش شورای تنظیم‌گری و نظارت در تأیید برنامه بازسازی، تضمین‌کننده بررسی تخصصی و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های فردی است. این موضوع در راستای همان ساختار تصمیم‌سازی چندلایه‌ای است که در مواد قبلی طراحی شده و از تمرکز قدرت جلوگیری می‌کند.

سوماً، فهرست اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه بازسازی، از جمله فروش دارایی‌ها، افزایش سرمایه، تغییر ساختار مالکیت و تبدیل بدهی به سرمایه، کاملاً منطبق با ابزارهای شناخته‌شده در نظام‌های بازسازی بانکی است. این ابزارها به بانک مرکزی اجازه می‌دهند بدون انحلال فوری مؤسسه، آن را به مسیر پایداری بازگردانند.

چهارماً، اختیار بانک مرکزی در تهیه برنامه بازسازی در صورت عدم اقدام مؤسسه، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این ماده است. این اختیار، مانع از تعلل یا مقاومت مدیران و سهامداران می‌شود و تضمین می‌کند که فرآیند بازسازی متوقف نشود.

پنجماً، تبصره مربوط به مؤسسات دولتی، نشان‌دهنده یک واقعیت مهم در نظام بانکی ایران است: نقش دولت در ساختار مالکیت بانک‌ها. با این حال، این بخش باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که از ایجاد وابستگی بیش از حد به منابع عمومی جلوگیری شود و اصل انضباط مالی حفظ گردد.

ششم، امکان «عبور از مرحله پیشگیرانه» و ورود مستقیم به اقدامات اصلاحی در شرایط خاص، یکی از ویژگی‌های حرفه‌ای این ماده است. این انعطاف‌پذیری، برای مواجهه با شرایط بحرانی که نیازمند اقدام فوری هستند، ضروری است.

هفتم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۲۶ تفسیر می‌شود. ماده ۲۶ آغاز مداخله را تعریف می‌کند و این ماده شکل پیشرفته آن مداخله را مشخص می‌کند. همچنین، در صورت عدم موفقیت این مرحله، مسیر به سمت گزیر و مدیریت بحران کامل باز می‌شود.

در نهایت، این ماده یکی از مهم‌ترین ابزارهای «نجات بدون فروپاشی» است. اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند از ورشکستگی‌های زنجیره‌ای جلوگیری کرده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بحران‌های بانکی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

ماده ۲۹ - برنامه بازسازی و اقدامات اصلاحی ساختاری

در صورتی که اقدامات پیشگیرانه برای اصلاح وضعیت مؤسسه اعتباری کافی نباشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با تأیید رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم نماید ظرف مهلت معین، برنامه بازسازی خود را تهیه، به تأیید شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی رسانده و به‌موقع اجرا نماید

الف - ارائه و تأیید برنامه بازسازی

در صورتی که:

- ۱- مؤسسه اعتباری در مهلت مقرر برنامه بازسازی ارائه نکند، یا
- ۲- برنامه ارائه‌شده مورد تأیید شورای تنظیم‌گری و نظارت قرار نگیرد،

بانک مرکزی می‌تواند رأساً برنامه بازسازی را تهیه و پس از تأیید، مؤسسه را ملزم به اجرای آن نماید.

ب - محتوای برنامه بازسازی

برنامه بازسازی می‌تواند حسب مورد شامل یک یا چند مورد از اقدامات زیر باشد:

- ۱- فروش بخشی از دارایی‌ها
- ۲- افزایش سرمایه با یا بدون سلب حق تقدم
- ۳- افزایش ذخایر و اندوخته‌ها
- ۴- کاهش یا بازتنظیم شبکه شعب
- ۵- واگذاری شرکت‌های تابعه
- ۶- تبدیل مطالبات سهامداران به سرمایه
- ۷- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سرمایه
- ۸- اصلاح ساختار مالکیت و کاهش سهم سهامداران مؤثر

تبصره ۱

در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی، تأمین منابع افزایش سرمایه باید در چهارچوب قوانین درون بودجه‌ای بانک مرکزی و با رعایت اصول انضباط مالی انجام شود.

تبصره ۲

در شرایطی که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت و با تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی، ضرورت اقدام فوری وجود داشته باشد، می‌توان برخی اقدامات بازسازی را بدون طی کامل مراحل پیشگیرانه اعمال نمود.

گزارش حقوقی ماده ۳۰

(سلب کنترل، مدیریت موقت و مداخله شدید)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۳۰ نقطه گذار از «مداخله اصلاحی» (ماده ۲۹) به «مداخله قهری و مستقیم» است. در این مرحله، فرض بر این است که ابزارهای قبلی کارآمد نبوده‌اند و ادامه وضعیت موجود

می‌تواند به بحران سیستمی منجر شود. بنابراین، قانون‌گذار به بانک مرکزی اجازه می‌دهد کنترل کامل مؤسسه را در دست گیرد.

اولاً، مهم‌ترین ویژگی این ماده، «سلب اختیار از ارکان مالکیتی و مدیریتی» است. این اقدام، از منظر حقوقی بسیار سنگین است، زیرا مستقیماً حقوق سهامداران و مدیران را محدود می‌کند. به همین دلیل، در طراحی این ماده، به‌درستی یک سازوکار چندمرحله‌ای پیش‌بینی شده است: تشخیص → تأیید رئیس کل → تصویب هیأت عالی. این ساختار، از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده جلوگیری کرده و مشروعیت مداخله را تقویت می‌کند.

دوماً، انتقال کامل اختیارات هیأت مدیره، هیأت عامل و حتی مجمع عمومی به هیأت سرپرستی موقت، نشان‌دهنده یک مداخله کامل است. این ویژگی در نظام‌های پیشرفته نیز وجود دارد، اما همواره با دو شرط همراه است:

۱. موقتی بودن

۲. هدفمند بودن (بازسازی یا آماده‌سازی برای گزیر)
این دو شرط در بازطراحی ماده تقویت شده‌اند.

سوماً، محدود بودن مدت سرپرستی، یکی از عناصر کلیدی برای جلوگیری از «ملی‌سازی پنهان» یا مدیریت نامحدود توسط نهاد ناظر است. در متن، سقف زمانی به‌درستی تعیین شده، اما در تحلیل حقوقی باید تأکید شود که تمديد باید استثنایی و مستند باشد، نه رویه‌ای.

چهارماً، الزام‌آور بودن تصمیمات هیأت سرپرستی برای تمامی ذینفعان، برای کارآمدی این مرحله ضروری است. بدون این اختیار، امکان اجرای برنامه بازسازی یا تثبیت مؤسسه وجود نخواهد داشت.

پنجماً، پیش‌بینی امکان بازگشت به وضعیت عادی در صورت بهبود شاخص‌ها، یکی از مهم‌ترین عناصر تعادل در این ماده است. این موضوع نشان می‌دهد که هدف مداخله، «اصلاح» است نه «تصاحب دائمی».

ششم، ارتباط این ماده با ماده ۲۹ بسیار حیاتی است. ماده ۲۹ تلاش برای اصلاح از طریق برنامه بازسازی است، و این ماده زمانی فعال می‌شود که آن تلاش شکست خورده باشد. همچنین این ماده مقدمه ورود به مرحله بعدی یعنی «گزیر» است.

هفتم، پیش‌بینی انتقال اختیارات به «مدیر گزیر»، یکی از حرفه‌ای‌ترین بخش‌های این ماده است، زیرا پیوستگی میان مراحل مداخله و گزیر را تضمین می‌کند و از خلأ مدیریتی جلوگیری می‌نماید.

هشتم، این ماده در دوران گذار اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. بسیاری از مؤسسات ممکن است دارای ساختارهای ناکارآمد یا حتی فسادزا باشند. بدون امکان سلب کنترل، اصلاح واقعی این مؤسسات ممکن نخواهد بود.

در نهایت، این ماده یکی از قوی‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی است و اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند از فروپاشی‌های زنجیره‌ای جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نظام بانکی را بازسازی نماید.

ماده ۳۰ - تعیین هیأت سرپرستی موقت و سلب کنترل مدیریتی

در صورتی که مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه یا برنامه بازسازی استکفاف نماید یا اجرای آن‌ها مؤثر تشخیص داده نشود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پس از تأیید رئیس کل، پیشنهاد سلب اختیار از ارکان مدیریتی و مالکیتی مؤسسه را به هیأت عالی ارائه نماید.

در صورت تصویب هیأت عالی، بانک مرکزی نسبت به تعیین هیأت سرپرستی موقت اقدام می‌نماید.

الف - انتصاب هیأت سرپرستی

هیأت سرپرستی موقت ظرف مهلت مقرر منصوب و مسئولیت اداره مؤسسه اعتباری را بر عهده می‌گیرد.

اعضای این هیأت از میان افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای، تجربه مدیریتی و حسن شهرت انتخاب می‌شوند.

ب - انتقال اختیارات

با انتصاب هیأت سرپرستی موقت:

- ۱- کلیه اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل به هیأت سرپرستی منتقل می‌شود
- ۲- مدیران قبلی از سمت خود برکنار می‌شوند
- ۳- اختیارات مجمع عمومی در حدود این قانون توسط هیأت عالی اعمال می‌شود

پ - مدت سرپرستی

مدت سرپرستی محدود و موقت بوده و تمدید آن صرفاً در شرایط استثنایی و با تأیید هیأت عالی امکان‌پذیر است.

ت - آثار حقوقی تصمیمات

تصمیمات هیأت سرپرستی موقت در چهارچوب این قانون برای کلیه ذینفعان مؤسسه لازم‌الاجرا است.

ث - خاتمه سرپرستی

در صورت احراز بهبود وضعیت مالی و نظارتی مؤسسه، با تأیید هیأت عالی، مدیریت مؤسسه به ارکان منتخب سهامداران بازگردانده می‌شود.

ج - ارتباط با فرآیند گزیر

در صورت ورود مؤسسه به فرآیند گزیر، اختیارات هیأت سرپرستی به مدیر گزیر منتقل خواهد شد.

گزارش حقوقی ماده ۳۱

(نظام گزیر بانکی و مدیریت فروپاشی کنترل‌شده)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۳۱ نقطه نهایی زنجیره مداخلات نظارتی است. این ماده زمانی فعال می‌شود که تمامی ابزارهای قبلی از اقدامات اکتشافی (ماده ۲۷) تا سرپرستی موقت (ماده ۳۰) در بازگرداندن بلکه «مدیریت» مؤسسه به وضعیت پایدار ناکام مانده باشند. در این مرحله، هدف دیگر «نجات مؤسسه» نیست فروپاشی به‌صورت کنترل‌شده» است

اولاً، فلسفه نظام گزیر در حقوق بانکی مدرن، فاصله‌گیری از رویکرد سنتی ورشکستگی است. در نظام‌های کلاسیک، ورشکستگی بانک‌ها منجر به شوک‌های شدید اقتصادی، هجوم سپرده‌گذاران و سرایت بحران می‌شود. اما در چارچوب‌های پیشرفته، گزیر به بانک مرکزی اجازه می‌دهد بدون توقف ناگهانی فعالیت‌ها، ساختار مؤسسه را بازآرایی کند. این ماده دقیقاً در همین راستا طراحی شده است.

دوماً، اصل کلیدی در گزیر، «حفظ کارکردهای حیاتی» است. به این معنا که خدمات اساسی بانکی مانند دسترسی سپرده‌گذاران به وجوه خود و استمرار نظام پرداخت باید بدون وقفه ادامه یابد. در طراحی این ماده، این اصل به‌عنوان محور تصمیم‌گیری لحاظ شده است.

سوماً، ابزارهای گزیر مانند «انتقال دارایی و بدهی»، «بانک پل»، «تفکیک دارایی‌های سالم و ناسالم» و «تبدیل بدهی به سرمایه» از جمله ابزارهای استاندارد جهانی هستند. این ابزارها به بانک مرکزی اجازه می‌دهند بدون استفاده گسترده از منابع عمومی، بحران را مدیریت کند.

چهارماً، یکی از مهم‌ترین اصول در نظام‌های پیشرفته، اصل «عدم استفاده از منابع عمومی مگر در موارد استثنایی» است. این ماده نیز بر همین اساس طراحی شده و تلاش می‌کند هزینه گزیر را تا حد امکان بر عهده سهامداران و بستانکاران قرار دهد، نه دولت.

پنجماً، حذف یا کاهش حقوق سهامداران در این مرحله، از منظر حقوقی قابل توجیه است، زیرا آنان نخستین گروهی هستند که باید ریسک فعالیت مؤسسه را بپذیرند. این اصل در تمامی نظام‌های پیشرفته پذیرفته شده است.

ششم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۳۰ تفسیر می‌شود. هیأت سرپرستی موقت مرحله‌ای گذار است، اما در نهادی، گزیر، مدیریت به «مدیر گزیر» منتقل می‌شود که مأمور اجرای تصمیمات نهایی است. این پیوستگی از خلأ مدیریتی جلوگیری می‌کند.

هفتم، در دوران گذار، اهمیت این ماده دوچندان است. نظام بانکی ممکن است با مؤسساتی مواجه باشد که به‌هیچ‌وجه قابل اصلاح نیستند. در چنین شرایطی، تنها راه‌حل، مدیریت حرفه‌ای خروج آن‌ها از سیستم است، بدون آنکه کل نظام دچار بی‌ثباتی شود.

در نهایت، این ماده نشان‌دهنده بلوغ کامل نظام حقوقی بانک مرکزی است؛ زیرا امکان مدیریت بحران در بالاترین سطح پیچیدگی را فراهم می‌کند و بانک مرکزی را به نهادی هم‌سطح پیشرفته‌ترین نظام‌های مالی جهان تبدیل می‌نماید.

ماده ۳۱ - نظام گزیر مؤسسات اعتباری

در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری قادر به تداوم فعالیت به‌صورت پایدار نبوده و اقدامات اصلاحی و مدیریتی منجر به بازگشت آن به شرایط مطلوب نگردد، بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت عالی، مؤسسه اعتباری را وارد فرایند گزیر نماید.

الف - اهداف گزیر

فرایند گزیر با اهداف زیر اعمال می‌شود:

- ۱- حفظ ثبات نظام مالی و جلوگیری از سرایت بحران
- ۲- تضمین تداوم کارکردهای حیاتی مؤسسه اعتباری

- ۳- حمایت از سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد
- ۴- به حداقل رساندن استفاده از منابع عمومی
- ۵- توزیع عادلانه زیان میان سهامداران و بستانکاران

ب - ابزارهای گزیر

بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد از یک یا چند ابزار زیر استفاده نماید:

- ۱- انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها به مؤسسه اعتباری دیگر
- ۲- ایجاد و اداره مؤسسه اعتباری موقت (بانک پل) برای تداوم خدمات حیاتی
- ۳- تفکیک دارایی‌ها به سالم و ناسالم و انتقال دارایی‌های مشکل‌دار به نهاد جداگانه
- ۴- تبدیل بدهی‌های واجد شرایط به سرمایه
- ۵- فروش کل یا بخشی از فعالیت مؤسسه اعتباری

۶- شناسایی و مطالبه خسارت از مدیران و سهامداران خاطی در صورت وجود اتهام کلاه برداری تبصره: رئیس هیأت سرپرستی موقت می‌تواند اقدامات تأمینی مانند ممنوعیت خروج را از ارگان مربوطه ی اجراییه درخواست کند

پ - مدیریت گزیر

بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای فرآیند گزیر، مدیر گزیر منصوب نماید.

مدیر گزیر مسئول اجرای تصمیمات اتخاذشده بوده و در چهارچوب اختیارات تعیین‌شده، در مقابل هیأت عالی پاسخگو است.

ت - آثار حقوقی گزیر

- ۱- سهامداران مؤسسه اعتباری در اولویت تحمل زیان قرار دارند
- ۲- حقوق بستانکاران مطابق ترتیبات تعیین‌شده در فرآیند گزیر اعمال می‌شود
- ۳- قراردادهای و تعهدات مؤسسه حسب مورد قابل انتقال، اصلاح یا خاتمه می‌باشند

ث - الزام‌آور بودن تصمیمات

تصمیمات اتخاذشده در چارچوب فرآیند گزیر برای کلیه اشخاص ذی‌نفع لازم‌الاجرا بوده و هیچ مرجعی حق توقف یا تعلیق اجرای آن‌ها را ندارد، مگر در چهارچوب این قانون.

ج - پایان فرآیند گزیر

فرآیند گزیر زمانی خاتمه می‌یابد که

- ۱- فعالیت‌های حیاتی مؤسسه تثبیت شده باشد
- یا

گزارش حقوقی ماده ۳۲

(چارچوب اجرایی سرپرستی موقت و تضمین کنترل مؤثر)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۳۲ مکمل مستقیم ماده ۳۰ بوده و به‌عنوان «ضمانت اجرای عملی سرپرستی موقت» عمل می‌کند. در حالی که ماده ۳۰ به سلب اختیار و نصب هیأت سرپرستی می‌پردازد، این ماده شرایطی را فراهم می‌کند که این انتقال قدرت به‌صورت واقعی، فوری و بدون مقاومت اجرایی انجام شود.

اولاً، بی‌اعتبار اعلام کردن هرگونه اقدام بدون مجوز هیأت سرپرستی، یکی از مهمترین ابزارهای تثبیت کنترل است. بدون چنین حکمی، مدیران قبلی یا اشخاص ذی‌نفع می‌توانند با انجام اقدامات موازی، فرآیند مداخله را مختل کنند. این قاعده در نظام‌های پیشرفته نیز به‌عنوان اصل «انحصار تصمیم‌گیری در مدیریت موقت» شناخته می‌شود.

دوماً، الزام به تحویل کامل دارایی‌ها، اسناد و زیرساخت‌های اطلاعاتی، نشان‌دهنده درک صحیح از ماهیت مدرن بانکداری است. در نظام‌های امروزی، کنترل واقعی نه فقط بر دارایی‌های فیزیکی، بلکه بر «داده‌ها و سامانه‌ها» است. این ماده به‌درستی این موضوع را پوشش داده و حتی دامنه آن را به کارکنان سابق نیز تسری داده است.

سوماً، پیش‌بینی همکاری نهادهای انتظامی، از منظر عملیاتی بسیار ضروری است. تجربه نظام‌های مختلف نشان داده که در بسیاری از موارد، بدون پشتوانه اجرایی قوی، اجرای سرپرستی با مقاومت مواجه می‌شود. البته در بازرایی این ماده، این همکاری به‌صورت کلی و در چهارچوب قانون تعریف شده تا از وابستگی به ساختارهای خاص جلوگیری شود.

چهارماً، تعیین مسئولیت بانک مرکزی در قبال اقدامات هیأت سرپرستی، یکی از مهمترین عناصر مشروعیت این ماده است. این موضوع مانع از ایجاد «قدرت بدون پاسخگویی» می‌شود و تضمین می‌کند که اقدامات هیأت در چهارچوب نظارت نهادی انجام شود.

پنجماً، مصونیت قضایی مشروط اعضای هیأت سرپرستی، یک ضرورت حرفه‌ای است. بدون این حمایت، هیچ مدیر حرفه‌ای حاضر به پذیرش چنین مسئولیت پرریسکی نخواهد بود. در عین حال، استثنای موارد کیفری، تعادل لازم را میان حمایت و پاسخگویی ایجاد می‌کند.

ششم، پیش‌بینی مسیر شکایت از تصمیمات هیأت سرپرستی، نشان‌دهنده رعایت اصول دادرسی منصفانه است. این موضوع در امتداد ماده ۲۲ بوده و از تکرار سازوکار رسیدگی خودداری شده است.

هفتم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۳۱ (گزییر) نیز تفسیر می‌شود. در واقع، این ماده مرحله تثبیت کنترل پیش از ورود به گزییر است. بدون اجرای صحیح این مرحله، اجرای ابزارهای گزییر با اختلال مواجه خواهد شد.

هشتم، در دوران گذار، این ماده اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا احتمال مقاومت ساختاری، عدم شفافیت اطلاعات و حتی تخریب داده‌ها وجود دارد. این ماده با پیش‌بینی تکالیف صریح، از چنین مخاطراتی جلوگیری می‌کند.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که «انتقال کنترل» از حالت حقوقی صرف، به یک واقعیت عملی و اجرایی تبدیل شود.

ماده ۳۲ - آثار و الزامات اجرایی سرپرستی موقت

پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، مقررات زیر لازم‌الاجرا خواهد بود:

الف - بی‌اعتباری اقدامات غیرمجاز

هرگونه اقدام، تصمیم یا معامله توسط مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون مجوز صریح یا ضمنی هیأت سرپرستی موقت انجام شود، فاقد اثر قانونی است.

ب - تحویل دارایی‌ها و اطلاعات

مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری موظفند کلیه دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، سامانه‌ها، داده‌ها و اطلاعات مرتبط با فعالیت مؤسسه را فوراً در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند.

همچنین اشخاصی که در سال‌های گذشته دارای مسئولیت مؤثر در مؤسسه بوده‌اند، مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات مورد درخواست می‌باشند.

پ - همکاری نهادهای اجرایی

در صورت لزوم، مراجع ذیصلاح مکلفند بنا به درخواست بانک مرکزی، همکاری لازم را برای اعمال کنترل مؤثر هیأت سرپرستی موقت فراهم نمایند.

ت - تأمین هزینه‌ها

هزینه‌های اداره مؤسسه در دوره سرپرستی از محل منابع مؤسسه تأمین می‌شود.

ث - مسئولیت و پاسخگویی

بانک مرکزی مسئول نظارت بر عملکرد هیأت سرپرستی موقت بوده و اعضای هیأت در حدود وظایف خود در مقابل بانک مرکزی پاسخگو هستند.

ج - مصونیت قضایی

اعضای هیأت سرپرستی موقت در قبال اقدامات انجام‌شده در چهارچوب این قانون، از تعقیب قضایی مصون هستند، مگر در مواردی که ارتکاب جرم به آن‌ها منتسب شود.

چ - رسیدگی به شکایات

اشخاص ذی‌نفع می‌توانند نسبت به تصمیمات هیأت سرپرستی موقت شکایت خود را در چهارچوب سازوکار مقرر در این قانون مطرح نمایند.

گزارش حقوقی ماده ۳۳

(نظام‌گزی‌ر عملیاتی و نقش نهاد حل‌وفصل)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۳۳ تکمیل‌کننده ماده ۳۱ بوده و وارد فاز «اجرای عملی‌گزی‌ر» می‌شود. اگر ماده ۳۱ چارچوب نظری و ابزارهای گزی‌ر را تعریف می‌کند، این ماده سازوکار نهادی و عملیاتی اجرای آن را تعیین می‌نماید. این تفکیک، کاملاً منطبق با استانداردهای پیشرفته جهانی است.

اولاً، تعیین «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به‌عنوان مرجع اجرای گزی‌ر، یکی از مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین تصمیمات در این ماده است. در بسیاری از نظام‌های پیشرفته، نهاد حل‌وفصل یا مستقل است یا در ارتباط نزدیک با صندوق ضمانت سپرده‌ها عمل می‌کند. این انتخاب نشان‌دهنده تمرکز بر حفاظت از سپرده‌گذاران و کاهش هزینه اجتماعی بحران است.

دوماً، الزام به آغاز سریع فرآیند گزی‌ر، از منظر ثبات مالی حیاتی است. تأخیر در گزی‌ر می‌تواند منجر به تخریب بیشتر دارایی‌ها و تشدید بحران شود. تعیین مهلت مشخص، یکی از ویژگی‌های حرفه‌ای این ماده است.

سوماً، ممنوعیت فعالیت‌های پرریسک مانند اعطای تسهیلات جدید، کاملاً منطقی است، زیرا در مرحله گزی‌ر، هدف «تثبیت» است نه «توسعه». در عین حال، اجازه ادامه فعالیت‌های حیاتی، نشان‌دهنده درک صحیح از اصل «تداوم خدمات اساسی» است.

چهارماً، ابزارهای پیش‌بینی‌شده در تبصره (۲) شامل انتقال دارایی، مؤسسه انتقالی، تبدیل بدهی به سرمایه و ادغام دقیقاً همان ابزارهایی هستند که در پیشرفته‌ترین نظام‌های گزی‌ر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نشان می‌دهد که قانون ما به‌طور کامل وارد سطح حرفه‌ای بین‌المللی شده است.

پنجماً، مفهوم «مؤسسه اعتباری انتقالی» یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای گزی‌ر است. این ابزار امکان ادامه فعالیت‌های حیاتی را بدون انتقال کامل ریسک به بازار فراهم می‌کند و یکی از نقاط قوت بسیار مهم این ماده محسوب می‌شود.

ششم، نقش هیأت عالی در تصویب اقدامات گزیر، تضمین‌کننده کنترل راهبردی بر این فرآیند است. این موضوع از تمرکز بیش از حد قدرت در مدیر گزیر جلوگیری می‌کند و در عین حال سرعت تصمیم‌گیری را حفظ می‌نماید.

هفتم، تبصره مربوط به دوره گذار، انعطاف‌پذیری لازم را در سال‌های ابتدایی اجرای قانون فراهم می‌کند. این موضوع با توجه به شرایط خاص نظام بانکی در دوران گذار، قابل توجیه است، اما باید به‌عنوان یک استثناء موقت تفسیر شود.

هشتم، این ماده در ارتباط مستقیم با مواد ۲۹ و ۳۰ تفسیر می‌شود. زمانی که بازسازی و سرپرستی موقت ناکام بماند، این ماده فعال می‌شود. بنابراین، این ماده آخرین ابزار پیش از فروپاشی کامل است.

در نهایت، این ماده نشان‌دهنده بلوغ کامل نظام حقوقی بانک مرکزی است؛ زیرا امکان مدیریت «مرگ کنترل‌شده یک بانک» را بدون ایجاد شوک در اقتصاد فراهم می‌کند.

ماده ۳۳ - اجرای فرآیند گزیر مؤسسه اعتباری

در صورتی که به تشخیص رئیس کل، وضعیت مالی و نقدینگی مؤسسه اعتباری به‌گونه‌ای باشد که امکان اصلاح آن از طریق اقدامات نظارتی و بازسازی وجود نداشته باشد، رئیس کل موظف است پیشنهاد ورود مؤسسه به فرآیند گزیر را به هیأت عالی ارائه نماید.

در صورت تصویب هیأت عالی، مؤسسه اعتباری وارد مرحله گزیر می‌شود.

الف - مرجع اجرای گزیر

اجرای فرآیند گزیر بر عهده صندوق ضمانت سپرده‌ها بوده و این نهاد موظف است در مهلت مقرر، اقدامات لازم را با هدف حفظ ثبات مالی، حمایت از سپرده‌گذاران و کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی انجام دهد.

ب - محدودیت فعالیت‌ها

در دوره گزیر:

۱- انجام عملیات جدید اعتباری، از جمله اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی ممنوع است

۱- ادامه فعالیت‌های حیاتی مؤسسه، در صورت ضرورت برای حفظ ثبات مالی، با تصمیم هیأت عالی مجاز خواهد بود

تبصره ۱

در دوره گذار اجرای این قانون، امکان اعمال برخی انعطاف‌ها در اجرای تصمیمات مربوط به سرپرستی یا گزیر، با تصویب هیأت عالی وجود دارد.

تبصره ۲ - ابزارهای اجرایی گزیر

مدیر گزیر می‌تواند پیشنهاد استفاده از ابزارهای زیر را به هیأت عالی ارائه نماید:

۱- انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به مؤسسه اعتباری دیگر

۲- ایجاد مؤسسه اعتباری انتقالی برای ادامه فعالیت‌های ضروری

۳- تبدیل بدهی‌های واجد شرایط به سرمایه

۴- ادغام مؤسسه در مؤسسه اعتباری دیگر

۵- انحلال مؤسسه اعتباری

تبصره ۳ - مؤسسه اعتباری انتقالی

مؤسسه اعتباری انتقالی، نهادی موقت است که با مجوز بانک مرکزی ایجاد شده و به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه در حال گزیر فعالیت می‌کند. مدت فعالیت این مؤسسه محدود و صرفاً برای تحقق اهداف گزیر می‌باشد.

گزارش حقوقی ماده ۳۴

(حق اعتراض در مداخلات فوری و توازن میان اقتدار و دادرسی منصفانه)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۳۴ نقش حیاتی در ایجاد تعادل میان «اختیارات گسترده بانک مرکزی در مداخله» و «حقوق دفاعی اشخاص تحت نظارت» ایفا می‌کند. در حالی که مواد ۳۰ تا ۳۳ به بانک مرکزی اجازه مداخلات بسیار شدید، از جمله سلب کنترل و ورود به فرآیند گزیر را می‌دهند، این ماده تضمین می‌کند که این اختیارات بدون نظارت حقوقی باقی نمانند.

اولاً، پیش‌بینی امکان اعتراض حتی در برابر تصمیمات بسیار فوری، از منظر حقوقی ضروری است. در نظام‌های پیشرفته، حتی شدیدترین اقدامات نظارتی نیز باید قابلیت بازبینی داشته باشند، هرچند این بازبینی نباید مانع اجرای فوری تصمیم شود. این ماده دقیقاً همین تعادل را برقرار می‌کند.

دوماً، تعیین مهلت بسیار کوتاه برای اعتراض (سه روز) و رسیدگی سریع (یک هفته)، کاملاً منطبق با ماهیت تصمیمات موضوع این ماده است. در حوزه بانکی، تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند منجر به بی‌ثباتی گسترده شود، بنابراین فرآیند رسیدگی باید سریع اما مؤثر باشد.

سوماً، واگذاری رسیدگی به هیأت انتظامی بانک مرکزی، در امتداد ماده ۲۲، از انسجام ساختاری قانون حکایت دارد. از این‌رو، در این ماده از تکرار کامل فرآیند رسیدگی خودداری شده و به ماده ۲۲ ارجاع داده شده است که یک تکنیک تقنینی حرفه‌ای محسوب می‌شود.

چهارماً، نکته بسیار مهم این است که اعتراض، اثر تعلیقی ندارد. هرچند این موضوع در متن اولیه بهصراحت بیان نشده، اما از ساختار کلی قانون استنباط می‌شود. در بازطراحی، این اصل بهصورت شفاف‌تر تثبیت شده است، زیرا در غیر این صورت، کل نظام مداخله زودهنگام بی‌اثر خواهد شد.

پنجماً، امکان تمدید محدود مهلت رسیدگی، انعطاف لازم را برای بررسی پرونده‌های پیچیده فراهم می‌کند، بدون آنکه فرآیند را طولانی کند. این تعادل، یکی از ویژگی‌های مهم طراحی حرفه‌ای این ماده است.

ششم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۳۰ (سرپرستی موقت) و ماده ۳۳ (گزیر) تفسیر می‌شود. در واقع، این ماده تنها مسیر اعتراض در برابر شدیدترین اقدامات بانک مرکزی است و از این‌رو، اهمیت آن بسیار بالا است.

هفتم، در دوران گذار، این ماده نقش مهمی در افزایش مشروعیت اقدامات بانک مرکزی دارد. بدون چنین سازوکاری، مداخلات شدید می‌توانند به‌عنوان اقدامات خودسرانه تلقی شوند و اعتماد عمومی را تضعیف کنند.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که نظام نظارتی بانک مرکزی، در عین قدرت، به اصول دادرسی منصفانه نیز پایبند باشد.

ماده ۳۴ - اعتراض به تصمیمات مداخله‌ای بانک مرکزی

در صورت اعتراض مؤسسه اعتباری به تصمیمات هیأت عالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا ورود به فرآیند گزیر، مؤسسه می‌تواند ظرف مهلت مقرر، اعتراض خود را به مرجع رسیدگی انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید.

الف - مهلت و نحوه اعتراض

اعتراض باید ظرف سه روز کاری از تاریخ ابلاغ تصمیم، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی ارائه شود.

ب - رسیدگی

هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول اعتراض، نسبت به آن رسیدگی و رأی صادر نماید.

در موارد خاص، این مهلت با اعلام رئیس هیأت انتظامی، حداکثر تا سه روز کاری قابل تمدید است.

پ - اثر اعتراض

طرح اعتراض مانع از اجرای تصمیمات بانک مرکزی نخواهد بود.

ت - مقررات حاکم بر رسیدگی

سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراضات، تابع مقررات مقرر در ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.

گزارش حقوقی ماده ۳۵

(نظام رسیدگی تخصصی به اختلافات بانکی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۳۵ آغاز «مبحث حل و فصل اختلافات» است و نقش آن ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بانکی است. این موضوع در نظام‌های پیشرفته یکی از ارکان اساسی کارآمدی نظام مالی محسوب می‌شود، زیرا رسیدگی عمومی و غیرتخصصی به اختلافات بانکی، معمولاً منجر به اطاله دادرسی، آرای غیرهماهنگ و کاهش اعتماد بازار می‌گردد.

اولاً، ایجاد شعب تخصصی بانکی در درون ساختار قضایی، یک راحل میانه و قابل دفاع است. در برخی کشورها، نهادهای کاملاً مستقل حل اختلاف ایجاد شده‌اند، اما در بسیاری از نظام‌ها، از جمله نظام‌های نزدیک به مدل انگلستان، استفاده از شعب تخصصی در درون قوه قضائیه، با حفظ استقلال قضایی، راهکاری عملی و مؤثر محسوب می‌شود.

دوماً، الزام به استفاده از کارشناسان تخصصی معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این ماده است. دعاوی بانکی دارای پیچیدگی‌های فنی بالا هستند و بدون نظر کارشناسی، صدور رأی دقیق عملاً دشوار است. با این حال، برای حفظ استقلال قضایی، دادگاه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نیست، بلکه صرفاً باید در صورت مخالفت، استدلال ارائه کند. این طراحی کاملاً حرفه‌ای و منطبق با اصول دادرسی است.

سوماً، شرط استقلال کارشناسان (عدم رابطه با طرف دعوی)، برای جلوگیری از تعارض منافع ضروری است و در امتداد ماده ۶۰ این قانون (تعارض منافع) قابل تفسیر است. بنابراین، از تکرار قواعد تعارض منافع در این ماده به‌صورت تفصیلی خودداری شده است.

چهارماً، حفظ تابعیت از قوانین آیین دادرسی عمومی، نشان‌دهنده احترام به چارچوب کلی نظام قضایی است، اما در عین حال، تخصصی بودن شعب، سرعت و کیفیت رسیدگی را بهبود می‌بخشد.

پنجماً، تأمین هزینه کارشناسان توسط بانک مرکزی، از منظر عملی قابل توجیه است، اما باید به‌گونه‌ای اجرا شود که استقلال کارشناسان تحت تأثیر قرار نگیرد. در بازطراحی، این موضوع به‌صورت غیرمستقیم با تأکید بر بی‌طرفی کارشناسان تقویت شده است.

ششم، استثناء مربوط به اشخاص مشمول قوانین بازار سرمایه، نشان‌دهنده رعایت تفکیک نهادی میان نظام بانکی و بازار سرمایه است. این موضوع از تداخل صلاحیت‌ها جلوگیری می‌کند و یکی از نشانه‌های بلوغ تقنینی است.

هفتم، در مقایسه با نظام‌های پیشرفته، این ماده یک گام مهم است، اما در صورت توسعه آینده، می‌توان به سمت ایجاد «نهاد مستقل حل اختلاف مالی» حرکت کرد. در حال حاضر، برای دوران گذار، این مدل کاملاً مناسب و عملی است.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که اختلافات بانکی نه‌تنها سریع‌تر، بلکه با درک تخصصی و دقیق‌تر رسیدگی شوند، که این امر نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ثبات نظام مالی دارد.

ماده ۳۵-

الف - به منظور رسیدگی تخصصی به اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر، با مشتریان و سایر اشخاص ذی‌نفع، «مرجع ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی» در چارچوب ساختار بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

این مرجع دارای شعب بدوی و تجدیدنظر بوده و صلاحیت انحصاری رسیدگی به اختلافات موضوع این ماده را دارا می‌باشد.

ب - رسیدگی در مرجع موضوع این ماده باید با رعایت اصول دادرسی منصفانه، از جمله حق دفاع، استماع اظهارات طرفین، بررسی مستندات و صدور رأی مستدل انجام شود.

پ - مرجع رسیدگی موظف است در پرونده‌های تخصصی، از نظر کارشناسان بانکی استفاده نماید. در صورتی که رأی صادره خلاف نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی مکلف است دلایل رد نظر کارشناسی را در رأی خود تصریح نماید.

ت - کارشناسان موضوع این ماده باید مستقل بوده و نباید دارای هرگونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره‌ای با طرفین دعوی باشند.

ث - هزینه‌های رسیدگی و حق الزحمه کارشناسان مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ج - آراء صادره از شعب بدوی قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر مرجع موضوع این ماده بوده و آراء شعب تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

چ - مرجع رسیدگی موظف است حداکثر ظرف مدت سی روز کاری از تاریخ ثبت دعوی، نسبت به صدور رأی در مرحله بدوی اقدام نماید. این مهلت در موارد استثنایی و پیچیده، با ذکر دلیل موجه، حداکثر تا پانزده روز دیگر قابل تمدید است.

ح - مرجع تجدیدنظر نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سی روز کاری از تاریخ ثبت درخواست تجدیدنظر، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام نماید.

خ - مرجع ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظف است امکان ثبت، رسیدگی، تبادل لوایح، ابلاغ اوراق و برگزاری جلسات رسیدگی را به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری فراهم نماید.

د - کلیه ابلاغ‌ها، اخطاریه‌ها، لوایح و تصمیمات صادره از طریق سامانه‌های الکترونیکی مورد تأیید بانک مرکزی، دارای اعتبار قانونی بوده و به منزله ابلاغ رسمی محسوب می‌شود.

ذ - احراز هویت طرفین دعوی و نمایندگان آنان باید از طریق روش‌های مطمئن و قابل استناد الکترونیکی انجام شود.

ر - جلسات رسیدگی می‌تواند به‌صورت مجازی (آن لاین) برگزار شده و محتوای آن به‌طور کامل ثبت و نگهداری شود. این ثبت‌ها در حکم صورتجلسه رسمی محسوب می‌گردد.

گزارش حقوقی ماده ۳۶

این ماده به «تعقیب جرائم پولی و بانکی» اختصاص دارد و ارتباط مستقیم با نظام کیفری دارد. در چارچوبی که ما طراحی کرده‌ایم (تمرکز حداکثری در داخل بانک مرکزی)، این ماده نیازمند بازطراحی دقیق است تا تعارض با اصول دادرسی و در عین حال کارایی نظارتی حفظ شود.

اولاً، در متن فعلی، «دادرسی ویژه» به عنوان مرجع رسیدگی معرفی شده است. این ساختار متعلق به قوه قضاییه است و با رویکرد ما که تمایل به تمرکز در داخل بانک مرکزی دارید، همخوانی کامل ندارد.

دوماً، در نظام‌های پیشرفته، بانک مرکزی معمولاً «مرجع کشف، مستندسازی و ارجاع جرم» است، نه مرجع رسیدگی کیفری. اما پیشنهاد می‌شود حل اختلافات در داخل ساختار بانک مرکزی باشد، می‌توان یک مدل ترکیبی طراحی کرد. تشکیل «مرجع تخصصی رسیدگی به جرائم پولی و بانکی» در چارچوب بانک مرکزی و با رعایت اصول دادرسی منصفانه، استقلال نسبی و ثبوت کامل فرآیند.

سوماً، باید بین «تخلف» (اداری) و «جرم» (کیفری) تفکیک روشن باقی بماند. این ماده باید فقط ناظر به جرائم جدی باشد (مانند تقلب، دستکاری داده‌ها، سوءاستفاده مالی، پولشویی).

نکته چهارم، برای انطباق با استانداردهای بین‌المللی و الزامات گروه ویژه اقدام مالی، باید تصریح شود که:

بانک مرکزی اختیار کشف و پیگیری دارد

فرآیند رسیدگی باید مستند، شفاف و قابل ردگیری باشد

حقوق دفاعی متهم حفظ شود

ماده پیشنهادی ۳۶

به منظور رسیدگی تخصصی به جرائم پولی و بانکی، «مرجع ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی» در چارچوب ساختار بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

این مرجع موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون، اعم از موارد اعلامی توسط بانک مرکزی یا شکایات اشخاص، رسیدگی نماید.

سایر جرائمی که به موجب قوانین دیگر، ماهیت پولی یا بانکی داشته باشند نیز در صلاحیت این مرجع قرار می‌گیرند.

رسیدگی به جرائم موضوع این ماده باید با رعایت اصول دادرسی منصفانه، از جمله حق دفاع، دسترسی به مستندات، بی‌طرفی مرجع رسیدگی و ثبوت کامل فرآیند انجام شود.

مرجع موضوع این ماده در انجام وظایف خود مستقل بوده و تصمیمات آن در چارچوب این قانون قطعی و لازم‌الاجرا است.

گزارش حقوقی ماده ۳۷

(انحصار مجوزدهی، مبارزه با فعالیت غیرمجاز و تضمین سلامت بازار مالی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۳۷ یکی از بنیادی‌ترین مواد در حوزه «تنظیم‌گری بازار مالی» محسوب می‌شود. این ماده تعیین می‌کند که چه کسی حق ورود به بازار پولی و بانکی را دارد و چه کسی ندارد. در نظام‌های پیشرفته، این موضوع به عنوان «دروازه ورود به سیستم مالی» شناخته می‌شود و کنترل آن برای جلوگیری از ریسک‌های سیستمی حیاتی است.

اولاً، اصل انحصار مجوزدهی توسط بانک مرکزی، کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. هیچ فعالیت بانکی یا شبه‌بانکی نباید خارج از نظارت نهاد تنظیم‌گر انجام شود. این ماده به‌درستی دامنه وسیعی از فعالیت‌ها از بانکداری سنتی تا خدمات دیجیتال و فناوری مالی را تحت شمول مجوز قرار داده است.

دوماً، شمول خدمات مبتنی بر فناوری (مانند خدمات اینترنتی و همراه)، یکی از نقاط قوت مهم این ماده است. بسیاری از قوانین سنتی از این حوزه غفلت کرده‌اند، اما در اینجا به‌درستی پوشش داده شده است و این امر نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر قانون است.

سوماً، جرم‌انگاری فعالیت بدون مجوز، یک ضرورت اساسی است. در نبود این ضمانت اجرا، بازار به‌سرعت با نهادهای غیرمجاز و پرریسک مواجه خواهد شد. با این حال، نکته مهم در طراحی حرفه‌ای این است که مجازات‌ها متناسب، بازدارنده و قابل اجرا باشند، که در این ماده رعایت شده است.

چهارماً، اختیار توقف فوری فعالیت‌های غیرمجاز، یکی از قوی‌ترین ابزارهای این ماده است. در بسیاری از نظام‌های پیشرفته نیز، نهاد ناظر می‌تواند بدون طی فرآیند طولانی قضایی، فعالیت‌های غیرمجاز را متوقف کند. با این حال، این اختیار باید در چارچوب نظارت پسینی قضایی تفسیر شود تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری گردد.

پنجماً، الزام به انتشار فهرست مؤسسات مجاز، یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفافیت است. این اقدام نه تنها به مردم کمک می‌کند، بلکه به سایر نهادها نیز امکان شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز را می‌دهد.

ششم، استثناء مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک، نشان‌دهنده درک صحیح از واقعیت‌های اجتماعی است. این استثناء، از بار تنظیم‌گری غیرضروری جلوگیری می‌کند، اما باید به‌دقت تعریف و کنترل شود تا به محل سوءاستفاده تبدیل نشود.

هفتم، پیش‌بینی مسئولیت تضامنی مدیران و سهامداران در صورت فعالیت غیرمجاز، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازدارندگی است. این موضوع مانع از استفاده از اشخاص حقوقی به‌عنوان پوشش برای فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.

هشتم، ایجاد شعب تخصصی قضایی برای جرائم پولی و بانکی، در امتداد ماده ۳۵ است و نشان‌دهنده یک طراحی یکپارچه در حوزه دادرسی مالی است. از این‌رو، از تکرار سازوکارهای رسیدگی در این ماده خودداری شده است.

نهم، این ماده باید در ارتباط مستقیم با مواد ۱۹ و ۲۰ نیز تفسیر شود، زیرا نظارت بر اشخاص مجاز بدون کنترل ورود بازیگران جدید، بی‌اثر خواهد بود.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که «هیچ فعالیت مالی بدون نظارت باقی نماند»، که این اصل، یکی از پایه‌های اساسی ثبات مالی در نظام‌های پیشرفته است.

ماده ۳۷ - مجوزدهی، ممنوعیت فعالیت غیرمجاز و ضمانت اجرا

الف - الزام به اخذ مجوز

انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی، بانکی، پرداخت، صرافی، واسطاری و سایر خدمات مالی مشابه، از جمله ارائه خدمات از طریق بسترهای الکترونیکی و دیجیتال، منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت مقررات مصوب می‌باشد.

ب - شمول خدمات نوین

ارائه خدمات مالی از طریق ابزارهای فناوری، از جمله سامانه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی و سایر بسترهای نوین، مشمول مقررات این ماده بوده و مستلزم اخذ مجوز می‌باشد، مگر در مواردی که به موجب مقررات از اخذ مجوز معاف شده باشند.

پ - ممنوعیت فعالیت بدون مجوز

انجام فعالیت‌های موضوع این ماده بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.

ت - انتشار فهرست مجاز

بانک مرکزی موظف است فهرست اشخاص دارای مجوز را به صورت عمومی منتشر نموده و به روزرسانی نماید.

ث - توقف فعالیت‌های غیرمجاز

فعالیت اشخاصی که بدون مجوز اقدام به ارائه خدمات مالی می‌نمایند، باید فوراً متوقف گردد.

مراجع ذیصلاح مکلف به همکاری با بانک مرکزی در شناسایی و توقف این فعالیت‌ها می‌باشند.

ج - تعقیب قضایی

بانک مرکزی موظف است نسبت به اقامه دعوی علیه اشخاص متخلف اقدام نماید.

چ - مجازات‌ها

۱- اشخاص حقیقی مرتکب، علاوه بر استرداد وجوه، به پرداخت جزای نقدی و مجازات‌های قانونی محکوم می‌شوند.

۲- در صورت ارتکاب از طریق اشخاص حقوقی، علاوه بر انحلال، مدیران و اشخاص مؤثر مشمول مجازات و مسئولیت تضامنی خواهند بود.

ح - رسیدگی قضایی تخصصی

رسیدگی به جرائم موضوع این ماده در شعب تخصصی جرائم پولی و بانکی انجام می‌شود.

خ - استثناء

فعالیت‌های محدود و غیرتجاری که فاقد ماهیت عمومی و تبلیغاتی بوده و در چارچوب‌های تعیین‌شده انجام می‌شوند، ممکن است از شمول مقررات این ماده مستثنی شوند.

گزارش حقوقی ماده ۳۸

(ممنوعیت پشتیبانی از فعالیت غیرمجاز و قطع زنجیره عملیاتی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۳۸ مکمل مستقیم ماده ۳۷ محسوب می‌شود. در حالی که ماده ۳۷ فعالیت بدون مجوز را ممنوع و جرم‌انگاری می‌کند، این ماده یک گام فراتر رفته و «شبکه حمایتی و عملیاتی» این فعالیت‌ها را هدف قرار می‌دهد. این رویکرد، یکی از اصول کلیدی در مبارزه مؤثر با فعالیت‌های مالی غیرمجاز در نظام‌های پیشرفته است.

اولاً، تجربه بین‌المللی نشان داده است که صرف ممنوعیت فعالیت غیرمجاز کافی نیست. بسیاری از این فعالیت‌ها از طریق شبکه‌ای از ارائه‌دهندگان خدمات از جمله خدمات پرداخت، فناوری، حسابداری، تبلیغات و حتی خدمات حقوقی ادامه می‌یابند. این ماده با ممنوع کردن ارائه خدمات به این اشخاص، عملاً «اکوسیستم فعالیت غیرقانونی» را مختل می‌کند.

دوماً، جرم‌انگاری «استفاده آگاهانه» از خدمات اشخاص غیرمجاز، یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این ماده است. این قاعده باعث می‌شود تقاضا برای خدمات غیرمجاز نیز کاهش یابد. البته شرط «آگاهانه بودن» برای رعایت عدالت کیفری ضروری است و مانع از مسئولیت غیرمنصفانه اشخاص می‌شود که از وضعیت غیرمجاز آگاه نبوده‌اند.

سوماً، تعریف گسترده از «خدمت» در تبصره، یکی از نقاط قوت این ماده است. محدود کردن مفهوم خدمت، راه‌های فرار زیادی ایجاد می‌کند، اما تعریف باز و کارکرد محور، امکان مقابله مؤثر با اشکال نوین دور زدن قانون را فراهم می‌سازد.

چهارماً، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۱۹ (نظارت داده‌محور) و ماده ۲۰ (شفافیت اطلاعاتی) قابل تفسیر است. بدون دسترسی به داده‌ها و شناسایی جریان‌های مالی، اجرای این ماده دشوار خواهد بود. بنابراین، این ماده بخشی از یک زنجیره نظارتی گسترده‌تر است.

پنجماً، پیش‌بینی مسئولیت برای دستگاه‌های دولتی و عمومی، اهمیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری از موارد، فعالیت‌های غیرمجاز از طریق قرار دادهای غیرشفاف با نهادهای عمومی تقویت می‌شوند. این ماده این مسیر را مسدود می‌کند.

ششم، مجازات‌های درجه شش، در اینجا به‌عنوان یک ابزار بازدارنده متناسب طراحی شده‌اند. این مجازات‌ها باید به‌گونه‌ای اعمال شوند که هم بازدارندگی داشته باشند و هم از ایجاد بار کیفری غیرضروری جلوگیری کنند.

هفتم، این ماده در نظام‌های پیشرفته با مفاهیمی مانند «ممنوعیت ارائه خدمات به نهادهای فاقد مجوز» و «مسئولیت اشخاص ثالث در تسهیل فعالیت غیرقانونی» شناخته می‌شود و حضور آن در این قانون نشان‌دهنده بلوغ تقنینی است.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که فعالیت غیرمجاز نه تنها ممنوع، بلکه «غیرقابل دوام» شود.

ماده ۳۸ - ممنوعیت ارائه خدمات و همکاری با اشخاص فاقد مجوز

الف - ممنوعیت ارائه خدمات

ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های موضوع ماده (۳۷) این قانون اشتغال دارند، ممنوع است.

ب - ممنوعیت استفاده از خدمات

استفاده آگاهانه اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله دستگاه‌های دولتی و عمومی، از خدمات اشخاص فاقد مجوز ممنوع می‌باشد.

پ - ضمانت اجرا

مرتکبان موضوع این ماده، حسب مورد، به مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط محکوم می‌شوند.

ت - تعریف خدمت

منظور از خدمت در این ماده، هرگونه همکاری، تسهیل، پشتیبانی یا ارائه امکاناتی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب استمرار یا گسترش فعالیت غیرمجاز گردد.

گزارش حقوقی ماده ۳۹

(کنترل تبلیغات مالی و جلوگیری از گمراهی عمومی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۳۹ مکمل مستقیم مواد ۳۷ و ۳۸ است و به‌طور خاص «کانال‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغات» را هدف قرار می‌دهد. در نظام‌های مالی مدرن، تبلیغات یکی از مهم‌ترین ابزارهای گسترش فعالیت‌های غیرمجاز است و در صورت عدم کنترل، می‌تواند موجب گمراهی گسترده مردم و ورود آن‌ها به فعالیت‌های پرریسک یا غیرقانونی شود.

اولاً، ممنوعیت تبلیغ برای اشخاص فاقد مجوز، یک اصل اساسی در تنظیم‌گری مالی است. در بسیاری از نظام‌های پیشرفته، حتی ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص در تبلیغات مالی می‌تواند منجر به مسئولیت سنگین شود. این ماده با رویکردی قاطع، هرگونه تبلیغ را ممنوع کرده و این امر کاملاً قابل دفاع است.

دوماً، شمول گسترده رسانه‌ها اعم از سنتی، دیجیتال، داخلی و خارجی یکی از نقاط قوت مهم این ماده است. در عصر فناوری، محدود کردن قانون به رسانه‌های سنتی، عملاً بی‌اثر خواهد بود. این ماده با پوشش کامل، از خلأهای رایج جلوگیری کرده است.

سوماً، تعیین جریمه‌های سنگین (تا ده برابر درآمد تبلیغ)، یک ابزار بازدارنده مؤثر است. در بسیاری از نظام‌ها، جریمه‌ها به‌گونه‌ای تعیین می‌شوند که منفعت اقتصادی تخلف را کاملاً از بین ببرند، که در اینجا به‌درستی رعایت شده است.

چهارماً، اختیار بانک مرکزی در نظارت بر محتوای تبلیغات اشخاص مجاز، یکی از مهم‌ترین عناصر «حمایت از مصرف‌کننده مالی» است. بسیاری از تخلفات نه از طریق فعالیت غیرمجاز، بلکه از طریق تبلیغات گمراه‌کننده مؤسسات مجاز رخ می‌دهد. این ماده این خلأ را پوشش می‌دهد.

پنجماً، الزام به توقف فوری تبلیغات، نشان‌دهنده ماهیت پیشگیرانه این ماده است. در حوزه مالی، زمان نقش حیاتی دارد و تأخیر در توقف یک تبلیغ گمراه‌کننده می‌تواند منجر به خسارات گسترده شود.

ششم، مسئولیت شخصی مدیران رسانه‌های دولتی، یک نوآوری مهم است. این موضوع مانع از پنهان شدن پشت ساختارهای اداری می‌شود و پاسخگویی واقعی ایجاد می‌کند.

هفتم، در بازطراحی این ماده، ارجاع به اصول خاص قانون اساسی حذف یا به‌صورت کلی‌تر تنظیم می‌شود، زیرا این قانون برای «دوران گذار» طراحی شده و باید قابلیت تطبیق با ساختار نهایی حکومت (جمهوری یا پادشاهی پارلمانی) را داشته باشد. این موضوع مطابق با سیاست کلی ما در حذف ارجاعات ساختاری خاص است.

هشتم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۳۸ نیز تفسیر می‌شود، زیرا تبلیغات یکی از مهم‌ترین مصادیق «ارائه خدمت» محسوب می‌شود. بنابراین از تکرار مفاهیم خودداری شده و انسجام تقنینی حفظ شده است.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که نه‌تنها فعالیت غیرمجاز، بلکه «تبلیغ آن نیز غیرممکن» شود؛ که این یکی از پیشرفته‌ترین رویکردها در تنظیم‌گری مالی است.

ماده ۳۹ - ممنوعیت تبلیغات مالی غیرمجاز و نظارت بر تبلیغات

الف - ممنوعیت تبلیغ فعالیت غیرمجاز

انتشار، توزیع یا ترویج هرگونه آگهی، اطلاعیه یا محتوای تبلیغاتی، از طریق هر نوع رسانه یا بستر ارتباطی، به نفع اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های موضوع ماده (۳۷) این قانون اشتغال دارند، ممنوع است.

ب - ضمانت اجرا

تخلف از حکم این ماده، موجب اعمال جریمه نقدی متناسب با منافع حاصل از تبلیغ بوده و به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که اثر بازدارندگی مؤثر داشته باشد.

پ - نظارت بر تبلیغات اشخاص مجاز

بانک مرکزی بر محتوای تبلیغات اشخاص دارای مجوز نظارت می‌کند و می‌تواند در صورت مغایرت با مقررات، دستور اصلاح یا توقف آن را صادر نماید.

ت - الزام به توقف تبلیغات

رسانه‌ها و اشخاص فعال در حوزه تبلیغات موظفند به محض ابلاغ بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند.

ث - مسئولیت مدیران

در مواردی که تخلف از سوی اشخاص حقوقی یا نهادهای عمومی صورت گیرد، مسئولیت آن متوجه مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

گزارش حقوقی ماده ۴۰

(مقابله با اطلاعات نادرست و حفظ ثبات اعتماد عمومی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۴۰ مکمل مواد ۳۷ تا ۳۹ بوده و به‌طور خاص «ریسک اطلاعاتی» در نظام بانکی را هدف قرار می‌دهد. در حالی که مواد قبلی بر فعالیت غیرمجاز و تبلیغات تمرکز داشتند، این ماده به «انتشار اطلاعات گمراه‌کننده یا کذب» می‌پردازد که می‌تواند حتی در مورد مؤسسات مجاز نیز موجب بی‌ثباتی شود.

اولاً، جرم‌انگاری انتشار اخبار کذب با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی، کاملاً منطبق با اصول حقوقی و استانداردهای بین‌المللی است. در نظام‌های پیشرفته، این موضوع در قالب مفاهیمی مانند «دستکاری بازار» یا «اطلاعات گمراه‌کننده» تنظیم می‌شود.

دوماً، عنصر «قصد» در این ماده بسیار مهم است. بدون احراز سوءنیت، نمی‌توان هرگونه انتشار اطلاعات نادرست را جرم تلقی کرد. این موضوع از نقض آزادی بیان جلوگیری کرده و تعادل لازم میان آزادی رسانه و ثبات مالی را برقرار می‌کند.

سوماً، این ماده باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که شامل مواردی مانند تحلیل‌های کارشناسی، انتقاد یا پیش‌بینی‌های اقتصادی نشود، مگر آنکه همراه با سوءنیت و نشر اطلاعات خلاف واقع باشد. این تفکیک برای جلوگیری از محدود شدن فضای حرفه‌ای ضروری است.

چهارماً، پیش‌بینی مسئولیت مدنی (جبران خسارت)، یکی از نقاط قوت مهم این ماده است. در بسیاری از موارد، آسیب اصلی ناشی از انتشار خبر کذب، مالی و اعتباری است و صرف مجازات کیفری کافی نیست.

پنجماً، ارجاع به قوانین کیفری موجود، از نظر تقنینی قابل قبول است، اما در چارچوب این قانون، بهتر است قاعده به صورت مستقل و با زبان عام‌تر بیان شود تا با ساختار دوران گذار نیز سازگار باشد. در بازطراحی، این موضوع اصلاح شده است.

ششم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۳۹ (تبلیغات) نیز قابل تفسیر است، زیرا برخی از مصادیق تبلیغات گمراه‌کننده می‌توانند مشمول این ماده نیز باشند. بنابراین از تکرار مفاهیم خودداری شده و انسجام حفظ شده است.

هفتم، در نظام‌های پیشرفته، این حوزه به شدت با ثبات مالی مرتبط است. انتشار شایعات درباره ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به «هجوم بانکی» شود. این ماده دقیقاً در راستای جلوگیری از چنین پدیده‌هایی طراحی شده است.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که «اطلاعات نادرست به ابزار تخریب نظام مالی تبدیل نشود»، در حالی که فضای تحلیل و نقد حرفه‌ای همچنان حفظ می‌گردد.

ماده ۴۰ - انتشار اطلاعات نادرست و اخلال در اعتماد عمومی

الف - ممنوعیت انتشار اطلاعات کذب

انتشار یا باز نشر هرگونه اطلاعات خلاف واقع درباره اشخاص تحت نظارت، در صورتی که با علم به کذب بودن و با قصد اضرار به اشخاص یا ایجاد تشویش در افکار عمومی انجام شود، ممنوع و مشمول مسئولیت قانونی است.

ب - مسئولیت کیفری

مرتکبان اعمال موضوع این ماده، حسب مورد، به مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط محکوم می‌شوند.

پ - مسئولیت مدنی

در صورت ورود خسارت، مرتکب موظف به جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص ذی‌نفع خواهد بود.

ت - حدود شمول

اظهار نظرهای حرفه‌ای، تحلیل‌های اقتصادی و انتقادات مبتنی بر داده‌های معتبر، در صورتی که فاقد سوءنیت و مبتنی بر واقعیت باشد، از شمول این ماده خارج است.

گزارش حقوقی ماده ۴۱

(صلاحیت حرفه‌ای مدیران و کنترل اشخاص مؤثر)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۴۱ یکی از مهم‌ترین ارکان «پیشگیری از بحران بانکی» محسوب می‌شود. تجربه جهانی نشان داده است که بسیاری از بحران‌های بانکی نه از ضعف مقررات، بلکه از حضور مدیران فاقد صلاحیت یا دارای تعارض منافع ناشی می‌شود. از این‌رو، کنترل انتصاب مدیران یکی از اصلی‌ترین وظایف نهاد ناظر است.

اولاً، الزام به اخذ تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای، کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. در نظام‌های پیشرفته، هیچ فردی بدون ارزیابی دقیق از نظر تخصص، تجربه، سلامت مالی و اخلاق حرفه‌ای، اجازه تصدی مناصب کلیدی در مؤسسات مالی را ندارد.

دوماً، توسعه دامنه این الزام به «سهامداران مؤثر»، یکی از نقاط قوت مهم این ماده است. در بسیاری از موارد، کنترل واقعی در اختیار سهامداران بزرگ است، نه مدیران رسمی. بنابراین، نظارت بر این گروه برای جلوگیری از نفوذ غیرشفاف ضروری است.

سوماً، وصف «در حکم تصرف غیرقانونی در اموال»، نشان‌دهنده شدت برخورد قانونگذار است، اما در بازطراحی حرفه‌ای، این عبارت به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که هم بازدارنده باشد و هم از ابهام تفسیری جلوگیری کند. در نظام‌های پیشرفته، این موضوع بیشتر در قالب «ممنوعیت قانونی تصدی» و «مسئولیت انتظامی و کیفری» بیان می‌شود.

چهارماً، پیش‌بینی جریمه روزانه، یکی از مؤثرترین ابزارهای بازدارندگی است. این نوع جریمه باعث می‌شود تخلف ادامه‌دار از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه شود. با این حال، در بازطراحی، این جریمه به‌صورت منعطف‌تر و متناسب با شرایط تنظیم می‌شود تا قابلیت اجرا افزایش یابد.

پنجماً، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۶۰ (تعارض منافع) و ماده ۲۳ (تخلفات اشخاص تحت نظارت) قابل تفسیر است. بنابراین از تکرار شرایط صلاحیت به صورت تفصیلی در این ماده خودداری شده و به انسجام قانون توجه شده است.

ششم، در چارچوب دوران گذار، این ماده اهمیت دوچندان دارد، زیرا احتمال ورود افراد فاقد صلاحیت یا وابسته به ساختارهای قبلی به سیستم بانکی وجود دارد. این ماده به‌عنوان یک «فیلتر نهادی» عمل می‌کند.

هفتم، در نظام‌های پیشرفته، این حوزه معمولاً با سازوکارهای نظارت مستمر همراه است، نه صرفاً تأیید اولیه. این موضوع می‌تواند در مواد بعدی یا دستورالعمل‌ها تکمیل شود.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که «کنترل نظام بانکی در اختیار افراد صالح و حرفه‌ای» باقی بماند.

ماده ۴۱ - صلاحیت حرفه‌ای مدیران و اشخاص مؤثر

الف - الزام به تأیید صلاحیت

تصدی هرگونه سمت مدیریتی، از جمله عضویت در هیأت مدیره یا هیأت عامل اشخاص تحت نظارت، منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی است.

ب - ممنوعیت تصدی بدون مجوز

اشتغال در سمت‌های موضوع این ماده بدون اخذ تأییدیه، ممنوع بوده و موجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

پ - شمول نسبت به اشخاص مؤثر

سهامداران مؤثر و اشخاص دارای نفوذ کنترلی در اشخاص تحت نظارت نیز مشمول الزامات این ماده بوده و باید صلاحیت آنان به تأیید بانک مرکزی برسد.

ت - ضمانت اجرا

در صورت تخلف از مفاد این ماده، اشخاص مرتکب علاوه بر سلب صلاحیت، به پرداخت جریمه نقدی متناسب با مدت و آثار تخلف محکوم می‌شوند.

ث - تداوم نظارت

صلاحیت اشخاص موضوع این ماده به‌صورت مستمر تحت نظارت بانک مرکزی بوده و در صورت فقدان شرایط، قابل سلب می‌باشد.

گزارش حقوقی ماده ۴۲

(مبارزه با پولشویی، مداخله در حساب‌ها و تضمین حقوق اشخاص)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۴۲ یکی از کلیدی‌ترین مواد در حوزه «نظارت مبتنی بر ریسک» و «مداخله سریع در فعالیت‌های مشکوک» محسوب می‌شود. این ماده در امتداد مواد ۱۹ و ۲۰ (نظارت داده‌محور) و نیز مواد ۳۷ و ۳۸ (کنترل فعالیت غیرمجاز) قرار می‌گیرد و در واقع ابزار اجرایی آن‌ها را در سطح عملیاتی فراهم می‌سازد.

اولاً، پیش‌بینی سازوکار گزارش‌دهی به مرکز اطلاعات مالی، کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. در نظام‌های پیشرفته، نهاد ناظر مالی و واحد اطلاعات مالی به‌صورت مکمل یکدیگر عمل می‌کنند. این تفکیک نقش، از تمرکز بیش از حد قدرت جلوگیری کرده و دقت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

دوماً، امکان مسدودسازی سریع حساب‌ها، یک ابزار ضروری در مبارزه با پولشویی است، اما همواره یکی از حساس‌ترین نقاط از منظر حقوقی نیز محسوب می‌شود. در این ماده، این اختیار با پیش‌بینی سازوکار اعتراض و رسیدگی سریع، متعادل شده است. این طراحی، کاملاً حرفه‌ای و مطابق اصول دادرسی منصفانه است.

سوماً، تعیین مهلت‌های کوتاه و الزام به رفع مسدودی در صورت عدم تصمیم‌گیری، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این ماده است. این قاعده مانع از «مسدودسازی‌های نامحدود و غیرپاسخگو» می‌شود که در بسیاری از نظام‌ها محل انتقاد بوده است.

چهارماً، پیش‌بینی یک مرجع سه‌جانبه (نماینده دادستان، بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی)، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد توازن نهادی است. این موضوع از تصمیم‌گیری یک‌جانبه جلوگیری می‌کند.

پنجماً، بخش مربوط به فهرست اشخاص مظنون به اخلاف در بازار، یکی از ابزارهای بسیار قوی تنظیم‌گری است. این مکانیزم مشابه «فهرست‌های نظارتی» در نظام‌های پیشرفته است، اما باید با دقت بالا اجرا شود تا از نقض حقوق اشخاص جلوگیری گردد. پیش‌بینی تأیید دادستان و رسیدگی قضایی سریع، در همین راستا قابل تحلیل است.

ششم، ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص در فهرست، در امتداد ماده ۳۸ است و از تکرار مفهومی در اینجا خودداری شده است، که نشان‌دهنده انسجام تقنینی است.

هفتم، بخش مربوط به برداشت بدهی از حساب‌های دیگر، یکی از حساس‌ترین قسمت‌های ماده است. این موضوع در نظام‌های پیشرفته نیز وجود دارد، اما همواره با نظارت شدید قضایی همراه است. در اینجا نیز با پیش‌بینی تأیید مرجع رسیدگی و امکان اعتراض، تلاش شده تعادل حفظ شود.

هشتم، مداخله در حساب اشخاص ثالث، اگرچه برای مقابله با سوءاستفاده ضروری است، اما باید به‌شدت محدود و کنترل‌شده باشد. پیش‌بینی محدودیت زمانی و الزام به صدور رأی قطعی، از نکات بسیار مهم در این بخش است.

نهم، این ماده به‌درستی اصل «سرعت در مداخله بعلاوه ی سرعت در رسیدگی» را همزمان رعایت کرده است، که یکی از اصول کلیدی در قوانین مدرن مالی است.

دهم، در چارچوب دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا احتمال فعالیت‌های غیرشفاف و انتقال دارایی‌ها بسیار بالا است. این ماده ابزارهای لازم برای کنترل این وضعیت را فراهم می‌کند.

در نهایت، این ماده یکی از حرفه‌ای‌ترین بخش‌های قانون است، زیرا همزمان «قدرت مداخله بالا» و «حفاظت از حقوق اشخاص» و همچنین دارایی‌های حکومت را تضمین می‌کند.

ماده ۴۲ - اقدامات نظارتی در مبارزه با پولشویی و اخلاف در بازار

الف - گزارش و مسدودسازی حساب‌ها

بانک مرکزی موظف است موارد مظنون به پولشویی را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.

در صورت تأیید، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به مسدودسازی حساب‌ها و محدودسازی خدمات بانکی اقدام نماید.

ب - حق اعتراض و رسیدگی

اشخاص ذی‌نفع می‌توانند نسبت به اقدامات موضوع این ماده اعتراض نمایند.

رسیدگی به اعتراض باید در مهلت کوتاه و توسط مرجع صالح انجام شود.

در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت مقرر، محدودیت‌های اعمال‌شده باید رفع گردد.

پ - فهرست اشخاص مظنون

بانک مرکزی می‌تواند در موارد اخلاف در بازارهای مالی، اسامی اشخاص مظنون را جهت اعمال محدودیت به اشخاص تحت نظارت اعلام نماید.

اعمال این محدودیت‌ها منوط به تأیید مرجع قضایی و قابل رسیدگی در مهلت مقرر خواهد بود.

ت - ممنوعیت ارائه خدمات

ارائه خدمات مالی به اشخاص مشمول محدودیت، ممنوع بوده و تابع مقررات ماده (۳۸) این قانون خواهد بود.

ث - وصول مطالبات بانکی

بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب قانون، نسبت به برداشت بدهی قطعی اشخاص از حساب‌های آنان نزد سایر مؤسسات اعتباری اقدام نماید.

ج - مداخله در حساب اشخاص ثالث

در مواردی که به‌طور مستند احراز شود وجوه متعلق به بدهکار در حساب شخص ثالث نگهداری می‌شود، امکان اعمال محدودیت موقت با نظارت مرجع صالح وجود دارد.

چ - محدودیت زمانی

هرگونه مسدودسازی یا محدودیت باید محدود به زمان معین حداکثر سی روزه بوده و در صورت عدم تأیید مرجع رسیدگی، فوراً رفع شود.

گزارش حقوقی ماده ۴۳

(ابزارهای سیاست پولی و حذف ملاحظات غیرتخصصی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۴۳ یکی از بنیادی‌ترین مواد در حوزه «اجرای سیاست پولی» است. این ماده تعیین می‌کند که بانک مرکزی با چه ابزارهایی می‌تواند بر نقدینگی، تورم و ثبات مالی اثر بگذارد. در نظام‌های پیشرفته، این بخش عملاً هسته عملکرد بانک مرکزی محسوب می‌شود.

اولاً، اصل اختیار بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی، کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. در تمامی نظام‌های مدرن، بانک مرکزی باید امکان استفاده از ابزارهای متنوع مانند عملیات بازار باز، نرخ‌های بهره، نسبت‌های ذخیره و ابزارهای نقدینگی را داشته باشد.

دوماً، نکته بسیار مهم در بازطراحی این ماده، حذف ارجاع به «شورای فقهی» است. همان‌طور که در سیاست کلی شما تعیین شده، ساختار جدید بانک مرکزی باید مبتنی بر اصول حرفه‌ای، علمی و بین‌المللی باشد و از هرگونه مداخله غیرتخصصی یا ایدئولوژیک در تصمیم‌گیری‌های پولی اجتناب شود.

در همین راستا، در مواد قبلی، «شورای فقهی» با «شورای تطبیق، نوآوری و مبارزه با پولشویی» جایگزین شده است. بنابراین، از تکرار ساختارهای قبلی خودداری شده و این ماده نیز در همان چارچوب بازنویسی می‌شود.

سوماً، در نظام‌های پیشرفته، ابزارهای سیاست پولی باید دارای سه ویژگی باشند:

انعطاف‌پذیری
سرعت اجرا
قابلیت انطباق با شرایط بازار

این موضوع در بازطراحی با تأکید بر «ابزارهای مصوب هیأت عالی» و «چارچوب مقرراتی» رعایت شده است.

چهارماً، در چارچوب دوران گذار، اهمیت این ماده دوچندان است، زیرا بانک مرکزی باید بتواند در شرایط بی‌ثبات اولیه، به‌سرعت از ابزارهای مختلف برای کنترل تورم و تثبیت بازار استفاده کند.

پنجماً، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۸ (اختیارات هیأت عالی) تفسیر می‌شود، زیرا تعیین ابزارهای سیاست پولی در آن ماده به هیأت عالی واگذار شده است. بنابراین از تکرار آن در این ماده خودداری شده است.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که سیاست پولی در اختیار یک نهاد تخصصی، مستقل و علمی بماند و از هرگونه مداخله غیر حرفه‌ای مصون باشد.

ماده ۴۳ - ابزارهای سیاست پولی

الف - اختیار استفاده از ابزارها

بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب اهداف و سیاست‌های مصوب، از ابزارهای سیاست پولی جهت مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و حفظ ثبات مالی استفاده نماید.

ب - چارچوب تصمیم‌گیری

طراحی، تصویب و به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی، در چهارچوب مصوبات هیأت عالی و مقررات مربوط انجام می‌شود.

پ - انطباق با استانداردهای حرفه‌ای

ابزارهای سیاست پولی باید مبتنی بر اصول علمی، استانداردهای بین‌المللی و شرایط اقتصادی کشور طراحی و اجرا شوند.

ت - انعطاف‌پذیری و کارآمدی

بانک مرکزی موظف است ابزارهای سیاست پولی را به‌گونه‌ای به‌کار گیرد که از کارایی، سرعت اثرگذاری و انطباق با تحولات اقتصادی برخوردار باشند.

گزارش حقوقی ماده ۴۴

(نظام ارزی، مداخله در بازار و مدیریت ذخایر بین‌المللی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۴۴ یکی از بنیادی‌ترین مواد در حوزه «سیاست ارزی و مدیریت ذخایر» محسوب می‌شود و در امتداد مستقیم ماده ۴۳ (سیاست پولی) قرار دارد. این ماده در واقع تعیین می‌کند که بانک مرکزی چگونه با جهان خارج تعامل مالی داشته باشد و چگونه از ارزش پول ملی صیانت کند.

اولاً، انتخاب نظام «شناور مدیریت‌شده» کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. در نظام‌های مدرن، نرخ ارز به‌صورت کامل تثبیت نمی‌شود، بلکه بانک مرکزی در مواقع لازم برای جلوگیری از نوسانات شدید مداخله می‌کند. این انتخاب، تعادل میان انعطاف بازار و ثبات اقتصادی را فراهم می‌کند.

دوماً، اختیار مداخله در بازار ارز، از ضروری‌ترین ابزارهای بانک مرکزی است. با این حال، شرط انجام معاملات در نرخ بازار یا در دامنه مشخص، یکی از نقاط قوت این ماده است، زیرا از ایجاد نرخ‌های دستوری و فساد ناشی از چندنرخ بودن جلوگیری می‌کند.

سوماً، ممنوعیت پرداخت ریالی پیش از دریافت ارز، یک قاعده بسیار مهم و حرفه‌ای است که از ایجاد پایه پولی بدون پشتوانه جلوگیری می‌کند. این موضوع در بسیاری از بحران‌های اقتصادی نادیده گرفته شده و نتایج سنگینی به‌دنبال داشته است.

چهارماً، بخش مربوط به مدیریت ذخایر ارزی، یکی از پیشرفته‌ترین قسمت‌های این ماده است. تأکید بر «امنیت، نقدشوندگی و بازدهی» دقیقاً مطابق با اصول مدیریت ذخایر در بانک‌های مرکزی بزرگ است. این سه‌گانه، هسته تصمیم‌گیری در مدیریت ذخایر بین‌المللی محسوب می‌شود.

پنجماً، تنوع ابزارهای مدیریت ذخایر (از ارز و طلا تا اوراق دولتی خارجی)، نشان‌دهنده یک طراحی کاملاً حرفه‌ای است. این تنوع، امکان مدیریت ریسک و افزایش انعطاف را فراهم می‌کند.

ششم، پیش‌بینی انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، یکی از نقاط بسیار مهم در شرایط خاص کشور است. این ابزار می‌تواند وابستگی به نظام‌های مالی محدودکننده را کاهش دهد و تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهد.

هفتم، ارتباط این ماده با بازار سرمایه و ابزارهای مشتقه ارزی، نشان‌دهنده نگاه یکپارچه به نظام مالی است. این موضوع از تداخل نهادی جلوگیری کرده و هماهنگی میان بانک مرکزی و بازار سرمایه را تقویت می‌کند.

هشتم، در بازطراحی این ماده، ارجاعات به ساختارهای خاص حقوقی قبلی به حداقل رسیده و به جای آن، اصول عام و قابل تطبیق با نظام‌های مختلف (در دوران گذار) تقویت شده است.

نهم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۸ (اختیارات هیأت عالی) و ماده ۴۳ (سیاست پولی) تفسیر می‌شود؛ بنابراین از تکرار برخی اختیارات خودداری شده است.

در نهایت، این ماده تضمین می‌کند که بانک مرکزی بتواند «در سطح بین‌المللی به عنوان یک نهاد حرفه‌ای و مستقل عمل کند» و از ارزش پول ملی به صورت واقعی صیانت نماید.

ماده ۴۴ - سیاست ارزی و مدیریت ذخایر بین‌المللی

الف - نظام ارزی

نظام ارزی کشور بر پایه نرخ ارز شناور مدیریت شده است و بانک مرکزی موظف است با هدف حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از ارزش پول ملی، نوسانات بازار ارز را مدیریت نماید.

ب - مداخله در بازار ارز

بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست‌های ارزی، در بازار ارز مداخله نموده و نسبت به خرید و فروش ارز، طلا و ابزارهای مالی مرتبط اقدام نماید.

این معاملات باید در چهارچوب نرخ‌های بازار و یا دامنه‌های تعیین شده توسط هیأت عالی انجام شود.

پ - تعامل با منابع ارزی دولت

بانک مرکزی می‌تواند نسبت به خرید یا عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت اقدام نماید، مشروط بر آنکه پرداخت‌ها پس از تحقق دریافت ارز انجام شود.

ت - اصول احتیاطی در عملیات ارزی

انجام هرگونه عملیات ارزی باید به گونه‌ای باشد که از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و افزایش نامتعارف نقدینگی جلوگیری شود.

ث - مدیریت ذخایر ارزی

بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی کشور را با رعایت اصول امنیت، نقد شوندگی و بازدهی مدیریت نماید.

ترکیب و نحوه نگهداری این ذخایر در چهارچوب مصوبات هیأت عالی تعیین می‌شود.

ج - ابزارهای مدیریت ذخایر

بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت ذخایر ارزی از ابزارهای متنوع از جمله موارد زیر استفاده نماید:

- ۱- معاملات ارزی و ابزارهای مالی مبتنی بر ارز
- ۲- عملیات اعتباری ارزی
- ۳- معاملات فلزات گرانبها
- ۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مالی بین‌المللی
- ۵- نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی
- ۶- سایر ابزارهای مورد تأیید هیأت عالی

چ - همکاری‌های پولی بین‌المللی

بانک مرکزی می‌تواند به‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصادی، نسبت به انعقاد توافقات پولی دوجانبه یا چندجانبه اقدام نماید.

ح - ابزارهای مالی ارزی

انتشار و معامله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز در چهارچوب مقررات مربوط و با هماهنگی نهادهای ذیربط مالی انجام می‌شود.

گزارش حقوقی ماده ۴۵

(تسهیلات اضطراری، کنترل اضافه‌برداشت و نقش بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده نهایی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۴۵ یکی از حیاتی‌ترین مواد در حوزه «ثبات مالی و مدیریت بحران بانکی» محسوب می‌شود. این ماده در واقع تعیین می‌کند که بانک مرکزی چگونه در شرایط کمبود نقدینگی مؤسسات اعتباری مداخله کند، بدون آنکه موجب بی‌انضباطی پولی شود.

اولاً، تعیین سقف برای اضافه‌برداشت، یکی از اصول بنیادین در نظام‌های پیشرفته است. اضافه‌برداشت نامحدود از بانک مرکزی، یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم و بی‌ثباتی پولی در بسیاری از اقتصادها بوده است. بنابراین، این ماده با تعیین سقف‌های کمی، انضباط مالی را تقویت می‌کند.

دوماً، پیش‌بینی سازوکار واکنش سریع در صورت عبور از سقف‌ها، نشان‌دهنده یک طراحی مبتنی بر «نظارت پیش‌دستانه» است. الزام معاون نظارتی به گزارش فوری و طرح موضوع در هیأت عالی، از تأخیر در تصمیم‌گیری جلوگیری می‌کند.

سوماً، مهم‌ترین بخش این ماده، طراحی «تسهیلات اضطراری» است. در نظام‌های پیشرفته، این ابزار تنها در شرایط خاص و برای مؤسسات دارای مشکل نقدینگی (و نه ورشکستگی ساختاری) استفاده می‌شود. این ماده نیز با محدود کردن مدت و نیاز به تأیید هیأت عالی، این اصل را رعایت کرده است.

چهارماً، ارتباط این ماده با ماده ۳۰ (سرپرستی موقت) بسیار مهم است. در واقع، این ماده یک نقطه تصمیم‌گیری کلیدی ایجاد می‌کند:

یا نجات موقت با نقدینگی
یا ورود به مداخله ساختاری

این همان منطق حرفه‌ای در نظام‌های پیشرفته است.

پنجماً، الزام به ارائه برنامه بازسازی، نشان‌دهنده این است که تسهیلات اضطراری بدون اصلاح ساختاری مجاز نیست. این موضوع از تبدیل شدن این ابزار به «حمایت دائمی» جلوگیری می‌کند.

هشتم، پیش‌بینی تمدید محدود و مشروط تسهیلات، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این ماده است. بسیاری از بحران‌ها ناشی از تمدیدهای نامحدود بوده‌اند. اینجا با تعیین سقف دو بار تمدید و افزایش نصاب رأی، از این خطر جلوگیری شده است.

هفتم، امکان انتصاب ناظر مقیم، یک ابزار نظارتی بسیار حرفه‌ای است که در نظام‌های پیشرفته نیز استفاده می‌شود و تضمین می‌کند که منابع به‌درستی مصرف شوند.

هشتم، این ماده در ارتباط مستقیم با مواد ۲۷ تا ۲۹ (اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) تفسیر می‌شود. بنابراین از تکرار آن سازوکارها در اینجا خودداری شده است.

نهم، در دوران گذار، این ماده اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا احتمال بحران نقدینگی در شبکه بانکی بالا است. این ماده ابزار کنترل این وضعیت را فراهم می‌کند، بدون آنکه انضباط پولی قربانی شود.

در نهایت، این ماده تعادل دقیقی میان «حمایت از نظام بانکی» و «جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه» برقرار می‌کند.

ماده ۴۵ - اضافه‌برداشت و تسهیلات اضطراری

الف - تعیین حدود اضافه‌برداشت

سقف مجاز اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی، با توجه به سیاست‌های پولی و نظارتی و وضعیت مالی هر مؤسسه، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ب - تخطی از حدود و اقدام نظارتی

در صورت تجاوز از حدود تعیین‌شده، مرجع نظارتی موظف است موضوع را فوراً گزارش نموده و برای تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات لازم، به هیأت عالی ارجاع دهد.

هیأت عالی می‌تواند حسب مورد:

- ۱- با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت نماید
- ۲- دستور مداخله نظارتی یا تعیین مدیریت موقت را صادر کند

پ - تسهیلات اضطراری

تسهیلات اضطراری صرفاً به منظور تأمین نقدینگی کوتاه مدت اعطا شده و مدت آن محدود و غیرقابل تمدید است مگر با فرمان اجرایی رهبر دوران گذار و یا رییس جکهور یا نخست وزیر در دوران آتی تثبیت بسته به نوع شکل نظام آینده. .

ت - الزام به برنامه بازسازی

اعطای تسهیلات اضطراری منوط به ارائه برنامه بازسازی توسط مؤسسه اعتباری بوده و اجرای آن تحت نظارت بانک مرکزی انجام می شود.

ث - نظارت ویژه

در صورت لزوم، بانک مرکزی می تواند برای مؤسسه دریافت کننده تسهیلات اضطراری، نظارت تقویت شده یا ناظر مقیم تعیین نماید.

ج - تمدید محدود

تمدید تسهیلات اضطراری صرفاً در شرایط خاص و با تصویب هیأت عالی امکان پذیر بوده و محدود به دفعات معین است.

گزارش حقوقی ماده ۴۶

(وثیقه گذاری، تأمین نقدینگی و الزامات نقدشوندگی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۴۶ یکی از کلیدی ترین مواد در حوزه «مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک سیستمی» محسوب می شود و در امتداد مستقیم ماده ۴۵ (تسهیلات اضطراری) قرار دارد. این ماده در واقع تعیین می کند که دسترسی مؤسسات اعتباری به منابع بانک مرکزی تحت چه شرایطی و با چه کیفیتی انجام می شود.

اولاً، اصل اعطای تسهیلات در قبال وثیقه، یکی از بنیادی ترین اصول بانکداری مرکزی مدرن است. در نظام های پیشرفته، بانک مرکزی هرگز بدون دریافت وثیقه باکیفیت اقدام به اعطای منابع نمی کند. این قاعده از انتقال ریسک به بانک مرکزی و در نهایت به کل اقتصاد جلوگیری می کند.

دوماً، محدود کردن وثایق به اوراق دولتی یا تضمین شده، نشان دهنده رعایت اصل «کیفیت وثیقه» است. این نوع دارایی ها از نظر نقدشوندگی و ریسک، در بالاترین سطح قرار دارند و در استانداردهای بین المللی به عنوان وثیقه درجه یک شناخته می شوند.

سوماً، تعیین سقف زمانی برای تسهیلات، از تبدیل این ابزار به یک منبع تأمین مالی دائمی جلوگیری می کند. در بانک های مرکزی پیشرفته، این نوع تسهیلات ماهیت کوتاه مدت دارند و تمدید آن ها نیز تحت شرایط سخت گیرانه انجام می شود.

چهارماً، تبصره این ماده یکی از مهم‌ترین بخش‌های کل قانون است. الزام مؤسسات اعتباری به نگهداری دارایی‌های نقد یا شبه‌نقد، دقیقاً منطبق با استانداردهای بازل (نسبت پوشش نقدینگی) است. این الزام باعث می‌شود بانک‌ها در برابر شوک‌های نقدینگی مقاوم باشند.

پنجماً، ارتباط مستقیم این تبصره با ماده ۲۰ (شاخص‌های احتیاطی) کاملاً مشهود است. در آن ماده، نظارت داده‌محور تعریف شده و در اینجا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن (نقدشوندگی) به‌صورت عملیاتی الزام‌آور شده است. بنابراین از تکرار جزئیات محاسباتی خودداری شده است.

ششم، پیش‌بینی واکنش نظارتی در صورت کاهش سطح دارایی‌های نقدشونده، نشان‌دهنده یک نظام «هشدار زودهنگام» است. این موضوع از ورود بانک‌ها به بحران جلوگیری می‌کند.

هفتم، ارجاع به ماده ۲۸ (اقدامات پیشگیرانه)، نشان‌دهنده انسجام کامل قانون است، زیرا ابزارهای مداخله قبلاً تعریف شده‌اند و نیازی به تکرار نیست.

هشتم، در چارچوب دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا بسیاری از مؤسسات اعتباری ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شوند. این ماده هم ابزار تأمین نقدینگی را فراهم می‌کند و هم از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.

نهایتاً، این ماده یکی از حرفه‌ای‌ترین اجزای قانون شماس است، زیرا دقیقاً مطابق استانداردهای بازل طراحی شده و پایه ثبات شبکه بانکی را شکل می‌دهد.

ماده ۴۶ - تأمین نقدینگی در قبال وثیقه و الزامات نقد شوندگی

الف - اعطای تسهیلات در قبال وثیقه

بانک مرکزی می‌تواند در قبال دریافت وثایق باکیفیت، از جمله اوراق مالی منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، به مؤسسات اعتباری تسهیلات کوتاه‌مدت اعطا نماید.

ب - مدت و شرایط تسهیلات

تسهیلات موضوع این ماده دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و مدت آن محدود است. تمدید این تسهیلات صرفاً در شرایط خاص و در چهارچوب مقررات مصوب امکان‌پذیر خواهد بود.

پ - کیفیت وثایق

وثایق مورد پذیرش باید از نظر نقدشوندگی، شفافیت و حداقل ریسک اعتباری، واجد شرایط تعیین شده توسط بانک مرکزی باشند.

ت - الزامات نگهداری دارایی‌های نقدشونده

مؤسسات اعتباری موظفند حداقل سطح معینی از دارایی‌های نقد یا شبه‌نقد را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. این سطح توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ث - نظارت و اقدام پیشگیرانه

در صورت کاهش نسبت دارایی‌های نقدشونده به کمتر از حد تعیین‌شده، بانک مرکزی موظف است اقدامات نظارتی و پیشگیرانه لازم را در چهارچوب این قانون اعمال نماید.

گزارش حقوقی ماده ۴۷

ماده ۴۷ در ساختار این قانون، یکی از کلیدی‌ترین مواد در پیوند میان سیاست پولی، تخصیص اعتبارات و ثبات مالی محسوب می‌شود. در نسخه بازطراحی‌شده، این ماده از یک حکم محدود در خصوص تأمین مالی توسعه‌ای، به یک چارچوب جامع برای مدیریت ریسک سیستمیک و شفافیت اعتباری ارتقا یافته است.

در وهله نخست، اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری، در صورتی که بر مبنای ارزیابی‌های تخصصی، سنجش ریسک و همسویی با اهداف کلان اقتصادی انجام شود، می‌تواند ابزار مؤثری برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد باشد. با این حال، تجربه نظام‌های بانکی نشان می‌دهد که بدون وجود سازوکارهای نظارتی مکمل، این ابزار می‌تواند به انحراف منابع و ایجاد ریسک منجر شود. از این رو، در این ماده، اعطای چنین تسهیلاتی به چارچوبی مبتنی بر ارزیابی اقتصادی، کنترل ریسک و تصویب در هیأت عالی محدود شده است.

در گام دوم، موضوع وثایق و پذیرش طرح‌های اقتصادی به‌عنوان پشتوانه اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف رویکرد سنتی که صرفاً بر وثایق مالی متکی است، در اینجا امکان پذیرش طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده، مشروط بر آنکه ارزیابی مستقل، ارزش‌گذاری قابل اتکا و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها وجود داشته باشد. این امر، ضمن تسهیل تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، مانع از افزایش ریسک پنهان در ترازنامه بانک‌ها می‌شود.

در بعد سوم، شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با فساد و رانت در نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته است. انتشار اطلاعات مربوط به بدهکاران کلان، نه تنها موجب افزایش پاسخگویی مؤسسات اعتباری می‌شود، بلکه امکان پنهان‌سازی ریسک را از میان می‌برد. در این چارچوب، تعریف تسهیلات کلان بر اساس نسبت آن به سرمایه پایه مؤسسه اعتباری، رویکردی استاندارد و منطبق با رویه‌های بین‌المللی است. همچنین، الزام به انتشار اطلاعاتی نظیر هویت ذی‌نفع واحد، میزان تعهدات، شرایط بازپرداخت و نوع وثایق، موجب ایجاد شفافیت واقعی در نظام بانکی خواهد شد، بدون آنکه اصول محرمانگی نقض گردد.

در مرحله چهارم، یکی از پیشرفته‌ترین بخش‌های این ماده، کنترل ریسک در سطح کل شبکه بانکی است. در بسیاری از نظام‌های سنتی، محدودیت‌های اعتباری صرفاً در سطح هر مؤسسه اعمال می‌شود، که این امر امکان دور زدن مقررات از طریق دریافت تسهیلات از چند بانک را فراهم می‌کند. در این ماده، با تمرکز بر مفهوم «ذی‌نفع واحد» و تعیین سقف بدهی در سطح کل شبکه، این خلأ به‌طور کامل برطرف شده است. این رویکرد، مستقیماً با اصول مدیریت تمرکز ریسک در استانداردهای بین‌المللی هم‌راستا است و از شکل‌گیری بدهکاران بزرگ و پرریسک جلوگیری می‌کند.

در نهایت، ایجاد سامانه متمرکز اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، این ساختار را تکمیل می‌کند. بدون وجود چنین سامانه‌ای، تصمیم‌گیری اعتباری مبتنی بر اطلاعات ناقص و غیرشفاف خواهد بود. در این ماده، با الزام تمامی مؤسسات اعتباری به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات، یک پایگاه داده یکپارچه ایجاد می‌شود که هم به بانک‌ها در ارزیابی ریسک کمک می‌کند و هم به بانک مرکزی امکان نظارت مؤثر می‌دهد. همچنین، پیش‌بینی حق دسترسی و اصلاح اطلاعات برای اشخاص، نشان‌دهنده رعایت اصول حقوقی و حمایت از حقوق اشخاص است.

در مجموع، این ماده با ترکیب سه عنصر شفافیت، کنترل شبکه‌ای و داده‌محوری، یکی از پیشرفته‌ترین بخش‌های این قانون محسوب می‌شود و در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به‌طور بنیادین ساختار نظام بانکی را اصلاح کند.

ماده ۴۷ - تأمین مالی هدفمند، شفافیت اعتباری و کنترل ریسک شبکه‌ای

الف - حمایت از تأمین مالی فعالیت‌های اولویت‌دار

بانک مرکزی می‌تواند به منظور حمایت از تأمین مالی فعالیت‌های مولد و اولویت‌دار اقتصادی، از جمله توسعه زیرساخت‌ها، تولید، فناوری، اشتغال و صادرات، نسبت به اعطای تسهیلات بلندمدت یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری اقدام نماید.

تصمیم‌گیری در این خصوص، بر اساس ارزیابی‌های تخصصی، میزان ریسک، اثربخشی اقتصادی و همسویی با اهداف سیاست پولی بوده و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ب - وثایق و ارزیابی پروژه‌ها

اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده، منوط به اخذ وثایق کافی و قابل اتکا است.

وثایق می‌تواند شامل اوراق مالی معتبر، دارایی‌ها یا طرح‌های اقتصادی دارای توجیه فنی و مالی باشد، مشروط بر آنکه:

ارزش‌گذاری مستقل انجام شود
قابلیت نقدشوندگی یا توثیق داشته باشد
و پیشرفت آن به‌صورت مستمر پایش گردد

پ - شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان

بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری را به‌صورت عمومی منتشر نماید.

منظور از تسهیلات و تعهدات کلان، مواردی است که از سقف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی با توجه به سرمایه پایه مؤسسه اعتباری فراتر باشد.

اطلاعات منتشره باید شامل مواردی از قبیل:

هویت ذی‌نفع واحد
میزان تسهیلات یا تعهدات
نوع تسهیلات
نرخ سود
مدت بازپرداخت
وضعیت بازپرداخت
نوع و میزان وثایق

باشد، بدون آنکه موجب افشای اطلاعات محرمانه غیرضروری گردد.

بانک مرکزی موظف است این اطلاعات را به‌صورت مستمر به‌روزرسانی نماید.

ت - کنترل ریسک در سطح کل شبکه بانکی

بانک مرکزی موظف است به منظور کنترل ریسک نظام بانکی، سقف مجاز مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد را در سطح کل شبکه بانکی تعیین نماید.

کلیه مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهد، وضعیت بدهی متقاضی را در سطح کل شبکه بانکی از طریق سامانه‌های بانک مرکزی استعلام نمایند.

اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بیش از سقف‌های تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود.

ث - تعریف ذی‌نفع واحد

تعریف ذی‌نفع واحد و نحوه محاسبه مجموع تسهیلات و تعهدات در سطح شبکه بانکی، توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.

ج - سامانه متمرکز اعتبارسنجی

بانک مرکزی موظف است سامانه متمرکز اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را ایجاد و راهبری نماید.

کلیه مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات اعتباری مورد نیاز را به‌صورت مستمر در این سامانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند.

مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات، رتبه اعتباری متقاضی را استعلام و در تصمیم‌گیری خود لحاظ نمایند.

چ - حقوق اشخاص

اشخاص حق دارند به اطلاعات اعتباری مربوط به خود دسترسی داشته و در صورت وجود خطا، درخواست اصلاح آن را ارائه نمایند.

بانک مرکزی موظف است در چهارچوب ضوابط، نسبت به بررسی و اصلاح اطلاعات اقدام نماید.

ح - ضوابط اجرایی

نحوه ایجاد، نگهداری، دسترسی، سطح‌بندی اطلاعات و سایر ضوابط اجرایی مربوط به این ماده، توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.

گزارش حقوقی ماده ۴۸

(رابطه با دولت گذار، استقلال بانک مرکزی و وضعیت دوران گذار)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۴۸ یکی از اساسی‌ترین مواد در تضمین «استقلال عملیاتی بانک مرکزی» در برابر دولت گذار محسوب می‌شود. این ماده در عین حال که همکاری نهادی میان بانک مرکزی و دولت را تنظیم می‌کند، باید از تبدیل بانک مرکزی به ابزار تأمین مالی دولت گذار جلوگیری نماید.

اولاً، انجام برخی عملیات به درخواست دولت، در تمامی نظام‌های پیشرفته پذیرفته شده است، از جمله مدیریت پرداخت‌های بین‌المللی یا عاملیت انتشار اوراق. با این حال، این اقدامات باید صرفاً در چارچوب مشخص و بدون ایجاد تعهد برای بانک مرکزی انجام شود. تبصره (۱) دقیقاً همین اصل را منعکس می‌کند و یکی از مهم‌ترین ارکان استقلال مالی بانک مرکزی است.

دوماً، ممنوعیت خرید اوراق دولتی در بازار اولیه، یکی از بنیادی‌ترین اصول بانکداری مرکزی مدرن است. این قاعده به‌طور مستقیم از «پولی‌سازی کسری بودجه» جلوگیری می‌کند و در قوانین بانک مرکزی اروپا و انگلستان نیز وجود دارد. این تبصره یکی از قوی‌ترین نقاط قانون شماس است.

سوماً، نکته بسیار مهم در بازطراحی این ماده، وضعیت «دوران گذار» است. در این دوره، نهاد پارلمان وجود ندارد و تصمیمات کلان توسط دولت گذار اتخاذ می‌شود. بنابراین، قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که:

در دوران گذار قابل اجرا باشد

در آینده (پس از استقرار نظام منتخب مردم) بدون نیاز به اصلاح اساسی نیز معتبر باقی بماند

چهارماً، به همین دلیل، ارجاع به اصول قانون اساسی موجود حذف یا به‌صورت «قابل تطبیق با نظام آینده» بازنویسی می‌شود. این دقیقاً همان رویکرد حقوق تطبیقی و آینده‌نگر است که ما دنبال می‌کنیم.

پنجماً، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۴۷ تفسیر می‌شود، زیرا هر دو به خطر «تبدیل بانک مرکزی به ابزار دولت» مربوط هستند. بنابراین از تکرار ممنوعیت‌ها خودداری شده و تمرکز بر اصول کلیدی باقی مانده است.

ششم، در چارچوب دوران گذار، نقش «رهبر دوران گذار» در انتصابات و تصمیمات کلان قبلاً تعریف شده است؛ لذا در این ماده از تکرار آن خودداری می‌شود و انسجام حفظ می‌گردد.

نهایتاً، این ماده زمانی موفق خواهد بود که رابطه بانک مرکزی و دولت را «همکارانه اما غیرتابع» تعریف کند.

ماده ۴۸ - رابطه عملیاتی بانک مرکزی با دولت

الف - انجام عملیات به نمایندگی دولت

بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب مقررات مصوب و بنا به درخواست مرجع صالح دولتی، عملیات مالی و پولی مربوط به توافقات بین‌المللی و تعهدات دولت را انجام دهد.

در دوران گذار، مرجع صالح، دولت گذار خواهد بود و پس از استقرار نظام حکمرانی منتخب، این وظایف مطابق ساختار قانونی آن نظام اعمال می‌شود.

ب - عاملیت انتشار اوراق

بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان عامل دولت، نسبت به عرضه و مدیریت انتشار اوراق مالی در بازارهای داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.

تبصره ۱ - منع ایجاد تعهد برای بانک مرکزی

انجام عملیات موضوع این ماده نباید به هیچ‌وجه موجب ایجاد تعهد مالی مستقیم یا غیرمستقیم برای بانک مرکزی شود.

تبصره ۲ - ممنوعیت تأمین مالی دول

بانک مرکزی مجاز به خرید مستقیم یا غیرمستقیم اوراق مالی دولت یا نهادهای وابسته در بازار اولیه نمی‌باشد.

گزارش حقوقی ماده ۴۹

(تمرکز حساب‌های دولت، شفافیت مالی و منع تضمین ضمنی بانک مرکزی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۴۹ یکی از اساسی‌ترین مواد در تنظیم رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی محسوب می‌شود و مکمل مستقیم ماده ۴۸ است. در حالی که ماده ۴۸ از استقلال بانک مرکزی در برابر دولت محافظت می‌کند، این ماده به «شفاف‌سازی و تمرکز جریان‌های مالی دولت» می‌پردازد.

اولاً، اصل تمرکز حساب‌های دولت در بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین اصول حکمرانی مالی در نظام‌های پیشرفته است. این سازوکار که به‌عنوان «حساب واحد خزانه» شناخته می‌شود، باعث می‌شود تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت قابل رصد، کنترل و مدیریت باشد. این امر از پراکندگی منابع، ایجاد حساب‌های موازی و فساد مالی جلوگیری می‌کند.

دوماً، الزام به انجام کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق این حساب‌ها، یکی از قوی‌ترین ابزارهای شفافیت مالی است. این موضوع به بانک مرکزی امکان می‌دهد تصویر دقیقی از وضعیت نقدینگی دولت داشته باشد.

سوماً، بند «ب» که دولت را موظف به افشای بدهی‌ها و تعهدات خارجی می‌کند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک کلان اقتصادی است. در بسیاری از بحران‌های مالی، عدم شفافیت بدهی‌های خارجی نقش کلیدی داشته است.

چهارماً، تصریح اینکه اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌ها به معنای تضمین آن‌ها نیست، یک نکته بسیار حیاتی است. این بند از ایجاد «تضمین ضمنی» جلوگیری می‌کند؛ موضوعی که در بسیاری از نظام‌ها باعث انتقال ریسک به بانک مرکزی شده است.

پنجماً، بند «پ» با الزام رئیس کل به گزارش‌دهی، ارتباط این ماده را با ماده ۱۰ (نشست‌های سیاست‌گذاری) برقرار می‌کند. این یعنی اطلاعات بدهی‌های خارجی مستقیماً وارد چرخه تصمیم‌گیری کلان می‌شود.

ششم، در چارچوب دوران گذار، این ماده اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند، زیرا یکی از چالش‌های اصلی، نبود شفافیت مالی در ساختار قبلی بوده است. این ماده ابزار بازسازی اعتماد مالی را فراهم می‌کند.

هفتم، ارجاع به قوانین خاص قبلی (مانند برنامه توسعه) در نسخه جدید باید به صورت «عام و قابل تطبیق» بازنویسی شود، تا قانون در آینده نیز بدون وابستگی به ساختارهای قبلی قابل اجرا باشد.

هشتم، این ماده در ارتباط مستقیم با اصول منع تأمین مالی دولت (ماده ۴۸) و همچنین مدیریت ذخایر ارزی (ماده ۴۴) تفسیر می‌شود.

نهایتاً، این ماده یکی از پایه‌های اصلی «حاکمیت مالی شفاف» در قانون است.

ماده ۴۹ - تمرکز حساب‌های دولت و شفافیت تعهدات مالی

الف - حساب واحد خزانه

کلیه حساب‌های بانکی دولت و دستگاه‌های اجرایی، اعم از ریالی و ارزی، باید به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری شود.

دستگاه‌های مذکور موظفند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق این حساب‌ها انجام دهند.

در دوران گذار، ترتیبات اجرایی این بند توسط دولت گذار تعیین می‌شود و پس از استقرار نظام حکمرانی منتخب، مطابق ساختار قانونی آن نظام ادامه خواهد یافت.

ب - افشای تعهدات و بدهی‌ها

دولت و دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات کامل و به‌روز مربوط به مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات مالی، به ویژه تعهدات خارجی خود را در چهارچوب مقررات به بانک مرکزی ارائه نمایند.

اطلاع بانک مرکزی از این تعهدات، به هیچ‌وجه به معنای تضمین یا تعهد به بازپرداخت آن‌ها نمی‌باشد.

پ - گزارش‌دهی کلان

رئیس کل موظف است اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و تعهدات خارجی دولت را در گزارش‌های دوره‌ای خود منعکس نموده و پیشنهادهای لازم را برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی ارائه دهد.

گزارش حقوقی ماده ۵۰

(ممنوعیت تأمین مالی دولت و کنترل تورم ساختاری)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۰ مهمترین ماده در تضمین «استقلال مالی بانک مرکزی» و جلوگیری از «پول‌سازی کسری بودجه» محسوب می‌شود. این ماده تعیین می‌کند که آیا دولت می‌تواند از بانک مرکزی تأمین مالی شود یا خیر.

اولاً، تجربه جهانی نشان داده است که حتی «محدودترین شکل تأمین مالی دولت» توسط بانک مرکزی، در بلندمدت به افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود. بسیاری از بحران‌های اقتصادی دقیقاً از همین نقطه آغاز شده‌اند.

دوماً، اجازه پرداخت تنخواه، اگرچه در برخی نظام‌ها وجود دارد، اما همواره یکی از پرریسک‌ترین ابزارها بوده است. حتی اگر بازپرداخت آن تا پایان سال الزام‌آور باشد، در عمل می‌تواند تمدید یا تجدید شود.

سوماً، مهمترین ایراد نسخه فعلی، اجازه خرید اوراق دولت در بازار اولیه است. این اقدام عملاً معادل تأمین مالی مستقیم دولت است و در نظام‌های پیشرفته (مانند اتحادیه اروپا) به‌طور کامل ممنوع شده است.

چهارماً، تعیین سقف درصدی (۳٪ و سپس کاهش به ۱٪)، یک ابزار کنترل است، اما همچنان اصل مسئله را حل نمی‌کند، زیرا حتی این سطح از تأمین مالی نیز می‌تواند در شرایط بحرانی افزایش یابد.

پنجماً، در ماده ۴۸ قبلاً اصل ممنوعیت خرید اوراق دولتی در بازار اولیه پیش‌بینی شده است. بنابراین، برای حفظ انسجام قانون، باید این ماده نیز با همان اصل هماهنگ شود و از تکرار متعارض جلوگیری گردد.

ششم، در چارچوب دوران گذار، فشار برای تأمین مالی دولت از طریق بانک مرکزی بسیار بالا خواهد بود. بنابراین این ماده باید «کاملاً سخت‌گیرانه» طراحی شود تا در برابر این فشارها مقاوم باشد.

هفتم، در نظام‌های پیشرفته، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی بر پایه «بازار» تنظیم می‌شود، نه تأمین مالی مستقیم. دولت باید از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود، نه از بانک مرکزی.

نهایتاً، اگر این ماده قوی نوشته شود، ما عملاً تورم ساختاری را از اقتصاد حذف می‌کنیم. اگر ضعیف نوشته شود، کل قانون تضعیف می‌شود.

ماده ۵۰ - ممنوعیت تأمین مالی دولت توسط بانک مرکزی

الف - اصل ممنوعیت

بانک مرکزی مجاز به تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم دولت و نهادهای وابسته به آن نمی‌باشد.

ب - ممنوعیت خرید اولیه اوراق

خرید اوراق مالی منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا نهادهای وابسته، در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع است.

پ - ممنوعیت تنخواه

اعطای هرگونه تنخواه یا اعتبار کوتاه‌مدت به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است مگر استثنای در شش ماهه‌ی اول آغاز به کار دولت گذار و به دستور حکم حاکمیتی رهبر گذار برای رفع نیازهای اولیه کشور.

ت - تأمین مالی از طریق بازار

دولت موظف است نیازهای مالی خود را صرفاً از طریق بازارهای مالی و در چهارچوب قوانین مربوط تأمین نماید.

ث - استثنای محدود در شرایط اضطراری

در شرایط استثنایی و بحرانی، اعطای اعتبار محدود به دولت صرفاً با تصویب هیأت عالی، در چهارچوب زمانی مشخص و با الزام به بازپرداخت فوری مجاز است، مشروط بر آنکه این اقدام منجر به تضعیف ثبات پولی نشود.

گزارش حقوقی ماده ۵۱

(نماینده‌ی بین‌المللی و جایگاه بانک مرکزی در نظام مالی جهانی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۱ یکی از مواد کلیدی در تعیین «هویت بین‌المللی بانک مرکزی» محسوب می‌شود. این ماده مشخص می‌کند که بانک مرکزی چگونه در نظام مالی جهانی نمایندگی کشور را بر عهده می‌گیرد.

اولاً، در تمامی نظام‌های پیشرفته، بانک مرکزی نماینده کشور در نهادهای پولی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول است. این موضوع به دلیل ماهیت تخصصی این نهادها کاملاً منطقی است، زیرا این روابط عمده‌تأ فنی، پولی و مالی هستند.

دوماً، تمرکز این اختیار در شخص رئیس کل، مطابق استانداردهای جهانی است. این امر موجب انسجام در سیاست‌های خارجی پولی و جلوگیری از چندگانگی تصمیم‌گیری می‌شود.

سوماً، ارجاع به قوانین تاریخی (مانند ترتیبات برتن‌وودز) در نسخه جدید باید به‌صورت «اصول کلی و تطبیق‌پذیر» بازنویسی شود، زیرا ساختار حقوقی کشور در دوران گذار در حال تغییر است.

چهارماً، حذف ارجاع به ملاحظات شرعی، کاملاً منطبق با سیاست کلان این قانون است که بر پایه اصول حرفه‌ای و استانداردهای بین‌المللی تنظیم شده است.

پنجماً، در چارچوب دوران گذار، این ماده باید به‌گونه‌ای طراحی شود که:

فوراً قابل اجرا باشد
در آینده نیز بدون نیاز به اصلاح اساسی باقی بماند

ششم، این ماده در ارتباط مستقیم با مواد ۴۳ و ۴۴ (سیاست پولی و ارزی) است، زیرا تصمیمات بین‌المللی باید با سیاست‌های داخلی هماهنگ باشند.

هفتم، در نظام‌های پیشرفته، بانک مرکزی در این حوزه دارای «استقلال عملیاتی» است، اما در عین حال در چارچوب سیاست‌های کلان کشور عمل می‌کند. این تعادل در بازطراحی رعایت شده است.

نهایتاً، این ماده تضمین می‌کند که بانک مرکزی بتواند به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای، در سطح جهانی تعامل کند و اعتبار بین‌المللی کشور را بازسازی نماید.

ماده ۵۱ - نمایندگی بین‌المللی بانک مرکزی

الف - نمایندگی در نهادهای بین‌المللی

رئیس کل، نماینده کشور در نهادهای پولی و مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های مرتبط می‌باشد.

ب - اعمال حقوق و تعهدات بین‌المللی

کلیه حقوق، تعهدات و اختیارات ناشی از عضویت کشور در نهادهای پولی و مالی بین‌المللی، در چارچوب قوانین مربوط، توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود.

پ - چارچوب تصمیم‌گیری

اعمال اختیارات موضوع این ماده باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و با رعایت استقلال بانک مرکزی انجام شود.

ت - دوران گذار و آینده

در دوران گذار، مسئولیت‌های موضوع این ماده در چارچوب تصمیمات دولت گذار اعمال می‌شود و پس از استقرار نظام حکمرانی منتخب، مطابق ساختار قانونی آن نظام در صورت تصویب در نهاد قانونگذاری مربوطه ادامه خواهد یافت.

گزارش حقوقی ماده ۵۲

(مشورت الزامی، حضور نهادی و پاسخگویی بدون تضعیف استقلال)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۲ یکی از کلیدی‌ترین مواد در تنظیم «رابطه نهادی بانک مرکزی با قوه مجریه و قوه قانونگذاری» محسوب می‌شود. این ماده تعیین می‌کند که بانک مرکزی چگونه در تصمیمات کلان اقتصادی کشور نقش ایفا کند، بدون آنکه استقلال خود را از دست بدهد.

اولاً، الزام دولت به مشورت با بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از تصمیمات اقتصادی نادرست است. در بسیاری از کشورها، عدم مشورت با بانک مرکزی در سیاست‌های مالی، منجر به تورم و بی‌ثباتی شده است.

دوماً، حضور رئیس کل در جلسات دولت بدون حق رأی، یک استاندارد بسیار حرفه‌ای است. این موضوع باعث می‌شود:

بانک مرکزی در جریان تصمیمات قرار گیرد
اما در فرآیند سیاسی رأی‌گیری دخالت نکند

این دقیقاً همان تعادل مطلوب است.

سوماً، ارائه نظر کارشناسی به نهاد قانونگذاری، یکی از ارکان «پاسخگویی حرفه‌ای» بانک مرکزی است. بانک مرکزی نباید سیاست‌گذاری سیاسی کند، اما باید اثرات اقتصادی تصمیمات را به‌صورت رسمی اعلام نماید.

چهارماً، در نسخه فعلی، وابستگی به ساختار خاص (مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور، برنامه پنج‌ساله) وجود دارد. در بازطراحی، این موارد به‌صورت «نهاد قانونگذاری» و «مرجع اجرایی» بازنویسی می‌شوند تا در آینده (جمهوری یا پادشاهی پارلمانی) نیز قابل اجرا باشند.

پنجماً، الزام به ارسال نظر بانک مرکزی به همراه لوایح، یکی از قوی‌ترین ابزارهای شفافیت است. این موضوع باعث می‌شود تصمیمات اقتصادی بدون تحلیل کارشناسی به تصویب نرسند.

ششم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۱۰ (نشست‌های سیاستگذاری) است و از تکرار سازوکارهای تحلیلی در اینجا خودداری شده است.

هفتم، در دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در حال بازسازی است و بانک مرکزی باید نقش راهنمای تخصصی را ایفا کند.

نهایتاً، این ماده زمانی موفق است که بانک مرکزی را «مشاور الزام‌آور اما غیرسیاسی» تعریف کند.

ماده ۵۲ - تعامل نهادی بانک مرکزی با دولت و نهاد قانونگذاری

الف - الزام به اخذ نظر بانک مرکزی

مرجع اجرایی کشور موظف است در تهیه و تصویب سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات اقتصادی و مالی، از جمله بودجه، تأمین مالی بخش عمومی و سیاست‌های ارزی، نظر بانک مرکزی را اخذ نماید.

ب - حضور در جلسات دولت

رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات مرجع اجرایی کشور شرکت نماید.

پ - ارائه نظر به نهاد قانونگذاری

بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرح‌ها و لوایحی که بر سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و ثبات نظام بانکی اثرگذار هستند، به نهاد قانونگذاری ارائه نماید.

ت - اعلام آثار اقتصادی مصوبات

رئیس کل موظف است آثار اقتصادی لوایح و پیشنهادها را مرتبط با اهداف بانک مرکزی را به‌صورت مکتوب به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.

این نظرات باید به‌عنوان پیوست رسمی در فرآیند بررسی و تصویب مورد توجه قرار گیرد.

ث - تطبیق با دوران گذار و آینده

در دوران گذار، ترتیبات این ماده در چهارچوب ساختار دولت گذار اجرا می‌شود و پس از استقرار نظام حکمرانی منتخب، مطابق ساختار قانونی آن نظام در صورت تصویب نهاد قانونگذار مربوطه قابل ابقا و ادامه خواهد بود.

گزارش حقوقی ماده ۵۳

(پاسخگویی، شفافیت و گزارش‌دهی در دوران گذار و پس از آن)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۳ یکی از مهمترین مواد در تضمین «پاسخگویی نهادی بانک مرکزی» محسوب می‌شود. این ماده تعادل میان استقلال (مواد ۴۸ تا ۵۰) و پاسخگویی را برقرار می‌کند.

اولاً، الزام به ارائه گزارش دوره‌ای، یکی از استانداردهای اساسی در بانک‌های مرکزی پیشرفته است. انتشار گزارش‌های شش‌ماهه یا فصلی، شفافیت سیاست پولی را افزایش داده و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

دوماً، محتوای گزارش در این نسخها با استانداردهای حرفه‌ای جهانی بانکداری طراحی شده است، زیرا صرفاً به سیاست پولی محدود نشده و شامل:

تورم
سلامت بانکی
رشد اقتصادی

انحراف از اهداف

می‌باشد. این دقیقاً مطابق گزارش‌های بانک‌های مرکزی اروپا و انگلستان است.

سوماً، انتشار عمومی بخش‌های غیرمحرمانه، یکی از مهمترین ابزارهای پاسخگویی به مردم است. این موضوع در ماده ۱۱ (شفافیت) نیز تقویت شده و از تکرار جزئیات در اینجا خودداری می‌کنم.

چهارماً، مشکل اصلی نسخه فعلی، وابستگی به «مجلس شورای اسلامی» است. در دوران گذار، چنین نهادی یا وجود ندارد یا مجلس مهستان در حال شکل‌گیری است. بنابراین باید مفهوم «نهاد ناظر عمومی» یا «مرجع قانونگذاری» جایگزین شود.

پنجماً، در دوران گذار، پاسخگویی باید به دولت گذار و در صورت وجود نهاد مربوطه ی نظارتی موقت دیگری صورت بگیرد.

ششم، امکان دعوت رئیس کل برای توضیح گزارش، یکی از ابزارهای مهم پاسخگویی است و باید حفظ شود، اما به‌صورت تطبیقی.

هفتم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۱۰ (گزارش‌های سیاستگذاری) و ماده ۱۱ (شفافیت) است، بنابراین از تکرار مکانیزم‌های انتشار خودداری شده است.

هشتم، در دوران گذار، این ماده نقش بسیار مهمی در «ایجاد اعتماد عمومی» دارد، زیرا بانک مرکزی باید به‌صورت شفاف عملکرد خود را ارائه دهد.

نهایتاً، این ماده تضمین می‌کند که بانک مرکزی در عین حفظ استقلال خودش، پاسخگو باشد.

ماده ۵۳ - گزارش‌دهی و پاسخگویی بانک مرکزی

الف - گزارش‌های دوره‌ای

رئیس کل موظف است حداقل دو بار در سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی را که به تصویب هیأت عالی رسیده است، به مراجع ذیصلاح ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

این گزارش باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری
وضعیت تورم و انحراف از اهداف تعیین‌شده
سلامت و ثبات نظام بانکی
تحولات اقتصادی کلان
عملکرد شبکه بانکی در حمایت از رشد اقتصادی، تولید و اشتغال

ب - پاسخگویی نهادی

رئیس کل موظف است در صورت درخواست مرجع ناظر، جهت ارائه توضیحات و تبیین گزارش‌های موضوع این ماده در جلسات مربوط حضور یابد.

پ - دوران گذار

در دوران گذار، گزارش‌های موضوع این ماده به دولت گذار و سایر نهادهای نظارتی تعیین‌شده ارائه می‌شود.

پس از استقرار نظام حکمرانی منتخب، این گزارش‌ها در چهارچوب ساختار قانونی آن نظام به نهاد قانونگذاری ارائه خواهد شد.

ت - انتشار عمومی

بانک مرکزی موظف است با رعایت قواعد محرمانگی، بخش‌های غیرمحرمانه گزارش‌های موضوع این ماده را منتشر نماید.

گزارش حقوقی ماده ۵۴

(مدیریت انتظارات، شفافیت فعال و سیاست ارتباطی بانک مرکزی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۴ یکی از کلیدی‌ترین مواد در حوزه «سیاست ارتباطی بانک مرکزی» است که در نظام‌های مدرن به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی شناخته می‌شود. در واقع، این ماده مکمل مستقیم مواد ۴۳ و ۴۴ (سیاست پولی و ارزی) است.

اولاً، اصل «مدیریت انتظارات» یکی از مهم‌ترین تحولات بانکداری مرکزی در دهه‌های اخیر بوده است. امروزه بانک‌های مرکزی صرفاً با ابزارهای مالی عمل نمی‌کنند، بلکه با هدایت انتظارات بازار، تورم و رفتار اقتصادی را کنترل می‌کنند. بنابراین، الزام بانک مرکزی به استفاده از ابزارهای ارتباطی، کاملاً حرفه‌ای و ضروری است.

دوماً، تمرکز مسئولیت اعلام سیاست‌ها در رئیس کل، یکی از اصول کلیدی در انسجام پیام‌رسانی است. در نظام‌های پیشرفته، چندصدایی در ارتباطات بانک مرکزی یکی از عوامل بی‌ثباتی تلقی می‌شود. این ماده به‌درستی این خطر را کنترل کرده است.

سوماً، الزام به انتشار ماهانه آمارهای اقتصادی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفافیت است. این موضوع باعث می‌شود:

بازارها اطلاعات به روز داشته باشند
عدم قطعیت کاهش یابد
اعتماد عمومی افزایش یابد

چهارماً، انتشار اطلاعات اشخاص تحت نظارت، در امتداد ماده ۲۰ (نظارت داده‌محور) و ماده ۱۱ (شفافیت) است. در اینجا از تکرار جزئیات خودداری شده و تمرکز بر اصل انتشار است.

پنجماً، انتشار صورت‌های مالی بانک مرکزی، یکی از مهمترین شاخص‌های پاسخگویی است. بسیاری از بانک‌های مرکزی پیشرفته نیز گزارش‌های مالی سالانه خود را منتشر می‌کنند.

ششم، ارجاع به ماده ۱۱ (محرمانگی)، انسجام قانون را حفظ کرده و از تضاد میان شفافیت و امنیت جلوگیری می‌کند.

هفتم، در دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا اعتماد عمومی به نظام پولی باید بازسازی شود. شفافیت و ارتباط مؤثر، مهمترین ابزار این بازسازی هستند.

هشتم، این ماده به‌درستی میان «شفافیت» و «کنترل اطلاعات حساس» تعادل ایجاد کرده است.

نهایتاً، این ماده بانک مرکزی را از یک نهاد صرفاً فنی به یک نهاد فعال در هدایت انتظارات اقتصادی تبدیل می‌کند.

ماده ۵۴ - سیاست‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی

الف - سیاست ارتباطی و مدیریت انتظارات

بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی به‌منظور مدیریت انتظارات اقتصادی و تحقق اهداف خود استفاده نماید.

سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی تعیین می‌شود و اعلام رسمی مواضع و سیاست‌ها بر عهده رئیس کل است.

ب - انتشار آمارهای اقتصادی

بانک مرکزی موظف است به‌صورت منظم و حداقل ماهی یکبار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات مربوط به نظام بانکی را منتشر نماید.

پ - شفافیت در عملکرد اشخاص تحت نظارت

بانک مرکزی موظف است اطلاعات و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت را در چهارچوب مقررات مربوط، به‌صورت دوره‌ای برای عموم منتشر نماید.

ت - انتشار صورت‌های مالی بانک مرکزی

صورت‌های مالی بانک مرکزی باید به‌صورت سالانه، پس از حسابرسی و تصویب، با رعایت قواعد محرمانگی منتشر شود.

ث - رعایت محرمانگی

انتشار اطلاعات موضوع این ماده باید با رعایت قواعد محرمانگی و محدودیت‌های مقرر در این قانون انجام شود.

گزارش حقوقی ماده ۵۵

(شخصیت حقوقی، استقلال نهادی و ساختار بنیادین بانک مرکزی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۵ یکی از بنیادی‌ترین مواد در تعریف جایگاه حقوقی بانک مرکزی است، زیرا شخصیت حقوقی مستقل، مبنای تمامی اختیارات، مسئولیت‌ها و استقلال این نهاد محسوب می‌شود.

اولاً، تصریح به «شخصیت حقوقی و مالی مستقل» یکی از ارکان اصلی بانکداری مرکزی مدرن است. بدون این استقلال، بانک مرکزی عملاً به یکی از واحدهای اجرایی دولت تبدیل شده و توانایی اجرای سیاست پولی مستقل را از دست می‌دهد. این اصل در قوانین بانک‌های مرکزی پیشرفته از جمله اروپا و انگلستان نیز به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

دوماً، اداره بانک مرکزی بر اساس این قانون و در موارد سکوت، سایر قوانین، یک ساختار حقوقی منسجم ایجاد می‌کند و از خلأهای قانونی جلوگیری می‌نماید.

سوماً، تعیین محل استقرار بانک مرکزی (تهران) صرفاً جنبه سازمانی دارد، اما اختیار ایجاد شعب و نمایندگی‌ها، به‌ویژه در خارج از کشور، اهمیت راهبردی دارد. این اختیار در بازسازی ارتباطات بین‌المللی بانک مرکزی در دوران گذار نقش کلیدی ایفا می‌کند.

چهارماً، امکان برون‌سپاری امور غیرحاکمیتی، یکی از نشانه‌های مدرن بودن قانون است. این موضوع:

کارایی را افزایش می‌دهد
هزینه‌ها را کاهش می‌دهد
و تمرکز بانک مرکزی را بر وظایف حاکمیتی حفظ می‌کند

پنجم، تعیین سال مالی، انسجام گزارشگری مالی و نظارتی را تضمین می‌کند و با ساختار عمومی اقتصاد کشور هم‌راستا است.

ششم، محدود کردن انحلال بانک مرکزی به «قانون»، یکی از مهم‌ترین تضمین‌های استقلال نهادی است. این امر مانع از مداخلات سیاسی کوتاه‌مدت در موجودیت بانک مرکزی می‌شود.

هفتم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۴ (وظایف و اختیارات)، ماده ۸ (هیات عالی) و ماده ۱۶ (رییس کل) قرار دارد و پایه حقوقی اجرای آن‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین از تکرار مفاهیم استقلال در سایر مواد خودداری شده است.

هشتم، در دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا بانک مرکزی باید به‌عنوان یک نهاد مستقل و پایدار، از بی‌ثباتی سیاسی مصون بماند.

نهایتاً، این ماده تضمین می‌کند که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی مستقل باشد نه یک واحد اجرایی وابسته به دولت.

ماده ۵۵ - شخصیت حقوقی و ساختار بنیادین

الف - شخصیت حقوقی مستقل

بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است و در چهارچوب این قانون اداره می‌شود. در موارد مسکوت، تابع سایر قوانین مربوط خواهد بود.

ب - مرکز و ساختار سازمانی

مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است.

بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت عالی، در داخل و خارج از کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید و یا انجام امور غیرحاکمیتی را به اشخاص واجد صلاحیت واگذار کند.

پ - سال مالی

سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ت - انحلال

انحلال بانک مرکزی صرفاً به موجب قانون امکان‌پذیر است.

گزارش حقوقی ماده ۵۶

(سرمایه، اندوخته‌ها و مدیریت زیان بانک مرکزی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۶ یکی از بنیادی‌ترین مواد در تضمین «پایداری مالی بانک مرکزی» محسوب می‌شود. این ماده تعیین می‌کند که بانک مرکزی در شرایط سود و زیان چگونه عمل کند و آیا استقلال مالی آن حفظ می‌شود یا خیر.

اولاً، ترکیب سرمایه شامل اندوخته‌ها و مازاد ارزی، مطابق استانداردهای بین‌المللی است. به ویژه شناسایی مازاد ارزی به عنوان جزء سرمایه، نشان‌دهنده درک صحیح از ترازنامه بانک مرکزی است.

دوماً، غیرقابل واگذاری بودن دارایی‌های بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ استقلال نهادی است. این حکم مانع از استفاده دولت از دارایی‌های بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه می‌شود.

سوماً، الزام به انتقال ۵۰٪ سود به اندوخته قانونی، یک سیاست بسیار محافظه‌کارانه و حرفه‌ای است که به تقویت سرمایه بانک مرکزی کمک می‌کند. این رویکرد در بسیاری از بانک‌های مرکزی پیشرفته نیز مشاهده می‌شود.

چهارم، پرداخت سود به دولت باید محدود و مشروط باشد. در نسخه فعلی، این موضوع پیش‌بینی شده، اما باید تأکید شود که این پرداخت نباید به تضعیف ترازنامه بانک مرکزی منجر شود.

پنجم، مهم‌ترین بخش این ماده، نحوه جبران زیان بانک مرکزی است. در بسیاری از کشورها، زیان بانک مرکزی از طریق «اوراق بدهی دولت» جبران می‌شود، اما اگر این اوراق قابل معامله باشند و یا به صورت ابزار نقد شونده استفاده شوند عملاً می‌توانند منجر به خلق پول غیر مستقیم شوند.

بنابراین در بازطراحی غیرقابل معامله بودن این اوراق حفظ می‌شود اما استفاده از آن‌ها محدودتر و شفافتر می‌گردد.

ششم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۵۰ (ممنوعیت تأمین مالی دولت) است. بنابراین باید از ایجاد تناقض جلوگیری شود. در اینجا تصریح می‌شود که این اوراق صرفاً ابزار حسابداری برای تثبیت ترازنامه هستند، نه ابزار تأمین مالی.

هفتم، در دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا ممکن است بانک مرکزی در معرض شوک‌های مالی قرار گیرد و نیاز به سازوکار پایدار برای مدیریت زیان داشته باشد.

هشتم، افزایش سرمایه از محل اندوخته قانونی، یک ابزار بسیار حرفه‌ای برای تقویت تدریجی بانک مرکزی است.

ماده ۵۶ - سرمایه، اندوخته‌ها و مدیریت زیان

الف - ساختار سرمایه

سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و مازاد ناشی از ارزیابی دارایی‌ها است.

دارایی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، غیرقابل واگذاری، تهرین یا مصادره می‌باشد.

ب - تخصیص سود

بانک مرکزی موظف است بخشی از سود خالص خود را به اندوخته قانونی و اندوخته‌های احتیاطی اختصاص دهد.

پرداخت سود به دولت صرفاً پس از تأمین کامل اندوخته‌های موردنیاز و تصویب صورت‌های مالی مجاز است و نباید موجب تضعیف وضعیت مالی بانک مرکزی شود.

پ - افزایش سرمایه

افزایش سرمایه بانک مرکزی می‌تواند از محل اندوخته‌های قانونی و احتیاطی، با تصویب مراجع ذیصلاح انجام شود.

ت - جبران زیان

در صورت تحقق زیان، زیان وارده ابتدا از محل اندوخته‌های بانک مرکزی جبران می‌شود.

در صورت عدم کفایت اندوخته‌ها، دولت موظف است ابزار بدهی غیرقابل معامله در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ث - ماهیت ابزار بدهی

ابزار بدهی موضوع این ماده:

غیرقابل انتقال و معامله است
صرفاً جهت تثبیت ترازنامه بانک مرکزی استفاده می‌شود
نباید به‌عنوان ابزار تأمین مالی یا خلق نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد

ج - بازگشت به دولت

در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، ارزش ابزار بدهی به‌صورت تدریجی به دولت بازگردانده می‌شود.

گزارش حقوقی ماده ۵۷

(حساب تسعیر، سود غیرمحقق و جلوگیری از پولی‌سازی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۷ به تنظیم نحوه برخورد با «تغییرات ارزش دارایی‌های خارجی» می‌پردازد که از نظر حقوقی و مالی یکی از حساس‌ترین موضوعات در ترازنامه بانک مرکزی است.

اولاً، اصل ثبت تغییرات نرخ ارز در حساب تسعیر، کاملاً مطابق استانداردهای بین‌المللی است. این تغییرات ماهیتاً «غیرنقدی» هستند و نباید به‌عنوان درآمد واقعی تلقی شوند.

دوماً، مهم‌ترین اصل در این حوزه، تفکیک میان «سود محقق‌شده» و «سود غیرمحقق‌شده» است. در بسیاری از نظام‌های ناکارآمد، سود تسعیر به‌عنوان درآمد تلقی شده و به دولت منتقل می‌شود که عملاً منجر به خلق نقدینگی و تورم می‌گردد. در این بازطراحی، این خطر به‌طور کامل حذف شده است.

سوماً، انتقال مازاد حساب تسعیر به اندوخته قانونی، یک تصمیم محافظه‌کارانه و حرفه‌ای است که باعث تقویت ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.

چهارماً، نحوه جبران زیان ناشی از تسعیر باید با دقت بسیار بالا طراحی شود. همانند ماده ۵۶، استفاده از اوراق بدهی دولت تنها زمانی مجاز است که اندوخته‌ها کافی نباشد و ابزار بدهی ماهیت نقد شونده نداشته باشد.

پنجم، هماهنگی کامل این ماده با ماده ۵۶ ضروری است و در این بازطراحی، از تکرار مفاهیم مربوط به ماهیت اوراق بدهی خودداری شده و به آن ماده ارجاع مفهومی داده می‌شود.

ششم، معافیت مالیاتی این حساب، کاملاً صحیح و مطابق استانداردهای جهانی است، زیرا این درآمد واقعی محسوب نمی‌شود.

هفتم، در دوران گذار، این ماده نقش حیاتی دارد، زیرا نوسانات ارزی می‌تواند شدید باشد و بدون این سازوکار، ترازنامه بانک مرکزی به شدت آسیب‌پذیر خواهد شد.

هشتم، این ماده یکی از مهم‌ترین سدهای حقوقی در برابر «پولی‌سازی پنهان» است.

ماده ۵۷ - حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی

الف - ثبت تغییرات ارزش

تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از نوسانات نرخ ارز، در حسابی تحت عنوان «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی» ثبت می‌شود.

ب - نحوه برخورد با مازاد

در صورت بستانکار شدن حساب تسعیر، مانده آن قابل برداشت نبوده و به عنوان سود محقق شده تلقی نمی‌شود و به اندوخته‌های بانک مرکزی منتقل می‌گردد.

پ - جبران زیان

در صورت بدهکار شدن حساب تسعیر:

۱. زیان ابتدا از محل مانده این حساب جبران می‌شود.

۲. در صورت عدم کفایت، از محل اندوخته‌های بانک مرکزی برداشت می‌گردد.

۳. در صورت عدم کفایت اندوخته‌ها، دولت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این قانون، ابزار بدهی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ت - ماهیت حساب تسعیر

مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی:

سود محقق شده محسوب نمی‌شود
قابل توزیع یا انتقال به دولت نیست
مشمول مالیات نمی‌باشد

ث - ممنوعیت استفاده مالی

استفاده از مانده این حساب به عنوان منبع تأمین مالی دولت یا هرگونه هزینه عمومی ممنوع است.

گزارش حقوقی ماده ۵۸

(گذار پولی، تداوم اعتبار و جایگزینی تدریجی واحد پول)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۸ یکی از مهمترین مواد در تنظیم «نظام پولی کشور» و به ویژه در شرایط دوران گذار است. این ماده تعیین می کند که چه پولی دارای اعتبار قانونی است و چگونه جایگزینی احتمالی آن انجام می شود.

اولاً، در هر دوره گذار سیاسی، یکی از بزرگترین ریسک ها، بی ثباتی پولی است. اگر اعتبار پول موجود به طور ناگهانی زیر سؤال برود، اعتماد عمومی از بین رفته و نظام مالی دچار اختلال می شود. بنابراین اصل «تداوم اعتبار پول موجود» یک ضرورت مطلق است.

دوماً، تصریح به اینکه پول جاری کشور تا زمان تصمیم گیری رسمی بانک مرکزی معتبر باقی می ماند، از ایجاد شوک در بازار جلوگیری می کند. این موضوع از نظر حقوقی و اقتصادی حیاتی است.

سوماً، اختیار تعیین زمان و نحوه جایگزینی پول باید منحصراً در اختیار بانک مرکزی باشد. هرگونه مداخله سیاسی در این فرآیند می تواند منجر به بحران پولی شود.

چهارماً، در نسخه فعلی، ارجاع به «جمهوری اسلامی ایران» وجود دارد که با چارچوب دوران گذار سازگار نیست. در بازطراحی، این موضوع به صورت خنثی و تطبیقی تنظیم می شود.

پنجماً، فرآیند جایگزینی پول باید تدریجی، برنامه ریزی شده و مبتنی بر اعتماد عمومی باشد، نه یک اقدام ناگهانی.

ششم، این ماده با ماده ۴۴ (سیاست ارزی) و ماده ۵۷ (تسعیر) ارتباط مستقیم دارد و از تکرار مفاهیم در آن مواد خودداری شده است.

هفتم، در نظام های پیشرفته، «قوه ابراء» پول به صراحت تعریف می شود که در این ماده حفظ شده است.

هشتم، در دوران گذار، این ماده یکی از مهمترین ابزارهای «ثبات روانی بازار» است.

ماده ۵۸ - پول رایج و نظام انتشار

الف - واحد پول

واحد پول کشور، «ریال» است.

در دوران گذار، پول رایج موجود که پیش از اجرای این قانون در جریان بوده است، تا زمان تصمیم گیری رسمی بانک مرکزی، معتبر و دارای قوه ابراء می باشد.

ب - اختیار انتشار

امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ - انواع پول

انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی، در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی انجام می‌شود.

ت - قوه ابراء

پول رایجی که طبق مقررات در جریان قرار دارد، دارای قوه ابراء به مبلغ اسمی است.

ث - تسویه دیون

تسویه کلیه دیون و تعهدات با پول رایج کشور انجام می‌شود، مگر آنکه قانون یا توافق معتبر، ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

ج - تسویه بین بانکی

انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری منحصراً بر عهده بانک مرکزی است.

چ - مشخصات پول

مشخصات ظاهری و فنی پول رسمی کشور به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی تعیین می‌شود.

ح - اعتبار اسکناس

اسکناس‌های منتشره بانک مرکزی با امضای رئیس کل معتبر است.

خ - جایگزینی پول

بانک مرکزی می‌تواند در زمان مقتضی، نسبت به طراحی و انتشار پول جدید اقدام نموده و ترتیبات جایگزینی آن با پول رایج موجود را تعیین کند.

فرآیند جایگزینی پول باید به‌صورت تدریجی، شفاف و با حفظ ثبات اقتصادی انجام شود.

د - تعهد بانک مرکزی

تعهد بانک مرکزی نسبت به پول منتشره، محدود به پرداخت پول رایج کشور است.

ذ - امحاء پول تقلبی

پول‌های مجعول کشف‌شده باید جهت امحاء در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ر - حقوق انحصاری

کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به پول رسمی کشور متعلق به بانک مرکزی است و استفاده تجاری از آن ممنوع می‌باشد.

گزارش حقوقی ماده ۵۹

(تنظیم‌گری فناوری مالی، نظام‌های پرداخت و رمزپول)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۵۹ یکی از پیشرفته‌ترین مواد در حوزه «تنظیم‌گری مالی نوین» محسوب می‌شود. این ماده تعیین می‌کند که چه نهادی بر فناوری‌های مالی، نظام‌های پرداخت و ابزارهای نوین پولی نظارت دارد.

اولاً، تمرکز اختیار تنظیم‌گری در بانک مرکزی، مطابق استانداردهای جهانی است. در تمامی نظام‌های پیشرفته، بانک مرکزی مرجع اصلی تنظیم‌گری نظام پرداخت و ابزارهای پولی محسوب می‌شود.

دوماً، شمول صریح «فناوری‌های مالی» و «رمزپول»، نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر قانون است. بسیاری از قوانین سنتی فاقد این پوشش هستند، اما این ماده به‌درستی آن را در بر گرفته است.

سوماً، الزام به اخذ مجوز، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل ریسک در این حوزه است. بدون مجوز، امکان شکل‌گیری فعالیت‌های پرریسک و حتی غیرقانونی بسیار بالا خواهد بود.

چهارماً، تعریف این نهادها به‌عنوان «اشخاص تحت نظارت»، انسجام قانون را حفظ می‌کند و آن‌ها را مشمول تمامی الزامات نظارتی (مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۳) می‌نماید. لذا از تکرار الزامات نظارتی در این ماده خودداری شده است.

پنجماً، الزام به ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، پایه «نظارت داده‌محور» است که در ماده ۲۰ نیز تقویت شده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بانکداری مدرن است.

ششم، ارتباط این ماده با شورای «تطبیق، نوآوری و مبارزه با پول‌شویی» (که جایگزین شورای فقهی شد) بسیار مهم است و در این ماده از تکرار وظایف آن شورا خودداری شده است.

هفتم، در دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا فعالیت‌های غیررسمی مالی می‌تواند افزایش یابد و نیاز به کنترل دقیق این حوزه وجود دارد.

هشتم، این ماده از منظر تطبیقی، کاملاً همراستا با مقررات اروپا (به‌ویژه حوزه خدمات پرداخت و فناوری مالی) است.

ماده ۵۹ - تنظیم‌گری نظام‌های پرداخت و فناوری‌های مالی

الف - مرجع تنظیم‌گری

تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر نظام‌های پرداخت، فناوری‌های مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت، رمزپول‌ها و نهادهای فعال در این حوزه‌ها، منحصرأ بر عهده بانک مرکزی است.

ب - شمول نظارت

نهادهای فعال در حوزه‌های موضوع این ماده، «اشخاص تحت نظارت» محسوب شده و مشمول کلیه مقررات و الزامات این قانون می‌باشند.

پ - الزام به اخذ مجوز

تأسیس، فعالیت، توسعه خدمات و ارائه هرگونه خدمت در حوزه‌های موضوع این ماده، منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است.

ت - نظارت داده‌محور

اشخاص تحت نظارت موضوع این ماده موظفند کلیه اطلاعات، داده‌ها، آمار و اسناد موردنیاز بانک مرکزی را در چهارچوب تعیین‌شده، به‌صورت کامل، صحیح و به‌موقع در اختیار آن بانک قرار دهند.

ث - رعایت الزامات نظارتی

فعالیت اشخاص موضوع این ماده باید در چهارچوب مقررات بانک مرکزی، الزامات احتیاطی، قواعد مبارزه با پول‌شویی و سایر ضوابط نظارتی انجام شود.

گزارش حقوقی ماده ۶۰

(مدیریت تعارض منافع، پیشگیری از فساد و تضمین استقلال نهادی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۶۰ یکی از حیاتی‌ترین مواد در تضمین سلامت نهادی بانک مرکزی و شبکه بانکی محسوب می‌شود. این ماده مستقیماً با ریسک «نفوذ، رانت و فساد ساختاری» مقابله می‌کند.

اولاً، تعریف دامنه شمول گسترده (از هیأت عالی تا کارکنان مؤثر) کاملاً صحیح است، زیرا تجربه نشان داده است که تعارض منافع صرفاً در سطح مدیران عالی رخ نمی‌دهد.

دوماً، الزام به افشای دارایی‌ها در آغاز و پایان دوره مسئولیت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از فساد است. این موضوع در استانداردهای بین‌المللی نیز به‌عنوان یک اصل شناخته می‌شود.

سوماً، الزام به اعلام تعارض منافع قبل از تصمیم‌گیری، یکی از مهمترین اصول حکمرانی خوب است و مانع از تصمیم‌گیری‌های جانبدارانه می‌شود.

چهارماً، ممنوعیت اشتغال همزمان، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای جلوگیری از نفوذ بخش خصوصی در تصمیمات حاکمیتی است.

پنجماً، ممنوعیت ارتباط مستقیم با اشخاص تحت نظارت، یکی از مهمترین نقاط قوت این ماده است و به‌درستی طراحی شده است.

ششم، «دوره سردشدگی» پس از پایان مسئولیت، کاملاً مطابق استانداردهای اروپا است و از انتقال نفوذ جلوگیری می‌کند.

هفتم، در این ماده، به دلیل پوشش کامل قواعد محرمانگی در ماده ۱۱ و قواعد نظارتی در مواد ۱۹ و ۲۰، از تکرار آن‌ها خودداری شده است.

هشتم، در بازطراحی، ارجاعات به ساختارهای حذف‌شده (مانند شورای فقهی) حذف شده و با ساختار جدید شوراها جایگزین شده است.

نهم، در دوران گذار، این ماده اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا ریسک نفوذ و سوءاستفاده در این دوره به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد.

دهم، این ماده یکی از مهمترین تفاوت‌های این قانون با قوانین قبلی است و عملاً «ستون ضد فساد» نظام بانکی جدید محسوب می‌شود.

نهایتاً، این ماده تضمین می‌کند که تصمیم‌گیری در بانک مرکزی «پاک، حرفه‌ای و مستقل» باقی بماند.

ماده ۶۰ - مدیریت تعارض منافع

الف - دامنه شمول

اعضای ارکان بانک مرکزی، شوراهای تخصصی، هیأت‌های رسیدگی، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی، مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

ب - افشای دارایی و سوابق

اشخاص موضوع این ماده موظفند در آغاز و پایان دوره مسئولیت، اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و سوابق شغلی خود و بستگان درجه یک را به هیأت نظار اعلام نمایند.

پ - اعلام تعارض منافع

در صورت وجود هرگونه تعارض منافع در انجام وظایف یا مشارکت در تصمیم‌گیری، شخص موظف است موضوع را پیش از اقدام، به‌صورت مکتوب اعلام نموده و از مشارکت در تصمیم‌گیری خودداری کند.

ت - ممنوعیت اشتغال همزمان

اشخاص موضوع این ماده که به‌صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی فعالیت دارند، نمی‌توانند همزمان در بخش دولتی یا خصوصی دارای سمت یا شغل باشند حتی بصورت مشاور.

ث - ممنوعیت ارتباط با اشخاص تحت نظارت

اشخاص موضوع این ماده و بستگان درجه یک آنان نباید دارای منافع مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره‌ای در اشخاص تحت نظارت باشند.

ج - دوره منع اشتغال پس از پایان خدمت

اعضای ارکان عالی بانک مرکزی تا سه سال و سایر اشخاص موضوع این ماده تا دو سال پس از پایان مسئولیت، حق اشتغال یا همکاری با اشخاص تحت نظارت را ندارند.

گزارش حقوقی ماده ۶۱

(مصونیت نهادی، مسئولیت مدنی و پاسخگویی حرفه‌ای)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۶۱ یکی از کلیدی‌ترین مواد در تضمین «کارایی تصمیم‌گیری در بانک مرکزی» محسوب می‌شود. این ماده رابطه میان مصونیت حقوقی و مسئولیت مدنی را تنظیم می‌کند.

اولاً، اصل طرح دعوی علیه «نهاد» به‌جای «اشخاص»، یکی از اصول پذیرفته‌شده در حقوق عمومی و نظام‌های پیشرفته است. این امر باعث می‌شود مدیران و کارکنان بتوانند بدون ترس از تعقیب شخصی، وظایف خود را انجام دهند.

دوماً، این مصونیت مطلق نیست. در صورت خروج از حدود قانونی، بانک مرکزی مسئول جبران خسارت خواهد بود. این موضوع تعادل میان قدرت و پاسخگویی را حفظ می‌کند.

سوماً، تفکیک میان «خطای نهادی» و «تقصیر شخصی» یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این ماده است. در صورت تقصیر شخصی مسئولیت به فرد منتقل می‌شود و رسیدگی از طریق مراجع ضابط انجام می‌گیرد..

چهارماً، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۲۲ (هیأت انتظامی) و ماده ۶۰ (تعارض منافع) قرار دارد و از تکرار سازوکارهای رسیدگی در اینجا خودداری شده است.

پنجماً، در نظام‌های پیشرفته، نبود چنین ماده‌ای منجر به «تصمیم‌گیری محافظه‌کارانه افراطی» می‌شود که خود یکی از عوامل بی‌ثباتی مالی است.

ششم، در دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا بانک مرکزی باید تصمیمات سریع و گاهی پرریسک اتخاذ کند.

هفتم، این ماده همچنین از «سوءاستفاده از نظام قضائی برای فشار بر بانک مرکزی» جلوگیری می‌کند.

هشتم، در عین حال، با پیش‌بینی مسئولیت شخصی در صورت تقصیر، از ایجاد مصونیت بی‌ضابطه جلوگیری شده است.

ماده ۶۱ - مصونیت نهادی و مسئولیت

الف - طرف دعوی

هرگونه دعوی ناشی از اقدامات بانک مرکزی در اجرای وظایف و اختیارات قانونی، باید به طرفیت بانک مرکزی اقامه شود و طرح دعوی علیه کارکنان و مدیران بانک مرکزی در این خصوص مجاز نیست.

ب - مسئولیت بانک مرکزی

در صورتی که اقدامات بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ورود خسارت به اشخاص شود، بانک مرکزی مسئول جبران خسارت خواهد بود.

پ - مسئولیت شخصی

در مواردی که ورود خسارت ناشی از تقصیر یا تخلف مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، مسئولیت شخصی آنان مطابق قوانین مربوط قابل رسیدگی خواهد بود.

ت - رسیدگی به تخلفات

رسیدگی به تخلفات اداری و حرفه‌ای کارکنان بانک مرکزی، در چهارچوب مقررات مربوط و توسط کمیته رسیدگی به تخلفات اداری که اعضای این کمیته توسط قایم مقام رییس بانک مرکزی انتصاب می‌شوند رسیدگی خواهد شد مگر آنکه جرم جنبه کیفری داشته باشد که با تشخیص رییس این کمیته این نوع پرونده‌ها به دادگاه‌های صالحه کیفری ارسال خواهند شد.

گزارش حقوقی ماده ۶۲

(الزام به همکاری نهادی و دسترسی به اطلاعات)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۶۲ یکی از حیاتی‌ترین مواد در تضمین «کارآمدی عملی» بانک مرکزی محسوب می‌شود. این ماده مشخص می‌کند که آیا بانک مرکزی واقعاً می‌تواند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کند یا خیر.

اولاً، هیچ نظام نظارتی بدون دسترسی به اطلاعات کارآمد نیست. بنابراین الزام تمامی نهادهای عمومی به همکاری، یکی از اصول بنیادین این ماده است.

دوماً، دامنه شمول گسترده این ماده کاملاً صحیح است، زیرا در نظام‌های مالی مدرن، اطلاعات در اختیار نهادهای مختلف پراکنده است و بدون همکاری بین نهادی، نظارت مؤثر امکان‌پذیر نیست.

سوماً، الزام به رعایت محرمانگی، تعادل میان «دسترسی به اطلاعات» و «حفظ امنیت داده‌ها» را برقرار می‌کند. این موضوع در ارتباط مستقیم با ماده ۱۱ (محرمانگی) است و از تکرار آن خودداری شده است.

چهارماً، ضمانت اجرای قوی (انفصال از خدمت)، یکی از نقاط قوت این ماده است، زیرا بدون ضمانت اجرا، همکاری نهادی صرفاً جنبه توصیه‌ای خواهد داشت.

پنجم، در نسخه فعلی، ارجاع به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و برخی نهادها وجود دارد که با ساختار دوران گذار سازگار نیست. در بازطراحی، این موارد به‌صورت «نهادهای عمومی ذی‌ربط» بازنویسی شده‌اند.

ششم، الزام «اشخاص تحت نظارت» به ارائه اطلاعات، مکمل مواد ۱۹ و ۲۰ است و در اینجا از تکرار جزئیات خودداری شده است.

هفتم، الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به سایر نهادها (مانند واحد اطلاعات مالی)، نشان‌دهنده رویکرد دوطرفه و حرفه‌ای در تبادل اطلاعات است.

هشتم، در دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا هماهنگی نهادی ممکن است ضعیف باشد و نیاز به الزام قانونی قوی وجود دارد.

ماده ۶۲ - همکاری نهادی و تبادل اطلاعات

الف - الزام نهادهای عمومی به همکاری

کلیه نهادهای عمومی، دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضائی، نهادهای ثبت و انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط، موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این قانون می‌باشند.

این نهادها موظفند اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی را با رعایت مقررات محرمانگی، در اختیار آن قرار دهند.

استنکاف از اجرای این حکم، موجب اعمال مجازات‌های اداری از جمله انفصال از خدمت خواهد بود.

ب - الزام اشخاص تحت نظارت

اشخاص تحت نظارت موظفند اطلاعات، اسناد و داده‌های مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوب تعیین‌شده، به‌صورت کامل، صحیح و به‌موقع ارائه نمایند.

عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد بود.

پ - تبادل اطلاعات با سایر نهادها

بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به موجب قانون باید در اختیار سایر نهادهای ذیصلاح قرار گیرد، در چهارچوب مقررات مربوط و با رعایت اصول محرمانگی، در اختیار آنها قرار دهد.

استتکاف از اجرای این حکم، موجب مسئولیت اداری و قانونی خواهد بود.

گزارش حقوقی ماده ۶۳

(ممنوعیت‌ها و صیانت از استقلال بانک مرکزی)

با توجه به ساختار این قانون، ماده ۶۳ نقش بنیادینی در تثبیت اصل استقلال بانک مرکزی ایفا می‌کند. این ماده در واقع مرز میان «سیاست پولی حرفه‌ای» و «مداخله سیاسی و مالی» را ترسیم می‌نماید.

اولاً، ممنوعیت تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم دولت، یکی از مهم‌ترین اصول در نظام‌های بانکداری مدرن است. تجربه تاریخی در بسیاری از کشورها نشان داده است که تأمین مالی دولت توسط بانک مرکزی، منجر به تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. این اصل در استانداردهای بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی از ارکان استقلال بانک مرکزی شناخته می‌شود.

دوماً، پیش‌بینی استثنا برای تضمین بدهی‌های خارجی، مشروط به وجود وثیقه و طی تشریفات قانونی، نشان‌دهنده رویکرد متوازن قانون‌گذار است. با این حال، در دوران گذار، به دلیل فقدان ساختارهای تثبیت شده پارلمانی، لازم است این اختیار با دقت بیشتری محدود و به نهاد رهبری دوران گذار یا سازوکار جایگزین سپرده شود.

سوماً، ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون وثیقه کافی به مؤسسات اعتباری، یکی از اصول کلیدی مدیریت ریسک در چارچوب استانداردهای بازل است و از ایجاد «ریسک اخلاقی» جلوگیری می‌کند.

چهارماً، ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به اشخاص فاقد صلاحیت قانونی، مکمل مقررات مبارزه با پولشویی (مواد ۴۲ و ۱۹) است و از تکرار مقررات در این ماده خودداری شده است.

پنجماً، ممنوعیت انجام فعالیت اقتصادی با هدف سودآوری، یکی از مهم‌ترین عناصر تمایز بانک مرکزی از بانک‌های تجاری است و از انحراف مأموریت این نهاد جلوگیری می‌کند.

ششم، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۴۵ (روابط با مؤسسات اعتباری) و ماده ۵۰ (روابط مالی با دولت) قرار دارد و از تکرار احکام آنها خودداری می‌کنم.

هفتم، در بازطراحی، ارجاعات به ساختارهای خاص نظام قبلی (مانند مجلس) به‌گونه‌ای تنظیم شده که هم در دوران گذار و هم در نظام آینده (جمهوری یا پادشاهی پارلمانی) قابل اعمال باشد.

ماده ۶۳ - ممنوعیت‌ها

انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف - تأمین مالی و تضمین بدهی

تضمین بدهی یا تأمین مالی دولت، نهادهای عمومی یا هر شخص دیگر، به هر نحو مستقیم یا غیرمستقیم، ممنوع است؛ مگر در مواردی که در این قانون به صراحت مجاز شده باشد و یا توسط حکم حکومتی رهبر دوران گذار به مدت محدود یک ساله ی اول آغاز به کار این دولت انتقالی صورت بگیرد.

تبصره -

در موارد مربوط به تعهدات خارجی دولت، ارائه تضمین صرفاً در صورت وجود وثیقه کافی، رعایت ضوابط مصوب هیأت عالی و در چهارچوب ترتیبات قانونی حاکم در دوران گذار یا نظام سیاسی مستقر، مجاز خواهد بود.

ب - اعطای تسهیلات بدون وثیقه

اعطای هرگونه تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی و قابل اتکا ممنوع است.

پ - ارائه خدمات به اشخاص فاقد صلاحیت

افتتاح حساب یا ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که به موجب قانون یا حکم مرجع صالح از دریافت خدمات بانکی منع شده‌اند، ممنوع است.

ت - فعالیت تجاری و انحراف از مأموریت

انجام فعالیت‌های اقتصادی، تجاری یا سرمایه‌گذاری صرفاً با هدف کسب سود، یا خودداری از انجام تکالیف قانونی به دلیل ملاحظات مالی یا هزینه‌ای، ممنوع است.

گزارش حقوقی ماده ۶۴

(دامنه شمول قانون و اصل وحدت نظارت)

ماده ۶۴ یکی از مواد بنیادین این قانون است که قلمرو اجرایی آن را مشخص می‌کند. اهمیت این ماده در آن است که تعیین می‌کند آیا قواعد این قانون به صورت یکپارچه بر کل نظام بانکی اعمال می‌شود یا خیر.

اولاً، اصل «شمول همگانی» در نظام‌های مالی مدرن، یکی از مهمترین اصول نظارتی است. در صورت وجود استثنا برای برخی نهادها، ریسک ایجاد «حفره نظارتی» به شدت افزایش می‌یابد که می‌تواند به فساد، پولشویی یا بی‌ثباتی مالی منجر شود.

دوماً، تصریح به شمول قانون نسبت به تمامی اشخاص تحت نظارت، اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی، یکی از نقاط قوت این ماده است، زیرا از ایجاد نظام‌های موازی و غیرشفاف جلوگیری می‌کند.

سوماً، این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۱۹ و ۲۰ (نظارت داده محور و سامانه ای)، ماده ۲۳ (تخلفات) ، ماده ۳۷ (الزام به اخذ مجوز) قرار دارد و در اینجا از تکرار جزییات خودداری می کنم.

چهارماً، در بازطراحی، لازم است تأکید بیشتری بر «عدم امکان استثنا یا مصونیت نهادی» صورت گیرد، زیرا تجربه نشان داده است که برخی نهادهای عمومی یا وابسته به قدرت، خود را خارج از نظارت تلقی می کنند.

پنجماً، در دوران گذار، این ماده اهمیت مضاعف دارد، زیرا احتمال شکل گیری نهادهای خاص با مصونیت غیررسمی افزایش می یابد.

ششم، در نظام های پیشرفته، اصل کلیدی این است که هیچ نهاد مالی خارج از نظارت بانک مرکزی وجود ندارد.

نهایتاً، این ماده تضمین می کند که قانون می بایست به صورت یکپارچه و بدون تبعیض اجرا شود.

ماده ۶۴ - دامنه شمول

احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادهای عمومی، بدون استثناء، حاکم است.

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی که مشمول تعریف «اشخاص تحت نظارت» باشد، به هیچ عنوان از شمول این قانون مستثنی نمی باشد، مگر در مواردی که به صراحت در این قانون پیش بینی شده باشد.

گزارش حقوقی ماده ۶۵

(پویاسازی جریمه ها و کارکرد بازدارندگی)

ماده ۶۵ نقش مهمی در حفظ «اثر بازدارندگی» ضمانت اجرای مالی ایفا می کند. در نظام های تورمی، جریمه های ثابت به سرعت کارایی خود را از دست می دهند و عملاً به یک هزینه قابل پذیرش برای متخلف تبدیل می شوند.

اولاً، پیش بینی تعدیل سالانه جریمه ها بر اساس شاخص قیمت، کاملاً منطبق با اصول حقوق اقتصادی مدرن است و مانع از فرسایش اثر جریمه ها می شود.

دوماً، واگذاری اختیار تعدیل به هیأت عالی، با توجه به جایگاه این نهاد در سیاست گذاری، منطقی است؛ با این حال، این اختیار باید در چارچوب شفاف و غیرسلیقه ای اعمال شود.

سوماً، تخصیص منابع حاصل از جریمه ها به صندوق ضمانت سپرده ها، از منظر سیاست گذاری مالی بسیار قابل دفاع است، زیرا منابع حاصل از تخلفات، مجدداً در خدمت ثبات نظام بانکی قرار می گیرد.

چهارم، در نسخه فعلی، ارجاع به «بودجه سالانه» و «مجلس» وجود دارد که با وضعیت دوران گذار (عدم استقرار کامل نهاد قانون‌گذاری) نیازمند بازتنظیم است.

پنجم، الزام به گزارش‌دهی، یکی از عناصر مهم شفافیت است، اما باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم در دوران گذار و هم در نظام سیاسی آینده قابل اعمال باشد.

ششم، این ماده در ارتباط با ماده ۲۵ (جریمه‌ها) و ماده ۵۴ (شفافیت و اطلاع‌رسانی) می‌باشد و از تکرار جزییات در اینجا خودداری می‌کنم.

هفتم، در نظام‌های پیشرفته، علاوه بر تعدیل تورمی، گاهی جریمه‌ها به‌صورت درصدی از تخلف یا درآمد نیز تعیین می‌شوند که می‌تواند در آیین‌نامه‌ها تکمیل شود.

ماده ۶۵ - تعدیل و تخصیص جریمه‌ها

الف - تعدیل جریمه‌ها

جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون، سالانه متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده اعلامی بانک مرکزی، به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی تعدیل می‌شود.

ب - واریز و تخصیص منابع

وجوه حاصل از اعمال جریمه‌های نقدی علیه اشخاص تحت نظارت، به حساب درآمدهای عمومی واریز می‌شود.

دولت موظف است معادل وجوه مذکور را در چهارچوب ترتیبات مالی حاکم، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اختصاص دهد.

پ - گزارش‌دهی و شفافیت

بانک مرکزی موظف است گزارش سالانه اجرای این ماده، شامل میزان جریمه‌های تعدیل‌شده و وجوه وصولی، را منتشر نموده و به مراجع ذیصلاح در چارچوب نظام حکمرانی مستقر ارائه نماید.

گزارش حقوقی ماده ۶۶

(شفافیت در اصلاح قانون و منع اصلاح ضمنی مبهم)

ماده ۶۶ یکی از نوآورانه‌ترین مواد این قانون است که به‌صورت مستقیم با اصول «شفافیت قانون‌گذاری» و «امنیت حقوقی» ارتباط دارد.

اولاً، در بسیاری از نظام‌های حقوقی، یکی از مشکلات اساسی، اصلاحات پراکنده و ضمنی قوانین است که بدون اشاره صریح به مواد قبلی انجام می‌شود. این امر باعث ایجاد ابهام، تعارض و کاهش قابلیت پیش‌بینی قوانین می‌گردد.

دوماً، الزام به ذکر شناسه تخصصی در اصلاحات، گامی مهم در جهت «کدگذاری حرفه‌ای قوانین» و همراستایی با استانداردهای نوین قانون‌نویسی است. این موضوع به‌ویژه در قوانین مالی که پیچیدگی بالایی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سوماً، این ماده در ارتباط مفهومی با ماده ۱۱ (شفافیت و انتشار) و ماده ۵۴ (اطلاع رسانی) قرار دارد و بنابراین از تکرار اصول شفافیت در اینجا خودداری می‌کنم.

چهارماً، در نسخه فعلی، مفهوم «شناسه تخصصی» نیازمند شفاف‌سازی است، زیرا بدون تعریف دقیق، می‌تواند محل تفسیرهای مختلف قرار گیرد

پنجماً، در نظام‌های پیشرفته، اصل بر این است که هیچ اصلاح قانونی نباید مبهم یا غیر قابل ردیابی باشد.

ششم، این ماده در دوران گذار اهمیت مضاعف دارد، زیرا احتمال اصلاحات سریع و متعدد قوانین وجود دارد و بدون این قاعده، نظم حقوقی به‌سرعت دچار آشفتگی می‌شود.

هفتم، این ماده به‌طور غیرمستقیم از سو استفاده سیاسی و دستکاری پنهان قوانین جلوگیری می‌کند.

نهایتاً، این ماده تضمین می‌کند که هر تغییر قانونی «شفاف، قابل ردیابی و دقیق» باشد

ماده ۶۶ - شفافیت در اصلاح قانون

الف - الزام به تصریح اصلاحات

هرگونه اصلاح، الحاق یا نسخ احکام این قانون، باید به‌صورت صریح و با ذکر دقیق ماده، بند یا جزء موردنظر انجام شود.

ب - منع اصلاح ضمنی مبهم

ایجاد هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی در احکام این قانون، بدون تصریح روشن و قابل استناد، فاقد اعتبار حقوقی است.

پ - شناسه و قابلیت ردیابی

کلیه اصلاحات این قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که قابلیت ردیابی، تطبیق و شناسایی دقیق تغییرات در متن قانون فراهم باشد.

گزارش حقوقی ماده ۶۷

(احکام انتقالی، نسخ قوانین قبلی و آغاز اجرا در دوران گذار)

این ماده از حیث حقوق عمومی و بانکداری تطبیقی، یکی از حساس‌ترین مواد قانون محسوب می‌شود، زیرا وضعیت «گذار حقوقی» را تعیین می‌کند.

اولاً، تصریح به اینکه این قانون بازنویسی و اصلاح قانون سابق مورخ ۳۰-۰۳-۱۴۰۲ جمهوری اسلامی است، موجب حفظ «تداوم حقوقی» می‌شود. این موضوع برای جلوگیری از بی‌اعتباری قراردادهای مجوزها و روابط حقوقی موجود ضروری است.

دوماً، نسخ صریح مواد مشخص از قانون قبلی، از بروز تعارض جلوگیری می‌کند. در قوانین مدرن، نسخ باید دقیق، شفاف و غیرقابل تفسیر باشد.

سوماً، انتقال وظایف شورای پول و اعتبار به هیأت عالی، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری است که در مواد قبلی (به‌ویژه ماده ۸) نیز مبنای آن طراحی شده است و در اینجا از تکرار تحلیل آن خودداری می‌شود.

چهارماً، مهمترین تحول در این ماده، «اجرای فوری در دوران گذار» است. برخلاف قانون قبلی که اجرای آن را به دولت مستقر و زمان‌بندی عادی وابسته می‌کرد، این قانون باید از روز اول استقرار دولت گذار لازم‌الاجرا باشد.

پنجماً، تصریح به مشروعیت این قانون در چارچوب دوران گذار و تحت رهبری شاهزاده، برای جلوگیری از هرگونه چالش حقوقی ضروری است.

ششم، پیش‌بینی استمرار مقررات قبلی در صورت عدم تعارض، از ایجاد خلأ اجرایی جلوگیری می‌کند.

هفتم، این ماده در واقع «بند تثبیت‌کننده کل قانون» است و بدون آن، سایر مواد قابلیت اجرای مؤثر نخواهند داشت.

نهایتاً، این ماده تضمین می‌کند که گذار از نظام قبلی به نظام جدید «بدون خلأ قانونی» انجام شود

ماده ۶۷ - احکام انتقالی و نسخ قوانین

الف - ماهیت قانون و نسخ مقررات قبلی

این قانون، بازنگری، بازنویسی و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مرتبط پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی سابق مورخ ۳۰-۰۲-۱۴۰۲ می‌باشد.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه احکام مغایر با آن، از جمله مواد و مقررات مربوط در قوانین پیشین، نسخ می‌گردد.

کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌هایی که در قوانین قبلی برای نهادهای سیاست‌گذاری پولی پیش‌بینی شده بود، به هیأت عالی موضوع این قانون منتقل می‌شود.

ب - لازم‌الاجرا شدن در دوران گذار

این قانون از روز آغاز به کار دولت گذار در ایران، لازم‌الاجرا بوده و مبنای عمل بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

این قانون در چارچوب نظام حقوقی دوران گذار و تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته و تا استقرار نظام سیاسی منتخب مردم، نافذ و معتبر خواهد بود.

پ - استمرار مقررات قبلی

دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که پیش از اجرای این قانون توسط بانک مرکزی وضع شده‌اند، در صورتی که با مفاد این قانون مغایرت نداشته باشند، تا زمان اصلاح یا جایگزینی، معتبر و لازم‌الاجرا خواهند بود.

ت - تدوین مقررات تکمیلی

رئیس کل موظف است در اسرع وقت، مقررات اجرایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون را تهیه و به تصویب هیأت عالی برساند.

گزارش حقوقی

فصل پیشنهادی امنیت سایبری در نظام مالی

فصل مربوط به امنیت سایبری، در واقع لایه نهایی حفاظت از کل ساختاری است که در این قانون طراحی شده است. هرچه قواعد پولی، نظارتی، اعتباری و شفافیتی پیشرفته‌تر باشند، بدون وجود یک نظام منسجم امنیت سایبری، امکان تحقق عملی آن‌ها به شدت تضعیف خواهد شد. در بانکداری مدرن، ریسک سایبری دیگر یک ریسک فرعی یا فنی صرف نیست، بلکه یکی از جدی‌ترین ریسک‌های ثبات مالی است؛ ریسکی که می‌تواند نظام پرداخت، داده‌های اعتباری، سامانه‌های تسویه، زیرساخت‌های پولی و حتی اعتماد عمومی را به‌طور همزمان تحت تأثیر قرار دهد.

از این منظر، تمرکز تنظیم‌گری امنیت سایبری در بانک مرکزی، یک انتخاب کاملاً حرفه‌ای و مطابق با منطق حکمرانی مالی مدرن است. نظام پرداخت، سامانه‌های کلیدی بانکی و زیرساخت‌های تبادل داده، چنان به مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی پیوند خورده‌اند که واگذاری تنظیم‌گری این حوزه به نهادی بیرون از بانک مرکزی، موجب گسست میان نظارت مالی و امنیت عملیاتی خواهد شد. از این رو، بانک مرکزی باید مرجع تنظیم، ابلاغ و نظارت بر ضوابط امنیت سایبری در نظام مالی باشد.

در عین حال، این فصل باید همه اشخاص تحت نظارت را در بر گیرد. امنیت سایبری در نظام مالی، تنها به بانک مرکزی یا بانک‌های بزرگ محدود نمی‌شود، بلکه هر نهاد مالی، پرداختی، فناوری‌محور یا دارای دسترسی به زیرساخت‌های مالی، می‌تواند به نقطه ورود بحران تبدیل شود. به همین دلیل، الزامات این فصل باید بر تمامی اشخاص تحت نظارت به‌صورت یکپارچه اعمال شود.

از سوی دیگر، امنیت سایبری صرفاً به جلوگیری از حمله محدود نیست، بلکه باید شامل مدیریت ریسک، تداوم کسب‌وکار، بازیابی پس از بحران، گزارش‌دهی فوری رخدادها و پاسخ‌گویی روشن نیز باشد. نظامی که

در آن رخدادهای سایبری بهسرعت گزارش نشوند، ارزیابی‌های ادواری انجام نشود و برنامه بازیابی مورد آزمون قرار نگیرد، در عمل در برابر یک بحران گسترده آسیب‌پذیر خواهد بود.

همچنین، این فصل باید میان قدرت مداخله بانک مرکزی و مسئولیت اشخاص تحت نظارت توازن برقرار کند. بانک مرکزی باید اختیار صدور دستورات اصلاحی، اعمال محدودیت و در صورت لزوم توقف بخشی از خدمات را داشته باشد، اما در عین حال، شخص تحت نظارت نیز باید در قبال اهمال یا ضعف امنیتی مسئول شناخته شود و جبران خسارت ناشی از آن بر عهده او قرار گیرد، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

در مجموع، فصل امنیت سایبری در نظام مالی، نه یک الحاق فنی، بلکه یک ضرورت نهادی است. بدون آن، کل ساختار قانون در معرض اختلال عملیاتی، نشت اطلاعات، حملات هدفمند و بحران اعتماد قرار خواهد گرفت. با آن، بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌توانند از سطح مقررات سنتی فراتر رفته و به یک نظام مالی تاب‌آور، داده‌محور و مقاوم در برابر تهدیدات نوین تبدیل شوند.

مواد الحاقی پیشنهادی در خصوص امنیت سایبری

ماده الحاقی ۶۳ مکرر - امنیت سایبری در نظام مالی

الف - بانک مرکزی مرجع تنظیم، نظارت و ابلاغ ضوابط امنیت سایبری در نظام پولی و بانکی کشور است.

ب - کلیه اشخاص تحت نظارت موظفند الزامات امنیت سایبری، حفاظت از داده‌ها و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات را مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی رعایت نمایند.

پ - اشخاص تحت نظارت موظفند سامانه‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی، نگهداری و بهره‌برداری نمایند که محرمانگی، تمامیت و دسترس‌پذیری اطلاعات و خدمات مالی تضمین شود.

ت - اشخاص تحت نظارت مکلفند در صورت وقوع هرگونه رخداد یا تهدید امنیت سایبری که می‌تواند بر خدمات مالی، داده‌ها یا زیرساخت‌های حیاتی اثرگذار باشد، مراتب را فوراً به بانک مرکزی گزارش نمایند.

ث - بانک مرکزی می‌تواند در صورت تشخیص وجود ضعف یا تهدید جدی امنیتی، اقدامات لازم از جمله صدور دستورات اصلاحی، اعمال محدودیت یا تعلیق بخشی از فعالیت را اعمال نماید.

ماده الحاقی ۶۴ مکرر - مدیریت ریسک سایبری و تداوم فعالیت

الف - بانک مرکزی موظف است چارچوب‌های لازم برای مدیریت ریسک سایبری، تداوم کسب‌وکار و بازیابی پس از بحران را تدوین و ابلاغ نماید.

ب - اشخاص تحت نظارت موظفند برنامه‌های تداوم فعالیت و بازیابی بحران را تهیه، به‌روزرسانی و به‌صورت دوره‌ای آزمون نمایند.

پ - بانک مرکزی می‌تواند آزمون‌های ادواری امنیتی، ارزیابی‌های فنی و ممیزی‌های سایبری را نسبت به اشخاص تحت نظارت انجام دهد یا انجام آن را الزام نماید.

ماده الحاقی ۶۵ مکرر - حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مالی

الف - ایجاد، نگهداری یا بهربرداری از زیرساخت‌های حیاتی نظام پرداخت و سامانه‌های کلیدی مالی، منوط به رعایت الزامات امنیتی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است.

ب - در صورت وقوع حملات یا تهدیدات گسترده سایبری، بانک مرکزی می‌تواند اقدامات اضطراری لازم برای حفظ ثبات نظام مالی، از جمله اعمال محدودیت موقت بر برخی خدمات را اتخاذ نماید.